

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 21 chaouel 1420 – 28 janvier 2000

143<sup>ème</sup> année

N° 8

# Sommaire

## Lois

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Loi n° 2000-1 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification de la convention internationale du travail n° 182 sur les pires formes de travail des enfants.....                                                                                                                                                                              | <b>144</b> |
| <b>Loi n° 2000-2 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification des statuts de l'union islamique des télécommunications.....                                                                                                                                                                                                                    | <b>144</b> |
| <b>Loi n° 2000-3 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification de la convention sur la sécurité sociale conclue entre la République Tunisienne et la République d'Autriche.....                                                                                                                                                                | <b>144</b> |
| <b>Loi n° 2000-4 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale conclue entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.....                                                                                                              | <b>144</b> |
| <b>Loi n° 2000-5 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification de l'échange de lettres en date du 24 juillet 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne relatif au règlement définitif de la question des biens immobiliers Italiens en Tunisie acquis ou construits avant 1956..... | <b>144</b> |
| <b>Loi n° 2000-6 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification de l'arrangement conclu le 24 juillet 1999 entre la République Tunisienne et la République Italienne et relatif à l'octroi d'un crédit d'aide supplémentaire.....                                                                                                               | <b>145</b> |
| <b>Loi n° 2000-7 du 24 janvier 2000</b> , portant ratification d'un échange de notes en date des 6 mai et 4 juin 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne relatif à un crédit d'aide pour le financement de projets de développement spécifiques.....                              | <b>145</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Loi n° 2000-8 du 24 janvier 2000</b> , portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (B.I.D) et relative à la convention conclue le 3 novembre 1999 entre la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et la BID et concernant le projet de développement du réseau d'adduction d'eau potable pour les régions de Kairouan et du Sahel..... | <b>145</b> |
| <b>Loi n° 2000-9 du 24 janvier 2000</b> , portant approbation de deux contrats de financement conclus en date du 12 novembre 1999 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatifs à deux prêts concernant le projet "Voiries prioritaires II".....                                                                                                                                                                                                             | <b>145</b> |
| <b>Loi n° 2000-10 du 24 janvier 2000</b> , complétant la loi n° 74-53 du 10 juin 1974 relative au certificat de possession.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>146</b> |

## Décrets et Arrêtés

### Présidence de la République

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Nomination de membres au conseil constitutionnel..... | <b>147</b> |
|-------------------------------------------------------|------------|

### Premier Ministère

|                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Décret n° 2000-140 du 19 janvier 2000</b> , fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés..... | <b>147</b> |
| Nomination d'un chargé de mission.....                                                                                                                                                                                    | <b>147</b> |
| Nomination d'un chef de bureau.....                                                                                                                                                                                       | <b>147</b> |

### Ministère du Transport

|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Décret n° 2000-141 du 18 janvier 2000</b> , fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives de retrait des permis de conduire.....                                            | <b>148</b> |
| <b>Décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000</b> , fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.....                                                                       | <b>150</b> |
| <b>Décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000</b> , relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire.....                                                                                                                                  | <b>162</b> |
| <b>Décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000</b> , fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules.....                                                                                                   | <b>167</b> |
| <b>Décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000</b> , relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.....                                                                                                                                         | <b>167</b> |
| <b>Décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000</b> , fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules.....                                                                                                                         | <b>175</b> |
| <b>Décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000</b> , fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules ainsi que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent porter..... | <b>190</b> |
| <b>Décret n° 2000-149 du 24 janvier 2000</b> , fixant la liste des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente et les conditions de leur équipement et d'utilisation de leurs signaux.....                                        | <b>197</b> |
| <b>Décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000</b> , fixant les indications et la signalisation routière.....                                                                                                                                              | <b>197</b> |
| <b>Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000</b> , relatif aux règles générales de la circulation routière.....                                                                                                                                          | <b>200</b> |
| <b>Décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000</b> , fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite.....                                                                                                  | <b>207</b> |
| <b>Décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000</b> , fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables.....                              | <b>207</b> |
| <b>Décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000</b> , fixant le mode de recouvrement des amendes pour infractions ordinaires au Code de la Route.....                                                                                                       | <b>222</b> |
| <b>Décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000</b> , définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation.....                                                 | <b>223</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, fixant les conditions d'exercice de la profession d'enseignement de la conduite des véhicules.....                                                                             | <b>225</b> |
| Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans la domaine de la conduite des véhicules..... | <b>237</b> |
| Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.....                                                                                                                                 | <b>243</b> |
| Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif aux cycles et aux motocycles.....                                                                                                                                      | <b>255</b> |
| Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à la réception et l'homologation des véhicules.....                                                                                                                    | <b>255</b> |
| Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.....                                                                                                                        | <b>258</b> |
| Arrête du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, fixant les caractéristiques et les dimensions des indications de la vitesse maximale autorisée et les conditions de leur emplacement.....                                      | <b>259</b> |

## **Loi n° 2000-1 du 24 janvier 2000, portant ratification de la convention internationale du travail n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifiée, la convention internationale du travail n° 182 sur les pires formes de travail des enfants annexée à la présente loi et adoptée par la conférence internationale du travail à Genève le 17 juin 1999.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.  
Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **(1) Travaux préparatoires :**

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

## **Loi n° 2000-2 du 24 janvier 2000, portant ratification des statuts de l'union islamique des télécommunications (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont ratifiés, les statuts de l'union islamique des télécommunications, annexés à la présente loi et signés à Istanbul le 8 novembre 1995.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.  
Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **(1) Travaux préparatoires :**

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

## **Loi n° 2000-3 du 24 janvier 2000, portant ratification de la convention sur la sécurité sociale conclue entre la République Tunisienne et la République d'Autriche (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

### **(1) Travaux préparatoires :**

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

Article unique – Est ratifiée, la convention sur la sécurité sociale, annexée à la présente loi et conclue à Vienne le 23 juin 1999, entre la République Tunisienne et la République d'Autriche.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.  
Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **Loi n° 2000-4 du 24 janvier 2000, portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale conclue entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifiée, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, annexée à la présente loi et conclue à Beijing le 4 mai 1999 entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.  
Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **(1) Travaux préparatoires :**

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

## **Loi n° 2000-5 du 24 janvier 2000, portant ratification de l'échange de lettres en date du 24 juillet 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne relatif au règlement définitif de la question des biens immobiliers Italiens en Tunisie acquis ou construits avant 1956 (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'échange de lettres en date du 24 juillet 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, annexé à la présente loi et relatif au règlement définitif de la question des biens immobiliers italiens en Tunisie acquis ou construits avant 1956.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.  
Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **(1) Travaux préparatoires :**

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

**Loi n° 2000-6 du 24 janvier 2000, portant ratification de l'arrangement conclu le 24 juillet 1999 entre la République Tunisienne et la République Italienne et relatif à l'octroi d'un crédit d'aide supplémentaire (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'arrangement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 24 juillet 1999 entre la République Tunisienne et la République Italienne et relatif à l'octroi à l'Etat tunisien d'un crédit d'aide supplémentaire de soixante milliards (60.000.000.000) de liras italiennes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

**Loi n° 2000-7 du 24 janvier 2000, portant ratification d'un échange de notes en date des 6 mai et 4 juin 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne relatif à un crédit d'aide pour le financement de projets de développement spécifiques (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'échange de notes en date des 6 mai et 4 juin 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, annexé à la présente loi et relatif à un crédit d'aide d'un montant de quatre vingt quatorze milliards (94.000.000.000) de liras italiennes pour le financement de projets de développement spécifiques.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

**Loi n° 2000-8 du 24 janvier 2000, portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (B.I.D) et relative à la convention conclue le 3 novembre 1999 entre la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et la BID et concernant le projet de développement du réseau d'adduction d'eau potable pour les régions de Kairouan et du Sahel (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 3 novembre 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (B.I.D) et relative à la convention annexée à la présente loi, conclue le 3 novembre 1999 entre la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et la BID et relative au mandat donné à la SONEDE pour l'achat au nom de la BID et pour un montant ne dépassant pas dix sept millions (17.000.000) de dollars US, (soit l'équivalent de 12.690.000 dinars islamiques environ) d'équipements, puis leur vente à tempéramment à ladite société pour leur exploitation dans le projet de développement du réseau d'adduction d'eau potable pour les régions de Kairouan et du Sahel.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

**Loi n° 2000-9 du 24 janvier 2000, portant approbation de deux contrats de financement conclus en date du 12 novembre 1999 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatifs à deux prêts concernant le projet "Voiries prioritaires II" (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont approuvés, les deux contrats de financement annexés à la présente loi, conclus à Tunis le 12 novembre 1999 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatifs à l'octroi à l'Etat Tunisien de deux prêts d'un montant global de cinquante trois millions cent vingt trois mille (53.123.000) Euros pour la contribution au financement du projet "Voiries prioritaires II".

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Loi n° 2000-10 du 24 janvier 2000, complétant la loi n° 74-53 du 10 juin 1974 relative au certificat de possession (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est ajouté à la loi n° 74-53 du 10 juin 1974, telle que modifiée et complétée par la loi n° 81-13 du 2 mars 1981, les deux articles 3 bis et 7 bis suivants :

Article 3 (bis) : L'octroi du certificat de possession est subordonné à l'engagement de celui qui le demande à réaliser un projet de mise en valeur ou une action de développement sur la terre objet de la demande du certificat de possession.

Toute demande de certificat de possession doit être accompagnée, outre les pièces mentionnées à l'article 3 (nouveau) de la présente loi :

- soit d'une copie de l'étude du projet de mise en valeur ou de l'opération de développement,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 janvier 2000.

- soit d'un procès-verbal de constat établi par le commissaire régional au développement agricole sur demande de l'intéressé constatant l'accomplissement de la mise en valeur.

Article 7 (bis) : le titulaire du certificat de possession pourra, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la délivrance du certificat, présenter une demande pour immatriculer la terre objet du certificat de possession à condition que la mise en valeur soit continue durant toute la période considérée.

La demande d'immatriculation est accompagnée du certificat de possession en question et d'un procès-verbal de constat établi par le commissaire régional au développement agricole sur demande de l'intéressé, établissant la mise en valeur.

Art. 2. - L'article 6 de la loi n° 74-53 du 10 juin 1974 susvisée est complété comme suit :

Le certificat est également retiré et son effet sera nul et non avenu, lorsque la réalisation du projet ou de l'opération de mise en valeur n'est pas entamée dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de délivrance du certificat de possession ou de l'abandon de la mise en valeur accomplie pendant la période fixée à cet effet. Mention de ce retrait et de cette nullité sera portée sur le registre spécial mentionné à l'article 5 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

# décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 2000-139 du 20 janvier 2000.

Sont nommés membres au conseil constitutionnel,  
Messieurs :

Monsieur Taïeb Elloumi est nommé membre du conseil constitutionnel en remplacement de Monsieur Béchir Tekkari.

Monsieur Mohamed Kamel Charfeddine est nommé membre du conseil constitutionnel en remplacement de Monsieur Mohamed Fitouri.

## PREMIER MINISTERE

#### Décret n° 2000-140 du 19 janvier 2000, fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministre,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés exerce les attributions suivantes :

1) En matière de droits de l'homme :

Favoriser la promotion des droits de l'homme dans leurs différents aspects et veiller à les renforcer davantage, et ce, par :

a) la présentation de propositions susceptibles de contribuer au développement de la législation dans ce domaine,

b) la coopération avec les organismes publics en charge des droits de l'homme,

c) la prise de toutes les initiatives de nature à promouvoir et à ancrer la culture des droits de l'homme dans la société,

d) le suivi des activités des organismes internationaux dans ce domaine.

2) En matière de communication :

a) veiller à développer davantage le secteur de la communication afin de consolider le dialogue et d'ancrer la culture démocratique,

b) renforcer les liens entre les médias et les sources d'informations en vue de permettre une meilleure circulation de l'information et d'en enrichir le contenu,

c) participer à la promotion du secteur de la communication à travers le suivi des préoccupations des professionnels qui y exercent,

d) élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'information,

e) assurer la tutelle administrative des établissements chargés de l'information désignés ci-après :

- l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne,

- l'agence Tunis Afrique Presse,

- le centre de documentation nationale,

- le centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs,

- la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition.

3) En matière de relations avec la chambre des députés :

Veiller à renforcer davantage les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 99-2927 du 13 décembre 1999.

Monsieur Ridha Ben Jerad, fondé de pouvoir, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

#### Par décret n° 2000-160 du 24 janvier 2000.

Monsieur Abdallah Bel Hadj Amor, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses des départements de la justice et de la culture, relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministre.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

**Décret n° 2000-141 du 18 janvier 2000, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives de retrait des permis de conduire.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la Loi n° 108 du 28 décembre 1998, relative à l'Agence Technique des Transports Terrestres,

Vu la Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 95,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du Ministère du Transport,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs tel que modifié par le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990 et le décret n° 97-545 du 22 mars 1997,

Vu l'avis du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décète :

Article premier : Le présent décret fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives de retrait des permis de conduire visées à l'article 95 du Code de la Route et qui sont :

- la commission technique consultative nationale ;
- la commission technique consultative régionale.

**CHAPITRE I****LA COMMISSION TECHNIQUE CONSULTATIVE  
NATIONALE DE RETRAIT DES PERMIS DE  
CONDUIRE****Section 1****Composition**

Article 2 : La commission technique consultative nationale de retrait des permis de conduire se compose comme suit :

- le Directeur Général des Transports Terrestres ou son représentant : Président ;
- deux représentants du Ministère de l'Intérieur : membres ;
- un représentant de l'Agence Technique des Transports Terrestres : membre ;
- un représentant du Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat : membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service compétent de l'Agence Technique des Transports Terrestres.

Le Président de la commission peut inviter à siéger toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

Article 3 : La commission technique consultative nationale de retrait des permis de conduire se réunit au siège du Ministère du Transport (Direction Générale des Transports Terrestres).

**Section 2****Attributions et modalités de fonctionnement**

Article 4 : La commission technique consultative nationale de retrait des permis de conduire se réunit sur convocation de son Président en vue d'examiner les demandes présentées par les conducteurs ayant comparu devant les commissions techniques consultatives régionales de retrait des permis de conduire visées à l'article cinq du présent décret et ce, à condition que :

a/ la durée de retrait ferme soit d'au moins six (06) mois ou que le total des durées de retrait ferme et avec sursis soit d'au moins neuf (09) mois, avec un retrait ferme d'une durée d'au moins quatre (04) mois.

b/ la demande de recours soit formulée par l'intéressé dans un délai ne dépassant pas un (01) mois à compter de la date de notification de la décision au contrevenant par la commission technique consultative régionale de retrait des permis de conduire.

Les décisions prises sur avis de la commission technique consultative régionale restent exécutoires en attendant une décision différente à prendre sur avis de la commission technique consultative nationale.

La commission ne délibère régulièrement qu'en présence de la majorité de ses membres. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint à la première séance, la commission se réunit dans une deuxième séance et ses délibérations sont régulières quelque soit le nombre des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.

**CHAPITRE II****LA COMMISSION TECHNIQUE CONSULTATIVE  
REGIONALE DE RETRAIT DES PERMIS DE  
CONDUIRE****Section 1****Composition**

Article 5 : La commission technique consultative régionale de retrait des permis de conduire se compose comme suit :

- le chef des services régionaux compétents relevant du Ministère du Transport : Président ;
- deux représentants du Ministère de l'Intérieur : membres ;
- un représentant du Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat : membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service régional compétent relevant du Ministère du Transport.

Le Président de la commission peut inviter à siéger toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.



## Section 2

### Attributions et modalités de fonctionnement

Article 6 : La commission technique consultative régionale est saisie des procès-verbaux relatifs aux infractions graves, aux délits et aux crimes visés aux articles 92, 93 et 94 du Code de la Route et commis par les conducteurs de véhicules à l'intérieur de la circonscription territoriale relevant de sa compétence.

Article 7 : La commission technique consultative régionale de retrait des permis de conduire se réunit, sur convocation de son président, dans les locaux des services régionaux compétents relevant du Ministère du Transport.

La commission ne délibère régulièrement qu'en présence de la majorité de ses membres. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint à la première séance, la commission se réunit dans une deuxième séance et ses délibérations sont régulières quelque soit le nombre des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.

## CHAPITRE III

### DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8 : Le secrétariat de la commission constitue le dossier de tout contrevenant ayant commis une infraction grave, un délit ou un crime. Ce dossier comporte les documents et les renseignements nécessaires à propos de chaque cas soumis à la commission.

Le secrétariat de la commission présente un rapport écrit résumant chaque cas soumis à la commission.

Article 9 : Le conducteur intéressé est convoqué en vue de comparaître devant la commission technique consultative de retrait des permis de conduire quinze (15) jours ouvrables au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce délai est de 30 jours pour les conducteurs tunisiens résidents à l'étranger.

Article 10 : Les conducteurs étrangers non résidents en Tunisie sont convoqués par la voie diplomatique et ce, avant trente (30) jours ouvrables au moins de la date de la réunion de la commission.

Article 11 : En cas d'impossibilité de pouvoir comparaître devant la commission technique consultative concernée, le contrevenant peut entreprendre l'une des démarches suivantes :

- 1- charger une tierce personne, en vertu d'une procuration officielle, pour assister à sa place ;
- 2- envoyer un rapport écrit avant la tenue de la réunion de la commission ;
- 3- le contrevenant peut se faire assister par un interprète s'il ne maîtrise pas la langue arabe ou la langue française.

Article 12 : Les conducteurs invités à comparaître devant la commission technique consultative de retrait des permis de conduire peuvent consulter leurs dossiers deux (02) jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

Article 13 : Sur demande du conducteur intéressé, la commission peut réexaminer son dossier s'il est établi que la convocation ne lui est pas parvenue dans les délais réglementaires.

La commission examine le dossier et émet son avis en l'absence du conducteur intéressé si celui-ci ne s'est pas présenté malgré l'invitation à comparaître, qui lui a été adressée régulièrement à une deuxième séance.

Article 14 : Après avoir examiné le dossier dont elle est saisie et écouté le contrevenant ou son représentant, la commission technique consultative de retrait des permis de conduire fonde son avis principalement, sur les exigences de la sécurité routière.

Article 15 : La commission technique consultative de retrait des permis de conduire propose l'une des décisions suivantes :

- 1- le classement du dossier ;
- 2- le retrait du permis de conduire avec la mention de la durée de retrait conformément aux articles 93 et 94 du Code de la Route ;
- 3- confirmation ou diminution ou augmentation de la durée de retrait décidée sur avis de la commission technique consultative régionale de retrait des permis de conduire pour les dossiers soumis à la commission consultative nationale de retrait des permis de conduire.

Article 16 : Les décisions de retrait de permis de conduire sont notifiées selon l'une des procédures suivantes :

- directement aux conducteurs concernés ;
- moyennant une correspondance officielle ;
- par l'intermédiaire des services de la Police ou de la Garde Nationale qui procèdent, le cas échéant, au retrait du permis de conduire qu'ils transmettent aux services compétents relevant du Ministère du Transport accompagné d'une copie de la décision de retrait portant la signature de l'intéressé et mentionnant la durée et la date du retrait du permis.

Article 17 : A l'expiration de la période de retrait du permis de conduire, ce dernier est remis à son titulaire une fois que celui-ci aura signé un imprimé de décharge.

Au cas où l'intéressé ne peut pas se présenter lui-même pour récupérer son permis de conduire, il peut charger une tierce personne pour le faire et ce, en vertu d'une procuration officielle.

Article 18 : Celui qui a pris part aux délibérations de la commission technique consultative régionale de retrait des permis de conduire concernant un dossier déterminé ne peut pas prendre part aux délibérations de la commission technique consultative nationale concernant le même dossier.

Article 19 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'arrêté du 29 décembre 1984 seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 20 : Les Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Habitat et du Transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment l'article 77 dudit code ;

Vu le décret n° 85-1112 du 29 août 1985, fixant les catégories et les conditions de validité, de délivrance et de renouvellement des permis de conduire ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Santé Publique ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article premier : Le présent décret fixe les catégories de permis de conduire et les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.

**CHAPITRE PREMIER**

**CATEGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE**

Article 2 : Les catégories de permis de conduire sont les suivantes : "A1", "A", "B", "B+E", "C", "C+E", "D", "D+E", "D1", et "H".

Article 3 : Les catégories de permis de conduire mentionnées ci-dessus donnent respectivement droit à la conduite des véhicules suivants :

**Catégorie A1** : Cyclomoteurs, vélomoteurs, voiturettes, tricycles ou quadricycles à moteur.

**Catégorie A** : Motocyclettes.

**Catégorie B** : Automobiles destinées au transport de personnes ou de choses comportant, hormis le siège du conducteur, huit places assises au maximum et ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas trois mille cinq cent (3500) kilogrammes (Kg).

Aux automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque :

- dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas sept cent cinquante kilogrammes (750kg) ;

- ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750kg) à condition que :

- \* le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble n'excède pas trois mille cinq cent kilogrammes (3500kg) ;

- \* le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur .

**Catégorie "B+E"** : Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur relevant de la définition de la catégorie "B" et d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750 kg) lorsque :

- le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble excède trois mille cinq cent kilogrammes (3500kg).

- ou le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur.

**Catégorie C** : Automobiles destinées au transport de choses dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède trois mille cinq cent kilogrammes (3500 Kg).

Aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).

**Catégorie C+E** : trains doubles, véhicules articulés et ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur relevant de la définition de la catégorie "C" et d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).

**Catégorie D** : Automobiles destinées au transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède trois mille cinq cent kilogrammes (3500 Kg) ou dont le nombre de places dépasse huit, celui du conducteur non inclus.

Aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas sept cent cinquante kilogrammes (750 Kg).

**Catégorie D+E** : Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur relevant de la définition de la catégorie "D" et d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).

**Catégorie D1** : Automobiles des catégories " taxis" et voitures de louage.

**Catégorie H** : Véhicules et appareils agricoles.

Article 4 : Les personnes atteintes de handicaps physiques peuvent conduire les véhicules relevant de la définition des catégories "A1", "A", "B", "B+E", "C", "C+E", "D" et "D+E", à condition que ces véhicules soient spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité et ce, conformément aux dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret.

Ces personnes ne peuvent pas conduire les véhicules affectés au transport public de personnes et les véhicules de transport de marchandises pour le compte d'autrui dont le poids total autorisé en charge excède trois mille cinq cent kilogrammes (3500kg).

Les permis de conduire délivrés à ces personnes doivent mentionner l'aménagement spécial du véhicule et/ou les appareils et les prothèses qui devront être portés et utilisés par le conducteur.

Article 5 : Les conducteurs de matériels de travaux publics, matériels industriels et d'engins spéciaux doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B, C ou C+E selon le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé de ces matériels et engins et ce, conformément aux dispositions de l'article trois (3) du présent décret.

Article 6 : Tout candidat au permis de conduire de l'une des catégories "C", "C+E", "D", "D1" ou "B+E" doit être titulaire au préalable du permis de conduire de la catégorie "B" et avoir accompli la période de stage prévue à l'article 82 du Code de la Route.

Tout candidat au permis de conduire de la catégorie "D+E" doit être titulaire au préalable du permis de conduire de la catégorie D.

Article 7 : Les permis de conduire délivrés avant la parution du présent décret donnent à leurs titulaires le droit de conduire les véhicules des autres catégories conformément au tableau d'équivalence suivant :

| anciennes catégories de permis de conduire | nouvelles catégories équivalentes                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b>                                  | <b>A1</b>                                                                                    |
| <b>A2</b>                                  | <b>A1</b>                                                                                    |
| <b>A3</b>                                  | <b>A et A1</b>                                                                               |
| <b>B</b>                                   | <b>B, A1, H</b>                                                                              |
| <b>C</b>                                   | <b>C</b>                                                                                     |
| <b>C1</b>                                  | <b>C, C+E</b>                                                                                |
| <b>D</b>                                   | <b>D et D1</b>                                                                               |
| <b>C1+ D</b>                               | <b>C, C+E, D1, D+E</b>                                                                       |
| <b>E</b>                                   | <b>B+E</b>                                                                                   |
| <b>F</b>                                   | <b>B</b><br><b>tout en mentionnant l'aménagement spécial</b><br><b>porté sur le véhicule</b> |
| <b>G</b>                                   | <b>D1</b>                                                                                    |

**Article 8 :** Les permis de conduire délivrés après la parution du présent décret donnent à leurs titulaires le droit de conduire les véhicules des autres catégories conformément au tableau suivant :

| catégories de permis de conduire | catégories équivalentes |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>                         | <b>A1</b>               |
| <b>B</b>                         | <b>A1 et H</b>          |
| <b>D</b>                         | <b>D1</b>               |
| <b>C+E</b>                       | <b>C</b>                |

Article 9 : les équivalences mentionnées dans les articles sept (7) et huit (8) du présent décret doivent être portées sur les permis de conduire correspondants.

Toutefois les permis délivrés avant la parution du présent décret restent valables pour la conduite des véhicules selon les équivalences précitées même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

## CHAPITRE II

### CONDITIONS DE DELIVRANCE, DE VALIDITE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS DE CONDUIRE

Article 10 : L'âge minimum des candidats aux différentes catégories de permis de conduire prévues au chapitre premier du présent décret est fixé comme suit :

- 16 ans pour la catégorie "A1" ;
- 18 ans pour les catégories "A", "B" et "H" ;
- 20 ans pour les catégories "C", "D1" et "B+E"
- 21 ans pour les catégories "D", "C+E" et "D+E".

Sans préjudice des dispositions de l'article trois (3) du présent décret, les titulaires de permis de conduire de la catégorie "B" et dont l'âge est inférieur à vingt (20) ans ne peuvent conduire que les voitures particulières comportant au maximum six (06) places assises. Toutefois, ils peuvent conduire les autres véhicules correspondant à cette catégorie dès l'âge de vingt (20) ans sans aucune procédure supplémentaire.

Article 11 : Nonobstant les dispositions de l'article quatre (4) du présent décret, les permis de conduire des véhicules de toutes catégories ne peuvent être délivrés que sur présentation d'un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de tout handicap physique ou maladie incompatible avec l'obtention du permis de conduire ou avec son renouvellement .

Un arrêté conjoint des Ministres du Transport et de la Santé Publique fixe la liste des handicaps physiques et des maladies qui nécessitent un aménagement spécial des véhicules et/ou le port et l'utilisation par le conducteur d'appareils et de prothèses ainsi que les autres cas spéciaux de handicaps physiques, qui requièrent l'avis de la commission spécialisée indiquée à l'article douze du présent décret.

Article 12 : Il est créé au sein du Ministère du Transport, une commission spécialisée chargée d'étudier et d'émettre un avis sur les cas mentionnés aux articles 11 et 16 du présent décret et qui lui sont soumis par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Article 13 : La commission spécialisée mentionnée à l'article douze du présent décret se compose comme suit :

- Président : Le Directeur Général de l'Agence Technique des Transports Terrestres ou son représentant.
- Membres :
  - un médecin représentant le Ministère de la Santé Publique ;

- un représentant du Ministère des Affaires Sociales.
- un responsable du service chargé de la réception des véhicules de l'Agence Technique des Transports Terrestres

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné parmi le personnel de l'Agence Technique des Transports Terrestres.

Le Président de la commission peut inviter à siéger toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

Les membres de la commission spécialisée sont désignés par décision du Ministre du Transport sur proposition de leurs organismes d'appartenance.

Article 14 : La commission spécialisée se réunit sur convocation de son Président chaque fois que nécessaire. La commission ne délibère valablement qu'en présence du médecin et de la majorité de ses membres. En cas d'absence du médecin ou si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit une deuxième fois et délibère valablement quelque soit le nombre des présents. La commission spécialisée arrête ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Les travaux de la commission spécialisée sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.

Article 15 : La durée maximum de validité des permis de conduire selon la catégorie du permis et l'âge de son titulaire est fixée comme suit

- 1) catégories "A1", "A", "B", "B+E" et "H" :
  - dix (10) ans jusqu'à ce que l'âge du conducteur concerné atteigne soixante (60) ans.
  - cinq (5) ans, entre l'âge de soixante (60) ans et l'âge de soixante-seize (76) ans.
  - trois (3) ans à partir de l'âge de soixante-seize (76) ans.
- 2) catégories "C" ; "C+E", "D" , "D+E" et "D1" :
  - trois (3) ans jusqu'à ce que l'âge du conducteur concerné atteigne l'âge de soixante (60) ans.
  - deux (2) ans entre l'âge de soixante ans et l'âge de soixante-seize (76) ans.
  - un an à partir de l'âge de soixante-seize (76) ans.

Article 16 : Nonobstant les dispositions de l'article quinze ci-dessus, la validité du permis de conduire pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée par les services spécialisés du Ministère du Transport après avis de la commission spécialisée visée à l'article douze du présent décret, si lors de la délivrance ou du renouvellement dudit permis, il est constaté que son demandeur est atteint d'une affection compatible avec l'obtention de ce permis mais qu'elle est susceptible de s'aggraver.

Article 17 : S'il s'avère, lors de la délivrance du permis de conduire ou suite à l'une des opérations y afférentes, que le titulaire du titre est atteint de l'un des handicaps figurant sur la liste visée à l'article onze (11) du présent décret, les services spécialisés du Ministère du Transport procéderont à l'application des dispositions ci-après :

- S'il s'avère que le conducteur est atteint d'un handicap nécessitant un aménagement spécial du véhicule , il lui sera attribué un nouveau permis de conduire en remplacement de l'ancien comportant la ou les catégories obtenues selon la nature du handicap sans passer un examen à cet effet.

- S'il s'avère que le conducteur est atteint d'un handicap incompatible avec l'obtention d'un permis de conduire conformément à l'avis de la commission spécialisée visée à l'article douze (12) du présent décret, le permis de conduire lui sera retiré et ne peut être renouvelé.

### **CHAPITRE III**

#### **PROCEDURES NECESSAIRES POUR L'OBTENTION DU**

#### **PERMIS DE CONDUIRE ET POUR LA TRANSFORMATION DES BREVETS MILITAIRES**

##### **Paragraphe premier**

##### **DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE**

Article 18 : Toute personne désirant obtenir un permis de conduire d'une des catégories prévues à l'article trois (3) du présent décret, doit en faire une demande auprès de l'un des services régionaux spécialisés du Ministère du Transport.

Article 19 : La demande d'obtention d'un permis de conduire, doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une photocopie de la carte d'identité nationale ;
- deux photos d'identité récentes ;
- une photocopie de l'ancien permis de conduire en cas de demande d'extension de catégorie ;
- un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de tout handicap physique et de toute maladie incompatibles avec l'obtention du permis de conduire demandé ;
- une quittance de paiement des droits exigés.

Ces droits doivent être acquittés avant l'inscription à chaque épreuve. Ils ne donnent pas lieu à remboursement en cas d'absence du candidat aux épreuves programmées.

Article 20 : Il n'est pas permis au candidat désirant passer l'examen pour l'obtention de l'une des catégories de permis de conduire de déposer plus d'une seule demande à cet effet.

Il est, en particulier, interdit de présenter des demandes multiples pour le même objet à des centres d'examens différents.

##### **Paragraphe 2**

##### **EXAMEN DE PERMIS DE CONDUIRE**

Article 21 : Le candidat à l'une des catégories de permis de conduire subit un examen devant un examinateur désigné par le Ministre du Transport. Cet examen comporte deux épreuves :

- une épreuve théorique : cette épreuve se rapporte aux dispositions du code de la route et de ses textes d'application, à la sécurité routière, au secourisme, à la maîtrise de l'énergie, à la mécanique et l'électricité automobiles et au transport par route de matières dangereuses ;

– une épreuve pratique : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude du candidat à la conduite et à la maîtrise du véhicule ainsi que son degré d'application des règles de circulation. Elle se déroule en deux étapes :

- une épreuve de circulation sur route ;
- une épreuve de manœuvres dans un parc spécialement aménagé à cet effet.

L'annexe n° 1 du présent décret fixe le programme des examens de permis de conduire pour les différentes catégories.

Article 22 : Seuls les candidats admissibles à l'épreuve théorique sont autorisés à passer l'épreuve pratique.

Les candidats au permis de conduire de la catégorie "A1" ne sont soumis qu'à l'épreuve théorique.

Le candidat qui échoue dans l'une des deux étapes de l'épreuve pratique doit repasser cette épreuve pratique avec ses deux étapes conformément aux conditions prévues par le présent décret.

Article 23 : En cas de réussite à l'épreuve pratique visée à l'article 21 du présent décret, l'examineur délivre au candidat un permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie obtenue portant, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou les véhicules pouvant être conduits.

Article 24 : S'il a réussi à l'épreuve théorique, le candidat conserve le bénéfice de cette admission pendant une année mais ne peut, durant cette période, passer plus de six épreuves pratiques.

Le dossier est considéré comme nul en cas de non inscription à l'épreuve théorique ou pratique pendant une période supérieure à un an à compter de la dernière inscription sur ledit dossier.

Article 25 : Les candidats présentant des handicaps physiques ou atteints de maladies nécessitant un aménagement spécial du véhicule et/ou le port et l'utilisation d'appareils et de prothèses et les candidats atteints d'autres handicaps sont convoqués par les services régionaux spécialisés relevant du Ministère du Transport qui se chargent de dresser, au vu d'un certificat médical, un procès-verbal mentionnant les aménagements que doit comporter le véhicule pour l'apprentissage de la conduite et/ou les appareils et les prothèses à porter et à utiliser conformément aux dispositions de l'arrêté conjoint visé à l'article onze (11) du présent décret.

Une copie de ce procès-verbal est remise à l'intéressé.

Les autres cas de handicaps physiques seront présentés à la commission spécialisée prévue à l'article douze (12) du présent décret.

Article 26 : Une fois l'aménagement demandé effectué, le véhicule est soumis à une opération de réception à titre isolé par les services régionaux spécialisés du Ministère du Transport.

Si le résultat de la réception est satisfaisant, il sera délivré à l'intéressé une autorisation provisoire valable pendant deux mois, renouvelable. Cette autorisation indique les conditions nécessaires pour l'utilisation du véhicule par le candidat pour l'apprentissage de la conduite et pour le déroulement de l'épreuve pratique de l'examen de permis de conduire.

Article 27 : Les épreuves pratiques, prévues à l'article 21 du présent décret, ne peuvent être effectuées que sur des véhicules répondant aux conditions auxquelles doivent répondre les véhicules d'enseignement de la conduite.

Cette disposition s'applique à toutes les catégories de véhicules à l'exception des motocyclettes, des tracteurs agricoles, des remorques et des semi-remorques et des véhicules spécialement aménagés pour les personnes atteintes de handicaps physiques ou de maladies.

Article 28 : Sont considérées comme nulles, les épreuves passées par un candidat, dans les cas suivants :

- durant la période où le candidat est privé de passer l'examen pour l'obtention d'un permis de conduire ;
- conduite contrairement à une décision de perte de validité du permis de conduire ou en cas de son retrait ;
- en cas de fausses indications relatives à l'identité ;
- en cas de fraude ou de tentative de fraude pendant le déroulement de l'examen ;
- s'il y a eu substitution ou tentative de substitution de personnes.

En plus des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le candidat ne peut, dans ces cas, repasser l'examen du permis de conduire qu'après une année.

Article 29 : L'extension du permis de conduire à une nouvelle catégorie peut être effectuée dans les cas suivants :

- l'obtention d'un brevet militaire de la catégorie demandée ;
- la réussite à l'examen nécessaire pour l'obtention de la nouvelle catégorie ;
- la transformation d'un permis de conduire étranger portant la catégorie demandée en permis tunisien.

Article 30 : Tout candidat à l'une des catégories de permis de conduire peut être soumis à une opération de contrôle, effectuée par les agents du Ministère du Transport chargés du contrôle du déroulement des examens de permis de conduire et habilités à cet effet .

En cas de refus de se soumettre à l'opération de contrôle, le résultat de l'épreuve subie est annulé et le candidat ne peut repasser l'examen de permis de conduire qu'après une année.

### **Paragraphe 3**

#### **RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE**

Article 31 : Les permis de conduire doivent être renouvelés dans les cas suivants :

- à l'expiration de leur durée de validité ;
- en cas de transformation d'un permis de conduire étranger dont l'origine est tunisienne.

Article 32 : Toute demande de renouvellement de permis de conduire doit être présentée sur un imprimé délivré par les services régionaux compétents du Ministère du Transport, elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

- l'original du permis de conduire à renouveler ;
- un certificat médical délivré conformément aux conditions prévues à l'article onze (11) du présent décret.
- deux photos d'identité récentes ;
- une photocopie de la carte d'identité nationale ;
- une quittance de paiement des droits exigés.

#### Paragraphe 4

##### OBTENTION D'UN DUPLICATA DE PERMIS DE CONDUIRE

Article 33 : Un duplicata du permis de conduire peut être délivré dans les deux cas suivants :

- perte ou vol du permis de conduire ;
- Altération partielle ou totale du permis de conduire.

Article 34 : Toute demande de duplicata de permis de conduire doit être formulée sur un imprimé délivré par les services régionaux spécialisés du Ministère du Transport ; elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

– le permis altéré ou une attestation de perte délivrée par les services de la Sûreté ou de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation attestant que ledit permis n'est pas sous le coup d'une suspension et n'a pas perdu sa validité ;

– un certificat médical, délivré suivant les conditions prévues à l'article onze (11) du présent décret, dans le cas où la validité du permis de conduire objet de la demande a expiré ;

- une photocopie de la carte d'identité nationale ;
- deux photos d'identité récentes ;
- une quittance de paiement des droits exigés

Si le demandeur ne réside pas en Tunisie, il doit joindre à son dossier une attestation délivrée par les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire dans le pays de résidence justifiant que ledit permis n'a pas perdu sa validité et n'est pas sous le coup d'une suspension et que le demandeur n'a pas transformé son permis tunisien en permis étranger.

#### Paragraphe 5

##### TRANSFORMATION DU BREVET

##### MILITAIRE EN PERMIS DE CONDUIRE CIVIL

Article 35 : Les brevets militaires délivrés par le Ministère de la Défense Nationale aux conducteurs militaires en activité, ainsi qu'à ceux relevant des forces de sécurité intérieure, peuvent être transformés en permis de conduire civils de même catégorie et ce, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la validation du brevet par les autorités militaires.

En cas d'extension d'une nouvelle catégorie au brevet militaire, cette catégorie peut être étendue au permis civil.

La transformation d'un brevet militaire en un permis de conduire civil est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un permis de conduire civil de la même catégorie, ou lorsque ce dernier a perdu sa validité, ou fait l'objet d'une mesure de retrait. Cette transformation ne peut être obtenue qui si la condition d'âge prévue par le présent décret est remplie.

Article 36 : Toute demande de transformation de brevet militaire doit être présentée sur un imprimé délivré par les services régionaux compétents relevant du Ministère du Transport, elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

– une autorisation de transformation délivrée par les autorités militaires et portant la mention "militaire en activité" ou "agent des forces de sécurité intérieure en activité" ;

– deux photos d'identité récentes ;

– un certificat médical, délivré dans les conditions prévues à l'article onze (11) du présent décret ;

– une quittance de paiement des droits exigés.

Toute extension du permis de conduire civil à une catégorie portée sur le brevet militaire est soumise aux mêmes conditions mentionnées par le présent article.

#### CHAPITRE IV

##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37 : Nul ne peut conduire un cyclomoteur après les échéances fixées par le calendrier suivant s'il n'est titulaire du permis de conduire de la catégorie " A1 " ou d'une catégorie équivalente :

| Echéance                | Age du conducteur            |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>31 décembre 2000</b> | <b>de 16 à 25 ans inclus</b> |
| <b>31 décembre 2001</b> | <b>de 26 à 40 ans inclus</b> |
| <b>31 décembre 2002</b> | <b>Plus de 40 ans</b>        |

Article 38 : Les titulaires des permis de conduire des catégories A, A1, B ou H ou des catégories équivalentes délivrés avant la parution du présent décret doivent renouveler leurs permis de conduire selon les échéances fixées par le calendrier suivant :

| Echéance de renouvellement | Date de Délivrance<br>du Permis de Conduire |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>31 décembre 2000</b>    | <b>Avant le 1/1/1986</b>                    |
| <b>31 décembre 2001</b>    | <b>Du 1/1/1986 au 31/12/1992</b>            |
| <b>31 décembre 2002</b>    | <b>A compter du 1/1/1993</b>                |

## CHAPITRE V

### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 : Les agents de la Sûreté et de la Garde Nationales chargés de la police des routes et de la circulation peuvent retirer un permis de conduire s'ils constatent que son titulaire est atteint de l'un des handicaps prévus sur la liste visée à l'article onze du présent décret sans que l'aménagement spécial à porter sur le véhicule et/ou les appareils et les prothèses à porter et à utiliser par le conducteur soient mentionnés sur ce permis.

Dans ce cas, il sera délivré au conducteur un permis provisoire valable pour un mois. Le permis original sera alors transmis dans un délai maximum de cinq jours aux services spécialisées du Ministère du Transport pour décision dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du retrait du permis.

Article 40 : Les permis de conduire doivent être conformes :

- au modèle figurant à l'annexe 2 pour les permis délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2002 ;
- au modèle figurant à l'annexe 3 pour les permis délivrés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Article 41 : Le permis de conduire doit comporter les mentions suivantes :

1. les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité et le numéro de la carte d'identité nationale du titulaire du permis de conduire ;
2. le numéro, la date et le lieu d'établissement ;
3. la, ou (les) catégorie (s) obtenue (s) et sa (leurs) validité (s) ;
4. la nature, la date et le lieu de l'opération demandée ;
5. les catégories de permis de conduire obtenues par équivalence ;
6. les restrictions et les mentions particulières .

Article 42 : Les documents constituant les dossiers relatifs à l'obtention des permis de conduire seront conservés :

- à titre permanent concernant les dossiers relatifs au premier établissement du permis de conduire, à l'extension de catégories et à la transformation des brevets militaires et des permis de conduire étrangers ;
- cinq ans, pour les dossiers relatifs à l'obtention de duplicata de permis de conduire ;
- trois ans, pour les dossiers relatifs au renouvellement des permis de conduire.

Article 43 : Tous les manuels et supports utilisés pour l'enseignement des règles générales de la circulation, de la signalisation routière, de la maîtrise de l'énergie et de la mécanique automobile doivent porter le visa d'approbation du Ministère du Transport.

Article 44 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret N° 85-1112 du 29 août 1985 et l'arrêté du 17 septembre 1985 seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la route promulgué par la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 45 : Les Ministres de l'Intérieur, du Transport, de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## ANNEXE 1

### Programme des examens de permis de conduire

#### PREAMBULE :

Les conducteurs des véhicules à moteur doivent avoir les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de :

1. discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité ;
2. maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer des situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent ;
3. observer les dispositions légales en matière de signalisation routière, de circulation routière et de transport de matières dangereuses, notamment celles qui ont pour objet de prévenir des accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation ;
4. déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux en relation avec la sécurité et pouvoir y remédier ;
5. tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (fatigue, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, déficience de la vue, etc.) en vue de sauvegarder toutes les facultés nécessaires pour une conduite sûre ;
6. contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier les usagers vulnérables, par une attitude respectueuse d'autrui.

#### Partie 1 : Le véhicule

1. les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules ;
2. les équipements de sécurité des véhicules ;
3. les règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (limitation des émissions polluantes, limitation du bruit émanant du véhicule, etc.) ;
4. les vérifications de l'état des pneus, des freins, des feux , et des autres accessoires des véhicules en cas de nécessité absolue etc. ;
5. l'utilisation des accessoires du véhicule ;
6. les règles administratives relatives aux véhicules :
  - La réception et l'homologation ;
  - L'immatriculation ;
  - La visite technique ;
7. les indications relatives à la vitesse maximale autorisée ;
8. les véhicules prioritaires et les véhicules d'intervention urgente ;
9. les véhicules à progression lente ;

10. dispositions relatives à la conduite des véhicules par des personnes atteintes de handicaps ou de maladies compatibles avec l'obtention du permis de conduire ;

11. la conduite des matériels des travaux publics, des matériels industriels et des engins spéciaux.

### **Partie 2 : Le conducteur**

1. définition des catégories de permis de conduire ;

2. l'importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers de la route ;

3. fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment le temps de réaction et les modifications du comportement du conducteur liés aux effets de la fatigue, des états émotionnels, de l'alcool, des médicaments etc. ;

4. la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

5. le stage probatoire pour les nouveaux titulaires de permis de conduire ;

6. les durées de conduite et de repos pour les conducteurs de certaines catégories de véhicules.

### **Partie 3 : Les autres usagers de la route**

1. risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables, tels que les enfants, les piétons, les cyclistes ;

2. risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité.

### **Partie 4 : Règles de circulation**

Dispositions réglementaires en matière de circulation routière concernant notamment les points suivants :

1. la montée et la descente du véhicule ;

2. le démarrage et l'insertion dans la circulation ;

3. la position sur la chaussée ;

4. la vitesse ;

5. la conduite sur routes droites ;

6. la conduite dans les virages ;

7. le croisement ;

8. le dépassement ;

9. l'arrêt et le stationnement ;

10. les règles de priorité ;

11. le changement de direction ;

12. la conduite à tenir à l'approche de parties spéciales de la route :

- carrefours giratoires ;

- passages à niveau ;

- arrêts de métros et d'autobus ;

- passages pour piétons ;

- les longues pentes et descentes ;

13. la circulation sur les autoroutes ;

14. l'utilisation des dispositifs d'éclairage et de signalisation ;

15. le transport de personnes ;

16. le chargement des véhicules,

17. les dispositions relatives aux piétons ;

18. les dispositions relatives aux cycles et motocycles ;

19. les dangers particuliers :

leur signalisation et la conduite à tenir (rétrécissement de la chaussée, chaussée glissante, travaux, chute de pierres, gravillons, ....) ;

20. La distance de sécurité, la distance de freinage et la distance d'arrêt.

### **Partie 5 : La route**

1. la signalisation routière :

-les indications des agents chargés des règles de circulation ;

-la signalisation lumineuse ;

-les signaux routiers ;

-les marques routières ;

2. les composantes des différents types de routes et les prescriptions réglementaires qui en découlent ;

3. risques de conduite liés aux différents états de la chaussée notamment leur variation avec les conditions atmosphériques, de jour et de nuit ;

4. le transport exceptionnel (catégories C et C+E)

### **Partie 6 : Infractions et sanctions**

1. infractions ordinaires ;

2. infractions graves et sanctions correspondantes ;

3. délits et crimes et sanctions correspondantes ;

4. retrait du permis de conduire ;

5. permis à points ;

6. interdiction de passer l'examen du permis de conduire ;

7. saisie des véhicules ;

8. immobilisation des véhicules à titre préventif ;

9. sanctions liées aux homicides et blessures involontaires ;

10. délit de fuite.

### **Partie 7 : Autres dispositions**

1. organisation des transports terrestres :

1.1 le transport de personnes ( pour les catégories D, D+E et D1) ;

- les documents exigés pour la circulation des véhicules ;

- les couleurs et les marques distinctives ;

- les sanctions ;

- les interdictions d'accès aux véhicules ;



- les équipements obligatoires ;
- les conditions relatives au transport de personnes ;

1.2 le transport de marchandises ( pour les catégories C et C+E) :

- les documents exigés pour la circulation des véhicules;
- les marques distinctives ;
- les sanctions ;
- les équipements obligatoires ;
- les conditions relatives au transport de marchandises;

2. le transport par route de matières dangereuses :

- 2.1 Etiquettes de danger et marques distinctives ( pour toutes les catégories de permis de conduire) ;

- 2.2 Dispositions réglementaires relatives au transport par route des matières dangereuses (pour les catégories "C" et "C+E") ;

3. facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et des personnes transportées ;

4. la réglementation relative aux pièces exigées pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite;

5. les règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas de panne ou d'accident (baliser, alerter) et les mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route (premiers secours d'urgence) ;

6. Les éléments liés à la conduite rationnelle et à l'économie d'énergie;

7. notions sur la mécanique et l'électricité automobile: pouvoir détecter les défauts les plus courantes susceptibles d'affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux, les rétroviseurs, les laves-glaces, les système d'échappement, etc.

## **Partie 8 : Les manœuvres**

Catégories A1 et A :

1. Demi-tour en U ;
2. Cercle ;
3. Slalom ;
4. Huit imaginaire ;
5. Conserver l'équilibre du véhicule à différentes vitesses ;
6. Mettre la moto sur la béquille ;
7. Prendre de la béquille ;

8. Déplacer en marchant à côté ;

9. Freiner ;

10. Démarrer en côte ;

11. Contourner un obstacle ;

12. Freinage d'urgence ;

13. Conserver l'équilibre lorsque le conducteur est accompagné d'un passager ;

14. Conduire à vitesse réduite ;

15. Passage entre deux piquets ;

## **Catégories B et D1 :**

1. Marche avant dans un couloir étroit ;

2. Marche arrière :

-rectiligne ;

-dans un couloir étroit ;

-pour tourner à droite/gauche ;

3. Garer le véhicule :

-parallèlement au trottoir en marche avant ;

-parallèlement au trottoir en marche arrière ;

-perpendiculairement au trottoir en marche avant ;

-perpendiculaire au trottoir en marche arrière ;

4. Demi-tour en U ;

5. Démarrer en montée ;

6. Exercices de freinage ;

7. Freinage d'urgence ;

8. Faire demi-tour en utilisant la boîte de vitesses.

## **Catégories C, C+E, D, D+E, B+E et H :**

1. Marche avant dans un couloir étroit

2. Marche arrière :

-rectiligne ;

-avec changement de file ;

-pour tourner à droite/gauche ;

3. Garer le véhicule :

-dans une aire de chargement ;

-dans une aire de stationnement

-dans un garage ;

-dans une voie étroite ;

4. Démarrer en montée ;

5. Atteler et dételé.

[illegible]

No. 8-2-1

|                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الوكالة الفنية للتشخيص<br>رخصة قيادة                                                              |                | الوكالة الفنية للتشخيص<br>رخصة قيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| NUMERO<br>DELIVRE LE<br>A<br>ب                                                                    | مستند<br>مكتوب | الوكالة الفنية للتشخيص<br>رخصة قيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| NOM :<br>PRENOM :<br>NOM DE L'ÉPOUX :<br>N° C.I.N. :<br>NÉ(E) LE :<br>A<br>NATIONALITE<br>ADRESSE |                | الوكالة الفنية للتشخيص<br>رخصة قيادة<br>PERMIS DE CONDUIRE<br>NUMERO :<br>RESTRICTIONS :<br>Option :<br>Efficacité de :<br>Numero du permis étranger :<br>Date de délivrance :<br>Pays d'origine :<br>Etat de l'avis :<br>Etat de l'avis :<br>Etat de l'avis :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| A1<br>A<br>B<br>C<br>D<br>D1<br>B+E<br>E<br>D+E<br>M                                              |                | C<br>E<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100 |  |

Document communiqué par la Direction Générale de l'Enregistrement et des Timbres

**Annexe 3**  
**Modèle du permis de conduire**  
 (devant être utilisé à compter du 1er janvier 2002)

Page 1

REPUBLIQUE TUNISIENNE  
 الجمهورية التونسية  
 رخصة سياقة

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Numéro du permis de conduire 2. Date de délivrance du permis de conduire 3. Nom 4. Prénom 5. Date et lieu de naissance 6. Numéro de la carte d'identité nationale 7. Adresse du titulaire du permis de conduire 8. Catégorie 9. Date de délivrance par catégorie 10. Date d'expiration par catégorie 11. Restriction 12. Permis transitoire (type / numéro du permis étranger ou du travail étranger) 13. Nature de l'expression 14. Numéro relatif à la gestion des imprimés du permis de conduire

Page 1

REPUBLIQUE TUNISIENNE  
 الجمهورية التونسية  
 رخصة سياقة

1. 22/123456789 2. 20/04/83

3. Foulon  
 4. BEN FOULEN  
 5. 25/08/60 à Tunis

6. 60/06/25  
 7. 1456737  
 8. 1000 تونس

9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Numéro du permis de conduire 2. Date de délivrance du permis de conduire 3. Nom 4. Prénom 5. Date et lieu de naissance 6. Numéro de la carte d'identité nationale 7. Adresse du titulaire du permis de conduire 8. Catégorie 9. Date de délivrance par catégorie 10. Date d'expiration par catégorie 11. Restriction 12. Permis transitoire (type / numéro du permis étranger ou du travail étranger) 13. Nature de l'expression 14. Numéro relatif à la gestion des imprimés du permis de conduire



**Décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire.**

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre du Transport,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 78,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l'Intérieur ;

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire et les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement ;

Vu le décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaire aux dispositions du Code de la Route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables;

Vu le décret n° 2000-143 du 24 janvier 2000, relatif au fichier national des infractions à la circulation;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et de la Justice ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

**CHAPITRE PREMIER**

**DISPOSITIONS GENERALES**

Article premier : Le présent décret fixe :

- le capital de points affecté à chaque permis de conduire,
- le nombre de points à retirer lorsque l'une des infractions à la circulation, prévues par le présent décret est commise et les procédures de ce retrait,
- les conditions de reconstitution partielle ou totale des points perdus avant l'épuisement du total de ces points,
- le délai minimum avant de pouvoir passer l'examen en vue de l'obtention d'un nouveau permis de conduire lorsque le permis de conduire perd sa validité suite à l'épuisement du total de points.

**CHAPITRE II**

**CAPITAL DE POINTS ET RETRAIT DE POINTS**

Article 2 : Il est alloué à chaque permis de conduire un capital de quatorze (14) points.

Article 3 : Chacune des infractions au Code de la Route ci-après, lorsqu'elle est commise, donne lieu à un retrait de points du capital de points alloué au permis de conduire conformément au barème suivant :

**1. Retrait de six (6) points :**

– Homicide involontaire consécutif à un accident de circulation lorsque le conducteur n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.

– Blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsque le conducteur n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite et ayant entraîné une incapacité d'une durée de 90 jours ou plus.

**2. Retrait de quatre (4) points :**

– Dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus.

– Conduite sans avoir obtenu la catégorie requise.

– Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.

– Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

– Traversée des passages à niveau équipés de barrières ou de demi-barrières lorsque celles-ci sont en état de fonctionnement.

– Marche arrière sur la chaussée des autoroutes.

– Circulation en sens contraire ou demi-tour sur les autoroutes notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux.

**3. Retrait de trois (3) points :**

– Blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsque le conducteur n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite et ayant entraîné une

incapacité d'une durée de plus de 30 jours sans excéder 90 jours.

- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h et de moins de 40 km/h.

- Non respect des signaux et des indications d'arrêt.

- Dépassement interdit.

- Arrêt ou stationnement sur la chaussée des autoroutes.

- Conduite contrairement à un arrêté de retrait de permis de conduire.

- Fuite de tout conducteur après avoir occasionné des dégâts matériels à un autre véhicule essayant ainsi de se soustraire à sa responsabilité civile.

- Pose, utilisation ou installation d'un dispositif de détection de radar dans les véhicules.

#### 4. Retrait de deux (2) points :

- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de moins de 30 km/h;

- Stationnement sur les accotements et les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes sans raison valable.

- Non respect de la priorité.

- Refus de céder la priorité aux véhicules prioritaires

- Occasionner une gêne ou un danger à la circulation en posant ou en jetant des objets sur la chaussée ou ne pas les avoir enlevés en temps opportun.

- Ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter l'écoulement d'huiles ou de produits qui causent le dérapage ou l'éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule.

- Croisement à gauche.

- Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.

- Utilisation du terre-plein séparant les chaussées des autoroutes et notamment l'arrêt et le stationnement.

- Utilisation des feux de route la nuit, lors du croisement ou de la circulation derrière un autre véhicule.

- Circulation sans feux la nuit ou par temps de brouillard.

- Dépassement de la durée de conduite prescrite.

- Non respect des durées de repos séparant deux durées de conduite.

- Non mise en fonctionnement de l'appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos.

- Circulation en sens interdit ou circulation sur les voies ferrées.

#### 5. Retrait d'un (1) point :

- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 10km/h et de moins de 20km/h.

- Arrêt ou stationnement dangereux.

- Conducteur n'ayant pas averti les autres usagers de la route par les signaux réglementaires en cas de panne survenue à son véhicule sur la route ou en cas d'accident ou de danger imminent.

- Conducteur n'ayant pas averti les autres usagers de la route par les signaux réglementaires lorsque tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la route.

- Non-utilisation de la ceinture de sécurité par le conducteur.

6. Il sera procédé au retrait de dix (10) points du capital de points affecté au permis de conduire lorsqu'il est établi que le conducteur qui a causé l'homicide ou la blessure involontaires a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.

Article 4 : Dans le cas où plusieurs des infractions mentionnées à l'article trois du présent décret sont commises simultanément, le retrait de points qu'elles entraînent est cumulé dans les limites suivantes:

- Quatre (4) points, pour plus de deux infractions ordinaires.

- Six (6) points, pour plus d'une infraction grave ou plus d'une infraction ordinaire et une infraction grave en même temps.

- sept (7) points, pour une infraction grave et un délit en même temps ou pour plusieurs infractions ordinaires et un délit en même temps

– Huit (8) points, pour plus d'un délit ou plusieurs infractions graves et un délit en même temps.

Article 5 : Il est procédé à un retrait de points du capital de points alloué au permis de conduire lorsqu'il est établi que son titulaire a commis l'une des infractions citées à l'article trois (3) du présent décret.

Lorsqu'il s'agit d'infractions ordinaires, l'infraction est considérée comme établie lorsque le contrevenant paye l'amende à titre définitif et ce, compte tenu des délais prévus par l'article 111 du Code de la Route ou après un jugement de condamnation devenu définitif si le contrevenant opte pour le règlement judiciaire.

Le retrait de points ne peut avoir lieu s'il y a infraction grave, délit ou crime qu'après un jugement de condamnation devenu définitif prononcé par le tribunal compétent.

Article 6 : Lorsque le conducteur commet l'une des infractions à la circulation entraînant le retrait de points, l'agent verbalisateur délivre au conducteur un document mentionnant :

- L'infraction commise ;
- Le retrait de points résultant de cette infraction après paiement définitif de l'amende ou jugement de condamnation devenu définitif prononcé par le tribunal compétent ;
- Les procédures de perte et de reconstitution des points ;
- Les procédures à suivre en cas de perte totale du capital de points et notamment l'obligation de remettre le permis de conduire aux services spécialisés du Ministère de l'Intérieur ;
- La possibilité pour le contrevenant de consulter le capital de points restant.

Article 7 : Les copies des procès-verbaux et les quittances de paiement définitif des amendes relatives aux infractions ordinaires ainsi que les copies des jugements relatifs à des infractions donnant lieu à un retrait de points sont transmises à l'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation dans un délai ne dépassant pas

quinze (15) jours à compter de la date de paiement définitif de l'amende ou de la date du jugement de condamnation devenu définitif prononcé par le tribunal compétent.

Article 8 : L'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation visé à l'article 116 du Code de la Route, procède au retrait automatique du nombre de points conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret et ce, après réception d'une copie du procès-verbal et de la quittance de paiement définitif de l'amende, des agents verbalisateurs lorsqu'il s'agit d'infractions ordinaires ou après réception du greffe du tribunal, d'une copie du jugement définitif prononcé à l'encontre du contrevenant. Dans ce cas, le retrait des points est effectué nonobstant l'exécution de la sanction.

Article 9 : En cas de perte de la moitié ou plus du capital des points affectés à un permis de conduire, l'autorité chargée du fichier national des infractions informe le contrevenant au moyen d'un document comportant outre les informations citées à l'article 6 ci-dessus, ce qui suit :

- Le nombre de points objet du retrait et le reliquat du capital de points.
- Avertissement au contrevenant que l'épuisement total du capital de points entraîne la perte de la validité du permis de conduire et l'obligation de le remettre aux services spécialisés du Ministère de l'Intérieur.
- Les conditions relatives à la reconstitution partielle ou totale des points.

## CHAPITRE IV

### RECONSTITUTION DES POINTS

Article 10 : Tout conducteur peut obtenir la reconstitution partielle ou totale des points perdus selon les conditions prévues par le présent décret.

Article 11 : Les points objet d'un retrait sont réintégrés au capital de points du permis de conduire si son titulaire n'a pas commis une nouvelle infraction nécessitant un retrait de points dans un délai de deux ans à compter de la date d'un jugement de condamnation devenu définitif ou de paiement de l'amende relative à cette infraction.

La durée de retrait du permis de conduire prévue à l'article 92 du Code de la Route n'est pas comptée dans le délai de deux ans précité.



Article 12 : Le titulaire d'un permis de conduire peut obtenir la reconstitution de quatre (4) points s'il se soumet à une formation spécifique sur la circulation et la sécurité routières devant comporter notamment un programme de sensibilisation sur les causes et les conséquences des accidents de la route et qui vise essentiellement à réduire les comportements dangereux pendant la conduite.

Cette formation est organisée sous forme d'un stage d'une durée de trois(3) jours.

Le programme de cette formation figure dans l'annexe au présent décret.

La reconstitution partielle du capital de points n'est accordée qu'aux conducteurs qui ont perdu cinq (5) points au moins du capital de points de leurs permis de conduire.

Article 13 : La formation visée à l'article 12 ci-dessus peut être dispensée par toute personne physique ou morale inscrite sur une liste d'aptitude arrêtée annuellement par le Ministre du Transport après avis de la commission consultative prévue à l'article 20 du présent décret.

Article 14 : Toute personne physique ou tout promoteur d'un établissement de formation dans le domaine de la circulation et de la sécurité routière, désirant s'inscrire sur la liste d'aptitude visée à l'article 13 ci-dessus, doit répondre aux conditions suivantes :

- 1- Jouir de ses droits civiques ;
- 2- Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules et ayant exercé la profession depuis au moins 10 ans ou être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ;
- 3- Ne pas appartenir aux personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques locales, des Etablissements Publics à caractère Administratif et des Entreprises Publiques tels que définis par la législation en vigueur ;
- 4- Etre propriétaire ou locataire d'un local d'une superficie d'au moins 100m<sup>2</sup> et doté :
  - d'une entrée indépendante ;
  - d'un bureau d'accueil des clients ;
  - de deux salles réservées à la formation et équipées des moyens et outils pédagogiques nécessaires, notamment de moyens audio-visuels ;
  - d'un bloc sanitaire.
- 5 - Justifier de l'emploi à plein temps ou à titre occasionnel d'un psychologue.

Si le promoteur ne peut pas se consacrer à plein temps à la direction de l'établissement ou si la condition de l'aptitude professionnelle n'est pas remplie, il doit justifier de l'emploi d'un moniteur répondant aux conditions 1, 2 et 3 ci-dessus

La troisième condition ne s'applique pas aux centres de formation appartenant à l'Etat, aux Etablissements Publics à caractère Administratif et aux Entreprises Publiques

Article 15 : Les centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules autorisés conformément à la réglementation en vigueur, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 13 du présent décret.

Article 16 : La demande d'inscription sur la liste d'aptitude visée à l'article 13 doit être présentée sur imprimé délivré par l'Administration et être accompagnée des pièces suivantes :

- Bulletin n° 3 du demandeur de l'inscription délivré depuis moins de trois mois ;
- Justification de l'aptitude professionnelle du demandeur de l'inscription ou en cas d'emploi d'un moniteur, justification de cette aptitude pour ledit moniteur ;
- Engagement sur l'honneur, portant la signature légalisée sur imprimé réservé à cet effet, aux termes duquel le demandeur déclare ne pas appartenir aux personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques locales, des Etablissements Publics à caractère Administratif et des Entreprises Publiques tels que définis par la législation en vigueur ;
- Liste des supports utilisés pour la formation ;
- Calendrier des stages effectués au cours de l'année écoulée, nombre de stagiaires formés et liste des formateurs ;
- Copies des contrats de travail du moniteur et du psychologue ;
- Copie du titre de propriété ou contrat de location du local ;
- Attestation délivrée par les services spécialisés du Ministère du Transport établissant que le local répond aux conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Article 17 : La fin de stage est sanctionnée par la délivrance à tout participant d'une attestation de stage. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage.

La reconstitution partielle du capital de points après une formation spécialisée ne peut être autorisée qu'une seule fois tous les deux ans.

Article 18 : L'attestation de stage est transmise dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de fin de la formation à l'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation, laquelle doit procéder, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, à la reconstitution de quatre (4) points enregistrés au profit du titulaire de ladite attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par simple lettre. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

Article 19 : Les frais de la formation sont à la charge du participant.

Article 20 : La commission consultative prévue à l'article 13 du présent décret est composée comme suit :

- Un représentant du Ministère du Transport : Président
- Deux représentants du Ministère de l'Intérieur : Membres
- Un représentant de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle: Membre
- Un représentant de l'Agence Technique des Transports Terrestres : Membre

Le représentant de l'Agence Technique des Transports Terrestres assure le secrétariat de la Commission Consultative.

## CHAPITRE V

### PERTE DE LA VALIDITE DU PERMIS DE CONDUIRE ET CONDITIONS D'OBTENTION D'UN NOUVEAU PERMIS

Article 21 : Lorsque le capital de points affecté au permis de conduire est épuisé à la suite de la commission par son titulaire de plusieurs des infractions mentionnées à l'article 3 du présent décret, le permis de conduire perd sa validité quel que soit le nombre de catégories qu'il comporte et le genre de véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction.

Dans ce cas, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a remis son permis de conduire conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret.

Article 22 : Lorsque le titulaire du permis de conduire perd la totalité du capital de points, il doit être informé au moyen d'un document qui lui est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant outre les informations mentionnées à l'article 9 du présent décret, l'injonction de remettre son permis aux services du Ministère de l'Intérieur chargés de la police de la route et de la circulation dans un délai d'une semaine à compter de la réception de ladite lettre.

Article 23 : La demande d'obtention d'un nouveau permis de conduire doit être accompagnée du certificat de stage visé à l'article 17 du présent décret.

Article 24 : Il ne peut être délivré un nouveau permis de conduire à l'intéressé qu'après avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie A seulement ou de la catégorie B délivré, depuis au moins trois ans, à la date de la perte de validité dudit permis sont dispensés de l'épreuve pratique.

Article 25 : Si le permis de conduire qui a perdu sa validité, comporte plusieurs catégories, son titulaire peut passer les examens nécessaires pour l'obtention d'une seule catégorie. En cas de réussite conformément aux dispositions prévues à l'article 24 du présent décret, il peut obtenir les autres catégories perdues conformement au tableau d'équivalence suivant :

| Catégories | Catégories équivalentes         |
|------------|---------------------------------|
| A          | A1                              |
| B          | A, A1, B+E, H                   |
| C          | A, A1, B, B+E, D1, H            |
| D          | A, A1, B, B+E, C, D1, D+E, H    |
| C + E      | A, A1, B, B+E, C, D, D1, D+E, H |

Article 26 : Une attestation de réussite à l'examen du permis de conduire est transmise par les services spécialisés du Ministère du Transport à l'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation laquelle, doit procéder à l'enregistrement des nouvelles données dans le dossier de l'intéressé et il sera alloué un capital entier de points au nouveau permis de conduire

Le permis de conduire est délivré à son titulaire sous réserve que le permis annulé ne soit pas l'objet d'un arrêté de retrait en application de l'article 92 du Code de la Route. Dans ce cas, le permis de conduire est transmis au secrétariat de la commission technique concernée de retrait de permis de conduire qui le remet à son titulaire à l'expiration de la période de retrait décidée.

## CHAPITRE VI

### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 : Les informations relatives au capital de points d'un permis de conduire ne peuvent être fournies qu'aux personnes et autorités énumérées ci-après sur leur demande :

- Le titulaire du permis pour les informations le concernant uniquement et ce, directement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un mandataire ;
- Les officiers et agents de police judiciaire dans l'exercice de leurs compétences ;
- Les autorités judiciaires ;
- Les services compétents relevant du Ministère du Transport et les commissions techniques de retrait de permis de conduire prévues par l'article 95 du code de la route pour l'exercice de leurs compétences ;
- Les autorités compétentes étrangères, aux fins d'authentification du permis de conduire conformément aux accords internationaux en vigueur.

Article 28 : Le présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 29 : Les Ministres de l'Intérieur, de la Justice et du Transport sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret que sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## Annexe

### PROGRAMME DE FORMATION

- 1- Les facteurs généraux d'insécurité routière :
  - Notions sur le système du permis à points ;
  - Données statistiques sur les accidents de la route en Tunisie ;
  - Causes et circonstances des accidents ;
  - Dimension sociale de la sécurité routière ;
  - Notions sur le respect d'autrui et de partage de responsabilité ;
  - Actualisation des connaissances relatives au code de la route.
- 2- La vitesse et la sécurité routière :
  - Eléments de cinématique ;
  - Perception de la vitesse, le freinage et le choc ;
  - Le choix de la vitesse ;
  - Risques dans des situations extrêmes ;
  - Analyse de cas d'accidents ;
  - Analyse de l'infraction, rôle du contrôle et de la sanction ;

### 3- La fatigue et l'alcool :

- Rappel des dispositions réglementaires en vigueur ;
- Alcool et accidents de la route ;
- Le temps de conduite;
- Analyse de cas d'accidents

### 4 - Le dépassement :

- Rappel des dispositions réglementaires en vigueur ;
- Le dépassement et les accidents de la route ;
- Analyse de cas d'accidents.

### 5 - Conduite des véhicules du groupe lourd (pour les titulaires de permis de conduire des catégories C, C+E et D):

- Notions sur les particularités des véhicules lourds et leur conduite ;
- Rappel des dispositions réglementaires (vitesse, temps de conduite et de repos...);
- Notions sur le freinage, les distances de sécurité, de freinage, le chargement et les pneumatiques ;
- Prévention des risques et partage de l'espace entre les différents usagers ;
- Etude de cas d'accidents .

### 6 - Entretien avec un psychologue portant sur le comportement du stagiaire en rapport avec les infractions commises.

## **Décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi N° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi N° 96-62 du 15 juillet 1996 ;

Vu la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décète :

Article premier : Ce décret fixe les durées de conduite et de repos des conducteurs des véhicules suivants :

- Les camions dont le poids total autorisé en charge dépasse 12000 kilogrammes (kg) ;
- Les tracteurs routiers ;
- Les véhicules destinés au transport de matières dangereuses par route et dont le poids total autorisé en charge dépasse 3500 kg ;
- Les autobus et les autocars affectés aux services de transport public interurbain régulier et aux services de transport touristique ;

- Les voitures de louage ;

- Les voitures de taxis « grand tourisme ».

Article 2: La durée maximale de conduite effective est fixée à neuf (9) heures par jour indépendamment de la durée de travail pour les conducteurs salariés. Elle est répartie en deux séances ou plus, chacune d'entre elles ne dépassant pas quatre heures et demi.

Article 3 : Le conducteur doit, après quatre heures et demi de conduite continue, observer un repos d'une durée de quarante-cinq (45) minutes au moins. Ce repos n'est pas compté lorsque la dernière durée de conduite est suivie directement d'un repos quotidien ou d'un repos hebdomadaire.

Article 4 : Le repos, prévu à l'article précédent, peut être remplacé par des repos, d'au moins quinze minutes chacun, intercalés dans la période de conduite ou venant immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions de l'article trois du présent décret.

Article 5 : La période de repos citée à l'article quatre, doit être effective, le véhicule restera sous la responsabilité du conducteur s'il n'est pas utilisé durant cette période par une autre personne

Article 6 Pendant la conduite et le repos, le conducteur doit maintenir l'appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos en état de fonctionnement.

Il est aussi tenu de présenter, à toute réquisition des agents de contrôle, les enregistrements de l'appareil précité.

Article 7 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conducteurs des véhicules cités à l'article premier et devant être équipés de l'appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 : Le présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 9 : Les Ministres de l'Intérieur, du Transport et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **Décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000, relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 7;

Vu le décret n° 83-158 du 18 février 1983, relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

**Article premier :** Le présent décret fixe :

- les cas et les conditions dans lesquels il peut être procédé aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

– le taux d'alcool pur dont la présence dans le sang permet d'établir que le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique ;

– les conditions et les modalités du prélèvement sanguin et les modalités de l'examen biologique pour la détermination du taux d'alcool dans le sang.

## **Chapitre I**

### **CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN**

#### **ETAT ALCOOLIQUE**

Article 2: Tout conducteur de véhicule pourra être soumis aux épreuves de dépistage par l'air expiré. Ce dépistage est effectué par des appareils homologués par les services spécialisés du Ministère de la Santé Publique conformément à des normes reconnues.

Article 3 : Les agents de la Police et de la Garde Nationales habilités à soumettre les conducteurs aux épreuves de dépistage destinées à établir la preuve de l'état alcoolique feront procéder sans délai aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les cas suivants :

– lorsque les épreuves de dépistage de l'état alcoolique dans l'air expiré s'avèrent positives ;

– lorsque le conducteur refuse de subir les épreuves précitées ;

– lorsque l'état d'ivresse manifeste ou l'état de santé du conducteur ne permet pas l'exécution du dépistage dans l'air expiré ;

– lorsque le conducteur est suspecté d'être en état d'ivresse malgré le fait que les épreuves de dépistage de l'état alcoolique dans l'air expiré s'avèrent négatives et ce, dans les cas de blessures ou d'homicide involontaires suite à un accident de circulation.

Ces vérifications sont effectuées soit au moyen d'analyses et d'exams médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool dans le sang par l'analyse de l'air expiré à condition que cet appareil soit conforme à un type homologué par les services spécialisés du Ministère de la Santé Publique.

Article 4 : Si les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées au moyen d'analyses et d'exams médicaux cliniques et biologiques, les agents visés à l'article trois (3) ci-dessus présentent, sans délai, le conducteur à un médecin requis à cet effet, pour procéder au prélèvement sanguin qui sera ensuite soumis à l'examen biologique conformément aux conditions et aux modalités prévues par le présent décret.

Article 5 : Le refus de se soumettre aux procédures de dépistage de l'état alcoolique visées à l'article deux (2) ci-dessus, ainsi que le refus de se soumettre aux procédures de détermination du taux d'alcool dans le sang prévues à l'article trois (3) du présent décret sont considérés comme

refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique mentionnée à l'article 87 du code de la route.

Article 6 : Un conducteur est considéré sous l'empire d'un état alcoolique, lorsque les résultats des vérifications effectuées conformément aux dispositions de l'article trois (3) ci-dessus, font apparaître la présence dans le sang, d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à un demi gramme par litre (0,5 g/l).

## **Chapitre II**

### **CONDITIONS ET MODALITES DU**

#### **PRELEVEMENT SANGUIN**

Article 7 : Le dépistage de l'état alcoolique est fait obligatoirement après la détection de l'alcool dans l'air expiré.

Article 8 : L'agent verbalisateur fait procéder sans délai aux vérifications cliniques, médicales et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et ce, dans l'un des cas prévus à l'article trois (3) du présent décret.

Article 9 : Les vérifications cliniques médicales visées à l'article huit (8) sont assurées par un médecin de la Santé Publique ou de libre pratique requis par l'autorité compétente parmi les médecins dont la résidence est la plus proche du lieu où l'infraction a été constatée et qui procède au prélèvement sanguin conformément aux conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 10 : L'agent verbalisateur doit mettre à la disposition du médecin requis, le nécessaire à un prélèvement sanguin contenu dans une boîte répondant aux conditions suivantes :

- être fabriquée en matière rigide ;
- être scellée avec la possibilité de porter un cachet de cire ;
- porter une étiquette permettant l'identification du prélèvement sanguin ;
- comporter obligatoirement :
  - une seringue stérilisée à usage unique de 20 ml environ munie d'une aiguille de 10/10 ;
  - deux compresses stériles sous enveloppe individuelle,
  - une ampoule scellée contenant 10 ml d'une solution de Dakin ;
  - deux flacons ou deux tubes d'une capacité unitaire de 10 ml environ fabriqués d'une matière ne perturbant pas le dosage, contenant un anticoagulant (fluorure de sodium) munis d'étiquettes et d'un système de fermeture assurant une stricte étanchéité.

Article 11 : Dans le cas où l'examen médical clinique révèle que le prélèvement du sang est impossible ou dangereux pour la santé de la personne concernée, le médecin requis notifie cette impossibilité ou ce danger en le motivant tout en joignant les résultats de l'examen médical clinique.

Article 12 : En l'absence d'empêchement, le médecin prélève une quantité de sang égale à un minimum de 12 ml à répartir en quantités égales dans les deux tubes fluorurés dûment étiquetés au nom de la personne concernée, avec indication de la date et de l'heure exacte du prélèvement. Les tubes seront remis dans la boîte qui sera scellée par l'agent en présence du médecin et de la personne concernée. La boîte sera acheminée avec diligence par l'autorité requérante, vers le biologiste agréé requis à l'effet de procéder à l'examen biologique.

Article 13 : Les résultats de l'examen médical clinique ainsi que les diverses indications relatives au prélèvement sont consignés sur un feuillet spécial conforme au modèle figurant dans l'annexe 1 du présent décret et remis immédiatement à l'agent verbalisateur, avec un mémoire de frais en trois exemplaires.

Une copie des résultats de l'examen médical clinique est délivrée au conducteur concerné sur sa demande.

### Chapitre III

#### MODALITES DE L'EXAMEN BIOLOGIQUE

Article 14 : L'examen biologique tendant à déterminer le taux d'alcool dans un litre de sang, dans les cas mentionnés à l'article huit (8) du présent décret est effectué conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre.

Cet examen biologique est effectué par des spécialistes biologistes assermentés et requis à cet effet et qui seront désignés par les Ministres de la Justice et de la Santé Publique.

Article 15 : Après vérification de l'état des scellés et de la conformité des deux échantillons prélevés aux conditions prévues aux articles 10 et 12 du présent décret, le biologiste expert doit procéder au dosage de l'alcool sur l'un des deux échantillons remis par l'autorité requérante.

L'échantillon restant est conservé au réfrigérateur à une température ne dépassant pas + 4° C pendant deux mois, en vue d'une éventuelle contre-expertise susceptible d'être demandée soit par l'intéressé, soit par les autorités judiciaires.

Article 16 : La contre-expertise est confiée à un biologiste expert ne relevant pas du laboratoire d'appartenance de celui qui a effectué le premier dosage et qui doit être spécialiste en toxicologie et ce, conformément à la procédure mentionnée à l'article 17 du présent décret et à la procédure de référence de chromatographie en phase gazeuse. Le biologiste ayant effectué le premier dosage peut assister à l'analyse de contrôle.

Article 17 : Il est procédé au préalable à la séparation de l'alcool selon la technique suivante :

1. on introduit un volume de sang aussi proche que possible de 5 ml, exactement mesuré, dans le ballon d'un appareil de distillation entièrement en verre muni d'une colonne de rectification et contenant 70 ml d'une solution aqueuse saturée d'acide picrique.

2. on recueille environ 40 ml de distillat dans un ballon jaugé de 50 ml. Le volume ainsi obtenu est complété à 50 ml avec de l'eau distillée.

Cette méthode est appliquée dans tous les cas prévus à l'article 15 du présent décret.

L'annexe 3 du présent décret fixe le modèle se rapportant à la méthode de préparation des analyses nécessaires pour la détermination du taux d'alcool dans le sang.

Article 18 : Le dosage est effectué selon la méthode ci-après :

1. on introduit 5 ml exactement mesurés de distillat dans un erlenmeyer bouché à l'émeri contenant 20 ml d'une solution nitrique de bichromate de potassium N/20.

2. on ajoute, après un contact de 15 mn, 100 ml d'eau distillée et 50 ml d'une solution aqueuse d'iodure de potassium à 1/100

3. l'iode libéré est titré avec une solution de thiosulfate de sodium N/20

4. la quantité d'alcool exprimée en grammes par litre de sang est calculée selon la formule suivante :

$$\frac{(T - D) \times 5,75}{P}$$

P

T : représente le volume en millilitres de solution de thiosulfate utilisé pour le témoin.

D : le volume en millilitres de thiosulfate de sodium utilisé pour le dosage.

P : le volume en millilitres de l'échantillon de la prise de sang faite par analyse.

Article 19 : Le biologiste consigne les constatations et les résultats des analyses effectuées sur un feuillet spécial établi selon le modèle figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté qu'il communique à l'autorité requérante, accompagné d'un mémoire de frais en trois exemplaires contre décharge dans les 48 heures.

Une copie des résultats des analyses effectuées est délivrée au conducteur concerné sur sa demande.

Article 20 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 83-158 du 18 février 1983 sus-visé et les deux arrêtés du 24 septembre 1983 seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 21 : Les Ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Annexe n° 1**

**FICHE D'EXAMEN MEDICAL  
CLINIQUE ET DE PRELEVEMENT DE SANG**

(à remplir par le médecin requis à cet effet, en exécution des dispositions du décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000 relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique).

– Date et heure de l'examen et de la prise de sang : (jour) ..... (mois) ..... (an) .....  
(heure) ..... (minute) .....

– Nom, Prénom et Adresse du médecin examinateur : .....  
.....  
.....

– Nom, prénom et âge de la personne examinée : .....

– N° de la C.I.N. .... délivrée le .....

– N° du permis de conduire ..... délivré le .....

– Autorité requérante : (Nom, Prénom, Qualité, Administration) : .....  
.....  
.....

– Réquisition n° : ..... Date : .....

I- Examen clinique (\*) :

A) n'a pas pu être effectué, motif : .....  
.....

B) a été effectué :

- Etat de choc :

OUI

NON

- Elocution :

claire

Embrouillée

répétitive

incohérente

(\*) Remplir selon le cas le paragraphe A ou B et rayer la mention inutile.

– Antécédents : 

|       |
|-------|
| néant |
|-------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| oui (indiquer les plus importants) :.....<br>..... |
|----------------------------------------------------|

– Respiration : 

|         |
|---------|
| normale |
|---------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| anormale (indiquer le type de respiration):..... |
|--------------------------------------------------|

– Tension artérielle : .....

– Ingestion de médicaments : 

|     |
|-----|
| Non |
|-----|

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Oui, lesquels ? .....                                              |
| .....                                                              |
| .....                                                              |
| Préciser :            Avant l'accident            Après l'accident |
| Heure :            .....minute .....                               |

– Dernier repas terminé à ..... heure ..... mn.....

- Ingestion de boissons alcoolisées 

|     |
|-----|
| Non |
|-----|

|                          |
|--------------------------|
| Oui, lesquels ? .....    |
| .....                    |
| .....                    |
| Heure : .....minute..... |

– Constitution physique : 

|         |
|---------|
| Normale |
|---------|

|        |
|--------|
| Maigre |
|--------|

|       |
|-------|
| Obèse |
|-------|

– Lésions et blessures : 

|     |
|-----|
| Non |
|-----|

|                      |
|----------------------|
| Oui (nature) : ..... |
| .....                |

– Equilibre : se tient debout 

|     |
|-----|
| Oui |
|-----|

|     |
|-----|
| Non |
|-----|

– Marche : 

|         |
|---------|
| Normale |
|---------|

|           |
|-----------|
| Titubante |
|-----------|

– Réflexes tendineux : 

|         |
|---------|
| Normaux |
|---------|

|      |
|------|
| vifs |
|------|

|          |
|----------|
| diminués |
|----------|

|        |
|--------|
| Abolis |
|--------|

– Tremblement : 

|     |
|-----|
| Oui |
|-----|

|     |
|-----|
| Non |
|-----|

– Test de Remberg : 

|         |
|---------|
| Négatif |
|---------|

|         |
|---------|
| Positif |
|---------|

– Test de Remberg sensibilisé : 

|         |
|---------|
| Négatif |
|---------|

|         |
|---------|
| Positif |
|---------|

- Autres observations : .....

.....

**II- Prélèvement du sang (\*) :**

A) n'a pu être effectué :

– Motif :

.....  
.....  
.....

– Observations :

.....  
.....  
.....

B) Le prélèvement a eu lieu :

|               |             |               |                         |                     |
|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| sur les lieux | à l'hôpital | à la clinique | au cabinet d'un médecin | dans une infirmerie |
|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|

– La dose du sang prélevée :

Tube n° 1 : .....

Tube n° 2 : .....

le total est proche de 12 ml :

Le médecin

Cachet et Signature

---

(\*) Remplir selon le cas le paragraphe A ou B et rayer la mention inutile.



**FICHE DE CONSTATATIONS ET DE  
RESULTATS DE L'EXAMEN BIOLOGIQUE**

(à remplir par le biologiste requis à cet effet, en exécution des dispositions du décret n°..... du ..... relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique).

Je soussigné :

- Nom et prénom : .....
- Qualité : .....
- Adresse : .....

légalement requis, déclare avoir reçu des échantillons de sang étiquetés :

- au nom de : .....
- N° de la C.I.N. .... délivrée le .....
- N° du permis de conduire .... délivré le .....
- prélevés le : ..... à ..... heure (s) ..... minute (s) .....  
par (nom, prénom, qualité et adresse du médecin) : .....

remis par (nom, prénom, qualité et adresse du requérant) .....

le ..... à ..... heure (s) ..... minute (s) .....

- Etat du cachet de cire : .....
- Observations : .....

Je déclare que les examens biologiques ont été effectués conformément à la disposition prévue au décret ci-dessus indiqué et que le prélèvement sanguin examiné contient un taux d'alcool pur estimé à ..... grammes dans un litre de sang.

Fait à ..... le .....

**le Biologiste**

**cachet et signature**

## **Méthode de préparation des analyses nécessaires pour la détermination du taux d'alcool dans le sang**

### **1) Solution aqueuse saturée d'acide picrique pur cristallisé :**

Mettre environ 15 g d'acide picrique dans environ 400 ml d'eau distillée, faire bouillir quinze minutes, refroidir et compléter à 1000ml d'eau distillée.

### **2) Solution N/20 de bichromate de potassium pur nitrique :**

Dissoudre 2,451 g de bichromate de potassium dans 1 litre d'acide nitrique de densité  $D=1,38$ .

### **3) Solution N/20 de thiosulfate de sodium pur :**

Dissoudre 7,91 g de thiosulfate de sodium dans 1 litre d'eau distillée, cette solution est vérifiée avant chaque série de dosages.

### **4) Solution aqueuse d'iodure de potassium pur :**

Dissoudre 1 g d'iodure de potassium dans 100ml d'eau distillée.

### **5) Témoin (obligatoire dans chaque série journalière d'analyses) :**

Remplacer 5 ml de distillat par 5ml d'eau distillée puis suivre les procédures opératoires visées à l'article 18 du présent décret.

**Décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 portant promulgation du Code de la Route et notamment ses articles 61, 67, 71, 75 et 76 ;

Vu le décret N° 78-1122 du 28 décembre 1978 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Équipement et de l'Habitat, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de la Santé publique ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décète :

Article premier : Les automobiles, les remorques, les semi-remorques, les véhicules et appareils agricoles, les matériels de travaux publics, les cycles, les motocycles et les véhicules à traction animale utilisés sur les routes ouvertes à la circulation publique doivent être équipés et aménagés conformément aux règles techniques définies par le présent décret.

**CHAPITRE PREMIER**

**REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES, AUX REMORQUES ET AUX SEMI-REMORQUES**

**Paragraphe Premier**

**Poids et bandages**

Article 2 : Le constructeur doit, lors de la demande de réception d'un véhicule, déclarer le poids maximal admissible que peut supporter le véhicule par construction ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu.

S'il s'agit d'un véhicule à moteur, il doit également déclarer, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former avec ce véhicule à moteur.

Le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par les services spécialisés du Ministère du Transport lors de l'opération de sa réception et ce, dans les limites des poids maximum déclarés par le constructeur.

Article 3 : Il est interdit de mettre en circulation un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge .

Il est interdit de mettre en circulation un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel par essieu dépasse le poids maximal autorisé sur cet essieu .

Il est interdit de mettre en circulation un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train-double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur.

Article 4 : Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées à un véhicule tracteur, ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

Dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes (T), le coefficient 1,3 ci-dessus est

majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 T et 32 T, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semi-remorques

Article 5 : Le poids maximal autorisé par essieu ne doit pas dépasser, les limites suivantes:

1- Essieu non moteur simple : .....10 T

2- Essieux tandem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids d'un tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l'écartement des essieux, les limites suivantes:

- Ecartement inférieur à 1mètre (m) :..... 11 T

-Ecartement égal ou supérieur à 1m et inférieur à 1,3m..... 16 T

-Ecartement égal ou supérieur à 1,3m et inférieur à 1,8m.....18 T

- Ecartement égal ou supérieur à 1,8m : ..... 20 T

3- Essieu tridem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids d'un tridem ne doit pas dépasser, en fonction de l'écartement des essieux, les limites suivantes:

- Ecartement égal ou inférieur à 1,3 m : ..... 21 T

-Ecartement supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,4m : ..... 24 T

4- Essieu moteur :

4.1- Essieu moteur d'un ensemble de véhicules (véhicule à moteur avec remorque) à Cinq (5) ou six (6) essieux :

• véhicule à moteur à deux (2) essieux et une remorque à trois (3) essieux : ..... 11,5T

• véhicule à moteur à trois (3) essieux et une remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : ..... 11,5 T

4.2 - Essieu moteur d'un véhicule articulé à cinq (5) ou six (6) essieux :

• véhicule à moteur à deux (2) essieux et semi-remorque à trois (3) essieux : ..... 11,5 T

• véhicule à moteur à trois (3) essieux et semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : ..... 11,5 T

• véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds..... 11,5 T

4.3- Essieu moteur d'un ensemble de véhicules (véhicule à moteur avec remorque) à quatre (4) essieux composé d'un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d'une remorque à deux (2) essieux : ..... 11,5 T

4.4- Essieu moteur d'un véhicule articulé à quatre (4) essieux composé d'un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d'une semi-remorque à deux (2) essieux : .....11,5 T

4.5- Essieu moteur d'un véhicule à moteur à deux (2) essieux : ..... 11,5 T

4.6- Essieu moteur d'un véhicule à trois (3) essieux : .....11,5 T

4.7- Essieu moteur d'un véhicule à quatre (4) essieux dont deux (2) directeurs : ..... 11,5 T

4.8-Essieu moteur d'un autobus ou autocar articulé à trois (3) essieux:.....11,5 T

5- Essieux tandem des véhicules à moteur :

La somme des poids d'un tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l'écartement des essieux, les limites suivantes :

\* Ecartement inférieur à 1m : .....11,5 T

\*Ecartement égal ou supérieur à 1m et inférieur à 1,3m.....16 T

\*Ecartement égal ou supérieur à 1,3m et inférieur à 1,8m : ..... 18 T

Lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 T : ..... 19 T

6- Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur au quart du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules lorsqu'il est utilisé pour le transport international.

Article 6 : Le poids total autorisé en charge d'un véhicule à moteur à quatre essieux ne doit pas dépasser cinq (5) T par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

Article 7 : Sous réserve des dispositions de l'article 49 du code de la route, le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

1- Pour les véhicules à moteur :

1.1 à deux (2) essieux : ..... 18 T

1.2 a) à trois (3) essieux : ..... 25 T

b) à trois (3) essieux, lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 T : ..... 26 T

1.3 à quatre (4) essieux dont deux (2) directeurs : Lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 T : ..... 32 T

Les véhicules à gazogène, gaz comprimé, gaz de pétrole liquéfié et accumulateurs électriques bénéficient dans la limite maximum d'une tonne, supplémentaire correspondant au poids, soit du gaz, soit des accumulateurs et des équipements nécessaires à leur utilisation. Il en est de même dans la limite maximum de 500 kilogrammes (kg), pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

2- Pour les véhicules composant un ensemble de véhicules :

- remorque à deux (2) essieux (autres que les semi-remorques) : .....18 T

- remorque à trois (3) essieux (autres que les semi-remorques) : ..... 24 T

3- Pour les ensembles de véhicules :

3.1 Ensemble de véhicules (véhicule à moteur avec remorque) à cinq (5) ou six (6) essieux :

a- véhicule à moteur à deux (2) essieux avec remorque à trois (3) essieux : ..... 40 T

b- véhicule à moteur à trois (3) essieux avec remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : ..... 40 T

3.2- véhicule articulé à cinq (5) ou six (6) essieux :

a- véhicule à moteur à deux (2) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux ..... 40 T

b- véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : .....40 T

c- véhicules à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds..... 44 T

3.3 Ensemble de véhicules (véhicule à moteur avec remorque) à quatre (4) essieux composé d'un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d'une remorque à deux (2) essieux : ..... 36 T

3.4 Véhicule articulé à quatre (4) essieux composé d'un véhicule à moteur à deux (2) essieux, et d'une semi-remorque à deux (2) essieux, (en fonction de l'écartement des essieux de la semi-remorque) :

- écartement égal ou supérieur à 1,3m et égal ou inférieur à 1,8m : ..... 36 T

- écartement supérieur à 1,8m ..... 36 T

Deux tonnes supplémentaires sont tolérées lorsque le poids total autorisé du véhicule à moteur (18T) et le poids total autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20T) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes.

4. Autobus ou autocar articulé à trois (3) essieux ... 28 T

Article 8 : Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs d'élasticité suffisante.

La surface de roulement doit présenter des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni sur la surface de roulement ni au fond des sculptures. Les flancs ne doivent comporter aucune déchirure.

Les automobiles doivent être munies d'une roue de secours en bon état ainsi que des outils nécessaires pour le montage et le démontage des roues.

L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.

Article 9 : Pour l'application des dispositions des articles 10 à 18 du présent décret, on retient les définitions suivantes:

- Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

- Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite "bias-belted", un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d'au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles formant des angles alternés à ceux de la carcasse.

- Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture inextensible circonférentielle.

- Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement.

Article 10 : Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules et leurs remorques doivent comporter les indications suivantes :

1. Le nom du constructeur ;
2. Les dimensions du pneumatique ;
3. L'indication de la catégorie de véhicule ou de la vitesse lorsque le pneumatique ne peut être utilisé que pour certaines catégories de véhicules ou pour des vitesses limitées ;
4. La date de fabrication ;
5. Le signe d'homologation ;
6. Le mot "TUBELESS" ,ou une indication équivalente si le pneumatique est sans chambre à air
7. Le mot " REINFORCED " si le pneumatique est renforcé ;
8. L'une des indications suivantes qui déterminent le type de structure :
  - structure diagonale : aucune indication
  - structure diagonale ceinturée « bias- belted »
  - structure radiale : «RADIAL»

Ces indications doivent être apparentes en creux ou en relief sur les flancs du pneumatique.

Article 11 : Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières, les voitures mixtes et les camionnettes doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement qui permet de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 millimètres (mm), cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.

Article 12 : Les constructeurs de véhicules doivent indiquer, dans un document remis à l'acheteur, les valeurs des pressions de gonflage qu'ils recommandent pour les différents types de pneumatiques qu'ils livrent.

Pour les voitures particulières, ces indications doivent comporter au moins les valeurs recommandées dans les deux cas d'utilisation ci-après :

- a) Véhicule à pleine charge ;
- b) Utilisation de longue durée sur les routes.

Article 13 : Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques des pneumatiques destinés à être montés sur des véhicules conçus d'origine pour circuler à vitesse limitée.

Article 14 : Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu.

Il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur les automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques :

- a) sur un essieu à roues non jumelées ;
- b) d'un même côté d'un essieu à roues jumelées.

Toutefois les dispositions du paragraphe a) ci-dessus ne s'appliquent pas aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.

Il est interdit de monter des pneumatiques de dimensions différentes sur le même essieu.

Article 15 : Il est interdit de monter sur les voitures particulières des pneumatiques des types suivants :

1) pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (bias-belted) sur l'essieu arrière, si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant ;

2) pneumatiques à structure diagonale sur l'essieu arrière, si des pneumatiques à structure diagonale ceinturée (bias-belted) sont montés sur l'essieu avant.

Article 16 : Lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d'un pneumatique en quatre points répartis uniformément sur la circonférence principale, il ne doit pas exister plus d'un point où la profondeur mesurée est inférieure à 1 mm.

Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les camionnettes, la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un seul essieu ne doit pas dépasser 5 mm.

Article 17 : Les dispositions du premier paragraphe de l'article 16 ci-dessus sont applicables à toutes les automobiles et leurs remorques.

Article 18 : En cas de crevaison ou de dégonflage d'un pneumatique, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 14, 15 et 16 (paragraphe deux) du présent décret. Dans ce cas, la vitesse du véhicule doit être réduite.

Article 19 : Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules et leurs remorques doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

## Paragraphe 2

### Gabarit et chargement des véhicules

Article 20 : Sous réserve des dispositions de l'article 49 du Code de la Route, le gabarit des véhicules ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1 - La longueur:

- véhicule à moteur ..... 12m
- remorque (non compris les dispositifs d'attelage)..12m
- véhicule articulé .....16,50 m
- ensemble de véhicules ..... 18,75 m
- autobus articulé .....18m

2 - La largeur

- Tout véhicule ..... 2,55m
- Superstructures du véhicule climatisé : ..... 2,60 m

3 - La hauteur ..... 4 m

4 - Dispositions diverses :

4.1 Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5m et d'un rayon intérieur de 5,30m.

4.2 La distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque : .....12m

4.3 Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal de l'ensemble de véhicules (véhicule à moteur avec remorque) entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ..... 15,65 m

4.4 Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal de l'ensemble de véhicules (véhicule à moteur avec remorque) entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque .....16,4 m

4.5 Les dimensions des superstructures amovibles et des pièces de cargaisons standardisées telles que les conteneurs sont comprises dans les dispositions indiquées dans le présent article, à l'exception des paragraphes 4.1 et 4.6.

4.6 La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3m

4.7 La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04m.

Article 21 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le Ministre du transport peut, dans des cas déterminés, relatifs à des transports réguliers, autoriser une longueur totale maximale de 20m pour les ensembles affectés au transport de personnes et composés d'un autobus et sa remorque.

La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5m lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.

La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18,75m sans excéder 22 m.

Lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26m.

La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 T peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5m sans excéder 20m, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3m. En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 m, sans excéder 3 m en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.

### **Paragraphe 3**

#### **Dimensions du chargement**

Article 22 : Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour que le chargement d'une automobile ou d'une remorque ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré.

Les chaînes, bâches et autres accessoires mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir en aucun cas du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

Article 23 : Sous-réserve des dispositions de l'article 49 au code de la route, la largeur de chargement d'un véhicule à moteur ou remorqué ne doit pas dépasser 2,55m.

Article 24 : Sous réserve des dispositions de l'article 49 du code de la route, lorsqu'un véhicule ou ensemble de véhicules, est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit en aucun cas

dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3m l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

Si le chargement dépasse de plus d'un mètre l'arrière du véhicule, il doit être signalé par un signal rouge placé du côté gauche de l'arrière du chargement et visible de jour et de nuit.

Article 25 : Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

### **Paragraphe 4**

#### **Les Organes moteurs**

Article 26 : Les automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants susceptibles d'incommoder les usagers de la route et les riverains ou mettre en danger leur santé ou portant préjudice à l'environnement.

Article 27 : Les automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

Particulièrement, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux des gaz en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de circulation.

L'échappement libre des gaz est interdit ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux des gaz.

Les dispositifs d'échappement des gaz doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

Article 28 : Les réservoirs de carburant, y compris leurs orifices doivent être situés à l'extérieur de la cabine de conduite et des compartiments réservés aux personnes ou aux bagages.

Ils doivent en être séparés par une cloison ignifuge continue et complètement étanche et disposés de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers l'extérieur du véhicule.

L'orifice de remplissage des réservoirs doit être fermé d'une manière étanche.

Article 29 : L'évacuation des gaz doit être effectuée par des tuyaux disposés de manière à éviter que les gaz pénètrent à l'intérieur du véhicule.

La tuyauterie ainsi que le dispositif d'échappement des gaz doivent être suffisamment écartés de toute matière combustible, dans le cas contraire, ils doivent être isolés par un écran pare-feu.

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter que les joints de la tuyauterie d'échappement des gaz se trouvent au voisinage de la canalisation du carburant et toute fuite se produisant dans cette canalisation ne permette l'écoulement du carburant sur la tuyauterie d'échappement des gaz.

Les gaz, vapeurs et fumées émis par le moteur ne doivent pas s'infiltrer à l'intérieur du véhicule.

Article 30 : Les batteries d'accumulateurs doivent être placées à l'extérieur du compartiment réservé aux personnes ou aux marchandises et séparées de celui-ci par une lame d'air à libre circulation.

## Paragraphe 5

### Organes de manœuvre,

#### de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos

Article 31 : Tout véhicule doit être conçu de façon à garantir au conducteur un champ de visibilité suffisant vers l'avant, vers la droite et vers la gauche pour qu'il puisse conduire avec sûreté.

Article 32 : Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente permettant une bonne visibilité de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule et réduisant au maximum les dégâts corporels en cas de bris.

Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et avoir une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent, en outre, avoir une transparence suffisante et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni une modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Article 33 : Les vitres des véhicules doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

Article 34 : Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Il doit être, en outre, équipé d'un dispositif de lave-glace.

Article 35 : Les automobiles dont le poids à vide excède 350 kg doivent être munies de dispositif de marche arrière.

Article 36 : Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.

Les différents organes de l'équipement de direction doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

Article 37 : Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles au conducteur en position normale de conduite.

Article 38 : Toute automobile doit être munie d'un dispositif anti-vol et d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Article 39 : Toute automobile doit être munie d'un ou plusieurs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière quel que soit le chargement normal du véhicule et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer la vue d'un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Les caractéristiques des rétroviseurs et leur nombre doivent être conformes aux dispositions des articles 40 à 46 du présent décret.

Article 40 : Les voitures particulières doivent être équipées d'un rétroviseur intérieur et d'un autre extérieur situé sur le côté gauche.

Article 41 : Outre les dispositions de l'article 40 ci-dessus, les catégories de voitures particulières suivantes doivent être équipées d'un rétroviseur extérieur situé sur le côté droit :

- les voitures particulières ayant une carrosserie commerciale ou break ;

- les voitures particulières lorsque leur construction est telle que le rétroviseur intérieur ne peut pas remplir sa fonction ;

- les voitures particulières auxquelles sont attelées des remorques lorsque celles-ci masquent le champ de visibilité du rétroviseur intérieur.

Ces dispositions s'appliquent également aux voitures mixtes.

Article 42 : Les camionnettes, les camions, les autobus, les autocars et les tracteurs routiers doivent être équipés de deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à gauche et l'autre à droite.

En outre, les autocars et les autobus doivent être équipés d'un rétroviseur intérieur permettant au conducteur la surveillance des passagers.

Article 43 : Le rétroviseur intérieur doit permettre de voir au moins une portion de route plane centrée sur le plan longitudinal médian du véhicule ayant au moins 20m de largeur et s'étendant d'une distance de 60m de l'arrière du véhicule à l'infini.

Il doit être monté à l'intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et claire dans des conditions normales de circulation et être réglable à partir du poste de conduite.

Article 44 : Le rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers le pare-brise ou une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.

Article 45 : Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit externe des véhicules ne doit pas être supérieur à celui nécessaire pour respecter le champ de visibilité prescrit.

Lorsque le bord inférieur du rétroviseur extérieur est situé à moins de 1,90m du sol, le véhicule étant en charge, le rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres (cm) par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout située, du côté du rétroviseur, du véhicule ou de l'ensemble de véhicules non équipé de rétroviseurs.

La largeur hors-tout des véhicules équipés de rétroviseurs ne doit pas dépasser 2,55m.

Article 46 : Les rétroviseurs doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

Article 47 : Les véhicules suivants doivent être équipés d'appareils de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos :

1. Les autobus et les autocars affectés aux services de transport public interurbain régulier et aux services de transport touristique ;

2. Les camions dont le poids total autorisé en charge dépasse 12 T ;
3. Les tracteurs routiers ;
4. Les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 T ;
5. Les voitures de louage ;
6. Les taxis « grand tourisme ».

Article 48 : Les caractéristiques des appareils de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos et les conditions de leur montage et de leur utilisation doivent être conformes aux conditions fixées par le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000 définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et les conditions de leur utilisation.

Article 49 : Les appareils du contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos doivent être homologués, conformément à des normes reconnues.

Article 50 : Les dispositions des articles 47, 48 et 49 du présent décret s'appliquent à compter du 1er février 2001 et ce :

- pour tous les véhicules concernés qui seront mis en circulation à compter du 1er février 2000 ;
- pour les véhicules concernés, mis en circulation avant le 1er février 2000, à l'exception des voitures de louage et des taxis « grand tourisme ».

### **Paragraphe 6**

#### **Dispositifs de freinage**

Article 51 : Toute automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage, l'un principal et l'autre secondaire, dont les commandes sont entièrement indépendantes.

L'action du dispositif principal doit être rapide et suffisamment puissante pour arrêter le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en fonctionnement ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

L'action du dispositif secondaire sur toutes ou quelques roues doit permettre le maintien de l'automobile ou de l'ensemble de véhicules en arrêt.

Article 52 : Les remorques et le semi-remorques sont dispensées de l'obligation d'équipement par des dispositifs de freinage lorsque leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

Article 53 : Les dispositifs de freinage doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

### **Paragraphe 7**

#### **Eclairage et signalisation**

Article 54 : Toute automobile doit être munie à l'avant de deux feux de position, émettant vers l'avant lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair à une distance de 150m, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Toute automobile ou remorque doit être munie à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 m.

Lorsque la largeur d'une remorque ou d'une semi-remorque dépasse de plus de 0,20 m la largeur de l'automobile à laquelle elle est attelée, la remorque doit être munie à l'avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l'avant. Ces feux doivent être placés le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque. Ils doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route et les feux de croisement ou, le cas échéant, les feux de brouillard du véhicule tracteur.

Article 55 : Toute automobile doit être munie à l'avant de deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit par temps clair, sur une distance minimum de 100 m.

Article 56 : Toute automobile doit être munie à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance d'environ 30 m, sans éblouir les autres conducteurs.

Si le feu de croisement se trouve à plus de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.

Article 57 : Toute automobile et tout ensemble de véhicules dont la largeur excède 2,10 m doivent être munis à l'avant et à l'arrière de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule.

Ces feux peuvent être confondus avec les feux de position avant et arrière, lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 cm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

Ces feux doivent émettre, lorsqu'ils sont allumés, une lumière non éblouissante de couleur blanche, jaune ou orange vers l'avant et rouge ou orange vers l'arrière.

Article 58 : Toute automobile ou remorque ou semi-remorque doit être munie d'un dispositif lumineux, permettant de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou, le cas échéant, les feux de brouillard.

Article 59 : Toute automobile ou remorque ou semi-remorque doit être munie à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière, une lumière rouge non éblouissante.

Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises à l'immatriculation et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.



Article 60 : Toute automobile ou remorque ou semi-remorque doit être pourvue de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante non éblouissante. Ces dispositifs doivent émettre lorsqu'ils sont allumés une lumière blanche ou orange vers l'avant et une lumière rouge ou orange vers l'arrière.

Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises à l'immatriculation et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.

Article 61 : Toute automobile, remorque ou semi-remorque doit être munie à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100m lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule venant de l'arrière.

Article 62 : Toute automobile peut être munie de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et l'arrière, une lumière orange, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.

Toute automobile, autre que les voitures particulières, dont la longueur dépasse 6m ainsi que toute remorque ou semi-remorque doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orange. Ces dispositifs sont autorisés sur les autres véhicules.

Si la largeur du chargement dépasse de plus de 0,40m le point du feu de position le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit et le jour, lorsque les conditions de visibilité l'exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40m de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

Article 63 : Toute automobile peut être équipée à l'avant de deux feux de brouillard émettant une lumière jaune ou blanche lorsqu'ils sont actionnés.

En outre, toute automobile, remorque ou semi-remorque peut être équipée à l'arrière d'un ou de deux feux de brouillard émettant une lumière rouge quand ils sont actionnés.

Les automobiles et ensembles de véhicules peuvent être munis de feux de détresse consistant à actionner simultanément les dispositifs indicateurs de changement de direction.

Les automobiles, les remorques et les semi-remorques peuvent être équipés de feux de marche arrière, de feux orientables ou de feux de longue portée.

Les feux de longue portée et les feux orientables ne peuvent pas être utilisés en circulation

Article 64 : Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable hormis ceux des indicateurs de changement de direction.

Article 65 : Tous les dispositifs d'éclairage et de signalisation doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

## **Paragraphe 8**

### **Avertisseurs sonores**

Article 66 : Toute automobile doit être équipée d'un avertisseur sonore.

Les avertisseurs sonores doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

## **Paragraphe 9**

### **Plaques et inscriptions**

Article 67 : Toute automobile, toute remorque ou semi-remorque doit porter d'une manière apparente une plaque dite « plaque de constructeur » comportant les indications suivantes :

- le nom du constructeur, sa marque ou un symbole qui l'identifie ;
- le type du véhicule et son numéro d'ordre dans la série du type ;
- les caractéristiques des poids .

Le type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être frappés à froid sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule et ce, dans un endroit facilement accessible et lisible.

Article 68 : Toute automobile doit être munie de deux plaques d'immatriculation portant le numéro d'immatriculation du véhicule. Ces deux plaques doivent être fixées d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Article 69 : Toute remorque ou semi-remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

La dernière remorque d'un ensemble de véhicules, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions du paragraphe précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation portant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur. Cette plaque peut dans ce cas, être amovible.

## **Paragraphe 10**

### **Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques**

Article 70 : Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1500kg, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure le guidage de la remorque.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit « Arrière-train forestier » utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type dit « Triqueballe ».

L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée.

Il en est de même pour l'utilisation d'attaches de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; les mesures nécessaires doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit. Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

Article 71 : Les pièces mécaniques d'attelage des remorques et semi-remorques ainsi que les dispositifs d'attelage doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

### **Paragraphe 11**

#### **Equipement des automobiles, des remorques et des semi-remorques**

Article 72 : Les automobiles et leurs remorques doivent être aménagées de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

Article 73 : Les sièges et leurs ancrages et les appuie-têtes des automobiles doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

Article 74 : Les voitures particulières, les voitures mixtes et les camionnettes doivent être équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions des articles 75 à 80 du présent décret.

Article 75 : Les voitures particulières et les voitures mixtes doivent être équipées d'ancrages pour ceintures de sécurité comme suit :

- Pour chaque siège avant : deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur, le siège central, s'il existe, peut être équipé de deux ancrages inférieurs seulement.

- Pour chacun des autres sièges latéraux : deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur. Toutefois, le siège peut être équipé de deux ancrages inférieurs seulement lorsque les caractéristiques du véhicule ne permettent pas de l'équiper d'un ancrage supérieur.

- Pour chacun des autres sièges centraux : deux ancrages inférieurs et éventuellement, un ancrage supérieur.

Article 76 : Les sièges avant des camionnettes doivent être équipés d'ancrages pour ceintures de sécurité comme suit :

- Pour chaque siège latéral avant : deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur. Toutefois, le siège peut être équipé de deux ancrages inférieurs seulement lorsque les caractéristiques du véhicule ne permettent pas de l'équiper d'un ancrage supérieur.

- Pour le siège central : deux ou trois ancrages.

Article 77 : les ancrages doivent être conformes à des normes reconnues.

Article 78 : Les voitures particulières, les voitures mixtes et les camionnettes doivent être équipées de ceintures de sécurité des types suivants :

- ceinture à trois points : pour les sièges équipés de deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur.
- ceinture sous-abdominale : pour les sièges équipés de deux ancrages inférieurs.

Article 79 : Les dispositions de l'article 78 ci-dessus ne s'appliquent pas aux sièges de réserve et aux sièges ne faisant pas face à l'avant.

Article 80 : Les ceintures de sécurité doivent être homologuées conformément à des normes reconnues.

Article 81 : Les équipements conçus spécialement pour le transport d'enfants peuvent être utilisés, au lieu des ceintures de sécurité, à condition qu'ils soient homologués conformément à des normes reconnues.

Article 82 : L'utilisation de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des sièges avant des véhicules cités à l'article 74 du présent décret.

L'utilisation de la ceinture de sécurité pour les passagers des sièges arrières est recommandée.

Article 83 : Sont dispensées de l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité les personnes dont l'état de santé ne le leur permet pas.

Dans ce cas, ils doivent être munis d'un certificat médical conforme au modèle annexé au présent décret et portant le visa des services spécialisés du Ministère du Transport

Article 84 : Les dispositions des articles 74 à 83 du présent décret s'appliquent aux voitures particulières, aux voitures mixtes et aux camionnettes mises en circulation pour la première fois, à partir du 1er novembre 1986.

Article 85 : Les automobiles doivent être équipées de deux dispositifs de protection contre les chocs (pare-chocs), l'un à l'avant et l'autre à l'arrière.

Les remorques et semi-remorques doivent être équipées d'un dispositif de protection contre les chocs à l'arrière.

Les camions, les remorques et les semi-remorques doivent être équipés de dispositifs de protection latérale.

Ces dispositifs doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

## **CHAPITRE II**

### **REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES ET AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS**

#### **Paragraphe 1**

##### **Poids et bandages**

Article 86 : Les dispositions des articles 2 à 10, 12 (1er paragraphe) et 19 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles utilisés sur routes.

Article 87 : Les dispositions des articles 2 à 10, 12 (1er paragraphe) et 19 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics utilisés sur routes.

#### **Paragraphe 2**

##### **Gabarit**

Article 88 : Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 ne s'appliquent pas aux machines agricoles automotrices et aux machines et outils agricoles remorqués.

Article 89 : Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :

- 15m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.

Des dérogations aux dispositions de l'article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat.

Article 90 : Les parties mobiles ou facilement démontables des véhicules et matériels visés par le présent chapitre doivent être repliées, en cours de la circulation sur routes.

### **Paragraphe 3**

#### **Dimensions du chargement**

Article 91 : Les dispositions des articles 22 à 25 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 23 du présent décret, sous réserve que la largeur du chargement n'excède pas celle du véhicule tracteur.

### **Paragraphe 4**

#### **Organes moteurs**

Article 92 : Les dispositions des articles 26 et 27 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

### **Paragraphe 5**

#### **Organes de manœuvre, de direction et de visibilité**

Article 93 : Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire en toute sécurité, le conducteur devra être guidé par un convoyeur qui marche devant le véhicule.

Les dispositions des articles 32 à 36 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels des travaux publics.

Dans le cas où l'un des véhicules précités est muni d'un pare-brise, il doit être équipé d'un essuie-glace.

Article 94 : Les dispositions des articles 39, 43, 44, 45 et 46 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

Article 95 : Les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les matériels de travaux publics doivent être équipés d'un rétroviseur extérieur situé du côté gauche.

### **Paragraphe 6**

#### **Eclairage et signalisation**

Article 96 : Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice et tout matériel de travaux publics automoteur doivent être équipés :

- des feux de position prévus à l'article 54 du présent décret ;

- des feux de croisement prévus à l'article 56 du présent décret ;

- des signaux de freinage prévus à l'article 59 du présent décret ;

- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 60 du présent décret ;

- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 61 du présent décret.

Ils peuvent être également munis des autres feux énumérés aux articles 55, 57, 62 et 63 du présent décret.

Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, et tout matériel de travaux publics automoteur, doivent également, être munis d'un dispositif lumineux permettant de rendre visible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière prévue à l'article 102 ci-dessous.

Article 97 : Tout véhicule ou appareil agricole remorqué et tout matériel de travaux publics remorqué doivent être munis à l'arrière :

- des feux de position arrière prévus à l'article 54 du présent décret ;

- des signaux de freinage prévus à l'article 59 du présent décret ;

- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 60 du présent décret ;

- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 61 du présent décret.

Tout véhicule agricole remorqué et tout matériel de travaux publics remorqué doivent, dans les mêmes conditions, être munis d'un dispositif lumineux permettant de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article 102 ci-dessous.

Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.

Les feux de position arrière, les indicateurs de changement de direction et le dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible.

En outre, les véhicules remorqués peuvent ne pas être munis de feux de position arrière, ni d'indicateurs de changement de direction à la condition qu'ils ne masquent pas pour les usagers de la route venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.

Article 98 : Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,55m, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et sur sa partie supérieure un panneau carré éclairé, visible dès la chute du jour, de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150m la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et fait apparaître en blanc sur fond noir la lettre en arabe « خ » d'une hauteur égale ou supérieure à 20cm.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble de véhicules, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir la lettre en arabe « خ » de mêmes dimensions que ci-dessus.

Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente.

Article 99 : Tout véhicule ou appareil agricole et tout matériel de travaux publics peuvent être munis, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent chapitre, il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Les dispositions de l'article 65 s'appliquent aux véhicules visés par le présent chapitre.

#### **Paragraphe 7**

##### **Avertisseurs sonores**

Article 100 : Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice et tout matériel de travaux publics automoteur doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications visés par l'article 66 ci-dessus.

#### **Paragraphe 8**

##### **Plaques et inscriptions**

Article 101 : Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué équipé de bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 T, toute remorque, toute semi-remorque agricole et tout matériel de travaux publics doivent porter d'une manière apparente sur une plaque dite « plaque de constructeur » le nom du constructeur, sa marque ainsi que le type du véhicule, son numéro d'ordre dans la série du type, son poids total autorisé en charge et le cas échéant le poids total roulant autorisé.

L'indication du type et du numéro d'ordre dans la série du type doivent être, en outre, frappés à froid sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable et ce, dans un endroit facilement accessible et lisible.

Article 102 : Les véhicules et appareils agricoles, leurs remorques et semi-remorques et les matériels de travaux publics, utilisés sur les routes doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions suivantes :

- Les véhicules automoteurs doivent porter les deux plaques d'immatriculation prévues au premier paragraphe de l'article 68 ci-dessus ;

- Les véhicules remorqués doivent porter la plaque d'immatriculation prévue à l'article 69 lorsque leur poids total autorisé en charge dépasse 500kg, ou la plaque prévue au deuxième paragraphe du même article dans les autres cas.

#### **Paragraphe 9**

##### **Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques**

Article 103 : Lorsque le poids total autorisé en charge des véhicules visés par le présent chapitre excède 1,5 T et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l'attache principale, assurant la traction et la direction du véhicule, d'une attache de secours, pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques capables de traîner la remorque et de l'empêcher de s'écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.

Cette prescription n'est applicable ni aux remorques ni aux semi-remorques sans timon du type dit « arrière train-

forestier » utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur ; elle s'applique au contraire aux remorques à timon du type « Triqueballe ».

L'attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et sous réserve d'une allure très modérée.

Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyens de fortune que pour un seul attelage.

Les dispositions de l'article 71 s'appliquent aux véhicules visés par le présent chapitre.

#### **CHAPITRE III**

### **REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VELOMOTEURS, MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES**

#### **Paragraphe 1**

##### **Bandages**

Article 104 : Les dispositions des articles 8 et 19 du présent décret sont applicables aux véhicules visés par le présent chapitre.

#### **Paragraphe 2**

##### **Dimensions de chargement**

Article 105 : Les dispositions des articles 22 et 23 du présent décret sont applicables aux véhicules visés par le présent chapitre.

Le chargement ne doit pas dépasser de plus d'un mètre à l'arrière du véhicule.

#### **Paragraphe 3**

##### **Organes moteurs**

Article 106 : Les dispositions des articles 26 et 27 du présent décret sont applicables aux véhicules visés par le présent chapitre.

#### **Paragraphe 4**

##### **Organes de manœuvre, de direction et de visibilité**

Article 107 : Les dispositions des articles 31, 32 et 33 ci-dessus sont applicables aux véhicules visés par le présent chapitre.

Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux tricycles et quadricycles à moteur.

En outre ces véhicules doivent être équipés de l'indicateur de vitesse visé à l'article 38 ci-dessus.

Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être équipés d'un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200kg.

Article 108 : Les dispositions des articles 39, 43, 44, 45 et 46 ci-dessus sont applicables aux vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur.

Article 109 : Les vélomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur sans cabine de conduite doivent être équipés d'un rétroviseur situé sur le côté gauche.

Article 110 : Les voiturettes, les tricycles et les quadricycles à moteur avec cabine doivent être équipés :

- d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur extérieur situé à gauche s'ils sont affectés au transport de personnes

– de deux rétroviseurs extérieurs situés l'un du côté droit et l'autre du côté gauche s'ils sont affectés au transport de marchandises.

### **Paragraphe 5**

#### **Dispositifs de freinage**

Article 111 : Les dispositions des articles 51, 52 et 53 du présent décret sont applicables aux véhicules cités au présent chapitre.

Article 112 : Les remorques sont dispensées de l'obligation d'équipement par des freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kg ou le poids à vide du véhicule tracteur.

### **Paragraphe 6**

#### **Eclairage et signalisation**

Article 113 : Les vélomoteurs et les motocyclettes doivent être munis :

- A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 54, 55 et 56 du présent décret.

- A l'arrière, d'un feu de position arrière, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant répondant aux conditions prévues aux articles 54, 59 et 61 du présent décret.

- de dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article 60 du présent décret.

- de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation prévu à l'article 58 du présent décret.

Au cas où les vélomoteurs ou les motocyclettes sont équipés d'un side-car, ce dernier doit être muni à l'avant d'un feu de position avant et à l'arrière d'un feu de position et d'un dispositif réfléchissant répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 54 et 61 du présent décret.

Article 114 : Les vélomoteurs et motocyclettes peuvent être munis :

- d'un feu de brouillard avant et arrière et de deux feux de stationnement prévus respectivement aux articles 63 et 62 ci-dessus.

- d'un signal de détresse et de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orange.

Article 115 : Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :

- à l'avant d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 54, 55 et 56 du présent décret.

- à l'arrière d'un ou deux feux de position, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants répondant aux conditions prévues aux articles 54, 59 et 61 du présent décret.

- de dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article 60 du présent décret.

Article 116 : Les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être équipés des feux de stationnement prévus à l'article 62 du présent décret.

Article 117 : Les dispositions des articles 64 et 65 du présent décret sont applicables aux véhicules visés par le présent chapitre.

### **Paragraphe 7**

#### **Avertisseurs sonores**

Article 118 : Les véhicules visés au présent chapitre doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications visées par l'article 66 du présent décret.

### **Paragraphe 8**

#### **Plaques et inscriptions**

Article 119 : Les dispositions des articles 67 et 68 du présent décret sont applicables aux véhicules visés par le présent chapitre. Toutefois la plaque de constructeur prévue à l'article 67 du présent décret ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge. En outre, les véhicules visés par le présent chapitre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.

Article 120 : Les remorques attelées aux véhicules visés par le présent chapitre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation portant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible de l'arrière.

## **CHAPITRE IV**

## **REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX CYCLES, CYCLOMOTEURS ET LEURS REMORQUES**

### **Paragraphe 1**

#### **Bandages**

Article 121 : Les dispositions de l'article 8 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs.

### **Paragraphe 2**

#### **Dispositifs de visibilité**

Article 122 : Les cyclomoteurs doivent être équipés d'un rétroviseur situé sur le côté gauche.

### **Paragraphe 3**

#### **Dispositifs de freinage**

Article 123 : Tout cycle ou cyclomoteur doit être équipé de deux dispositifs de freinage efficaces.

### **Paragraphe 4**

#### **Eclairage et signalisation**

Article 124 : Tout cycle doit être équipé à l'avant d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière nettement visible de l'arrière lorsque le cycle est en circulation.

Tout cyclomoteur doit être équipé d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit par temps clair, sur une distance minimale de 25 m et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le cyclomoteur est en circulation.

Article 125 : Tout cycle ou cyclomoteur doit être équipé d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement. Les pédales de cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.

Article 126 : Lorsqu'un cycle ou au cyclomoteur est rattachée une remorque, celle-ci doit être équipée à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article 61 ci-dessus, et d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent la vue du feu rouge arrière du véhicule.

Les cyclomoteurs peuvent être dotés du signal de freinage prévu à l'article 59. Ils peuvent également être équipés d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article 60 ci-dessus.

#### **Paragraphe 5**

##### **Avertisseurs sonores**

Article 127 : Tout cycle et tout cyclomoteur doivent être équipés d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre avertisseur sonore est interdit.

Toutefois les cyclomoteurs peuvent être équipés d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications visées à l'article 66 ci-dessus.

#### **Paragraphe 6**

##### **Plaques**

Article 128 : Tout cycle et tout cyclomoteur doivent porter une plaque indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.

En outre, les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente une plaque métallique fixée au véhicule indiquant le nom du constructeur, l'indication du type du véhicule de

la cylindrée du moteur ainsi que l'indication du lieu et de la date de réception du véhicule par les services spécialisés du Ministère du Transport.

L'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.

#### **CHAPITRE V**

### **DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX AUTOMOBILES, VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLAS, MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET MOTOCYCLES**

#### **Paragraphe premier**

##### **Fumées et bruits émis par les véhicules**

Article 129 : Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté sauf cas de nécessité.

Article 130 : Aucun véhicule ne doit émettre pendant la marche ou l'arrêt, des fumées teintées ou opaques. Toutefois des émissions de courte durée sont admises au moment des changements de régime du moteur.

Article 131 : Les véhicules neufs équipés d'un moteur à combustion interne présentés à la réception par type ou à titre isolé feront l'objet d'une mesure de l'opacité de la fumée.

Article 132 : Le cadran de l'appareil utilisé pour la mesure de l'émission de la fumée doit être gradué de 0 (transparence de l'air ambiant) à 100 unités (limite inférieure de l'opacité complète)

Les valeurs mesurées ne doivent pas excéder les limites ci-après :

| Catégories des véhicules                                                                               | Nombre d'unités |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1- Voitures particulières                                                                              | 40              |
| 2- Autobus et autocars                                                                                 | 45              |
| 3- Véhicules utilitaires à moteur dont le poids total roulant autorisé ne dépasse pas 6 T              | 45              |
| 4- Véhicules utilitaires à moteur dont le poids total roulant autorisé dépasse 6 T sans excéder 19 T   | 50              |
| 5- Tracteurs routiers, véhicules utilitaires à moteur dont le poids total roulant autorisé excède 19 T | 60              |
| 6- Véhicules et tracteurs agricoles                                                                    | 60              |
| 7- matériels de travaux publics                                                                        | 60              |

Article 133 : Les dispositions des articles 134 et 135 du présent décret s'appliquent aux automobiles équipées d'un moteur à essence.

Article 134 : Les automobiles mises en circulation sont soumises à des opérations de contrôle ayant pour but de vérifier que le taux de monoxyde de carbone dans les gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5%.

Article 135 : Pour les automobiles ayant des sorties d'échappement multiples des gaz, le taux de monoxyde de carbone est égale à la moyenne des taux dans les différentes sorties.

Article 136 : Le bruit produit par les véhicules à moteur, mesuré lors de leur réception, ne doit pas dépasser les niveaux fixés dans le tableau suivant :

| Catégories de véhicules                                                                                                                  | Niveau maximum du bruit en décibels |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Voitures particulières                                                                                                                | 74                                  |
| 2- Autobus et autocars dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 T                                                  | 77                                  |
| 3- Autobus et autocars dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 T                                                        | 80                                  |
| 4- Camionnettes                                                                                                                          | 77                                  |
| 5- Camions et tracteurs routiers                                                                                                         | 80                                  |
| 6- tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériel forestier                                                            | 91                                  |
| 7- Motocycles :<br>- cyclomoteurs ;<br>- vélomoteurs ;<br>- motocyclettes ;<br>- voiturettes ;<br>- tricycles et quadricycles à moteurs. | 72<br>79<br>80<br>73<br>80          |

A titre exceptionnel, le dépassement des limites indiquées ci-dessus d'un seul décibel, peut être accepté.

Article 137 : Les organes du véhicule et notamment le système d'échappement des gaz doivent être maintenus en bon état et remplacés en cas de nécessité de sorte que le bruit émis par ce véhicule ne dépasse pas les limites fixées par le présent décret.

Toute modification du système d'échappement des gaz susceptible d'accroître le niveau du bruit émis par les véhicules est interdite.

Article 138 : Lors des opérations de contrôle du bruit émis par les véhicules usagés, les limites citées à l'article 136 peuvent être dépassées de 10 % au maximum à l'exception des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et du matériel forestier dont le bruit maximum ne doit pas dépasser 95 décibels dans tous les cas.

Article 139 : Les appareils utilisés pour effectuer les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre doivent être homologués conformément à des normes reconnues.

Ces appareils doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux instruments de mesure.

## Paragraphe 2

### Véhicules à progression lente

Article 140 : Les véhicules à progression lente indiqués à l'article 141 du présent décret doivent, en plus des dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires prévus par le présent chapitre, être équipés de feux spéciaux afin d'avertir les usagers de la route de leur présence.

Article 141 : Les véhicules à progression lente sont classés en trois catégories comme suit :

Catégorie I : Véhicules dont la vitesse est limitée sur routes à 25 kilomètres à l'heure (km/h) au maximum :

1. tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs ;

2. véhicules et matériels de travaux publics automoteurs.

Catégorie II : véhicules remorquant un matériel agricole ou un matériel de travaux publics dont la vitesse est limitée sur routes à 25 km/h au maximum.

Catégorie III : véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées, à savoir notamment des :

1- Véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers et le marquage des chaussées ;

2- Véhicules de voirie : arroseuses, balayeuses, bennes à ordures ménagères;

3- Trains touristiques ;

4- Véhicules assurant l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;

5- Véhicules équipés en atelier mobile permettant le dépannage des véhicules sur routes ;

6- Véhicules et engins des services des eaux et de l'assainissement..

Article 142 : Les feux spéciaux doivent être soit des feux tournants, soit des feux à tube à décharge, soit des feux clignotants émettant une lumière orange.

Article 143 : Les feux spéciaux désignés ci-dessus doivent, dans tous les cas, être situés le plus haut possible au dessus du plus haut dispositif indicateur de changement de direction du véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal, soit symétriquement par rapport à ce plan, et être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant vides, pour un observateur situé à 50m.

Les feux clignotants doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles, pour un observateur situé à 50m, soit à droite soit à gauche du véhicule.

Article 144 : La signalisation des véhicules doit être réalisée par au moins un feu tournant ou un feu à tube à décharge.

Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu doit être placé à l'avant du véhicule et au choix, un deuxième feu tournant ou à tube à décharge ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.

En aucun cas, le nombre de feux spéciaux montés sur le véhicule ne peut excéder quatre.

Article 145 : Les véhicules des catégories II et III, ne doivent faire usage des feux spéciaux que lorsque leurs conditions d'utilisation rendent l'emploi de ces feux nécessaire.

Article 146 : Les feux spéciaux doivent fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en marche.

Article 147 : Les feux spéciaux ne sont pas exigés pour les véhicules sans cabine ou non équipés de dispositif prévu par construction, pour la mise en place de ces feux.

#### CHAPITRE VI

### REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS

#### Paragraphe 1

##### Bandages

Article 148 : La circulation des véhicules à traction animale est interdite sur la chaussée des voies publiques s'ils sont équipés de roues à bandages métalliques.

#### Paragraphe 2

##### Gabarit

Article 149 : Les dispositions de l'article 20 du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.

Le point le plus saillant du véhicule ne doit pas faire saillie de plus de 20cm sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

#### Paragraphe 3

##### Dimensions du chargement

Article 150 : Les dispositions des articles 22 à 25 du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale. Toutefois les dispositions de l'article 23 précité ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale à usage agricole dans une circonscription de rayon ne dépassant pas 15km.

#### Paragraphe 4

##### Dispositifs de freinage

Article 151 : Si les caractéristiques de la route l'exigent, les véhicules à traction animale doivent être équipés d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

#### Paragraphe 5

##### Eclairage et signalisation

Article 152 : Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou le jour lorsque les conditions de visibilité l'exigent, des dispositifs suivants :

- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;
- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 m sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

1. les voitures à bras ;

2. tous les véhicules à traction animale à un seul essieu;

3. les véhicules à traction animale à usage agricole.

Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement du côté gauche du véhicule.

4. les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 m.

Lorsque les véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des deux feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule doit être muni du ou des feux émettant une lumière rouge. Le véhicule intermédiaire s'il existe est dispensé d'éclairage.

Article 153 : les véhicules à traction animale doivent dans les conditions du premier paragraphe de l'article 152 ci-dessus, être équipés de deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.

Lorsque la longueur du véhicule, chargement compris, dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 m, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.

Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge placé à gauche à moins de 40 cm de la largeur hors tout du véhicule.

Article 154 : Les feux et dispositifs visés aux articles 152 et 153 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en réduise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

#### CHAPITRE VII

### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 155 : Les dispositions du présent décret, à l'exception des celles des articles 47 à 50 ci-dessus, contrairement aux dispositions réglementaires antérieures ne s'appliquent pas aux véhicules réceptionnés ou immatriculés en Tunisie avant la date de publication du présent décret.

Article 156 : Les automobiles doivent être équipées de deux triangles de danger qui réfléchissent une lumière rouge ou jaune lorsqu'ils sont éclairés par un autre feu.

Article 157 : Le Ministre du Transport peut, autoriser la circulation, pour une période, déterminée de véhicules ne répondant pas à quelques conditions du présent décret autres que celles se rapportent aux poids et dimensions et ce, après avis des Ministres concernés.

Article 158 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-1122 du 28 décembre 1978 seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 159 : Les Ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Habitat, du Transport, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**



ANNEXE

Certificat médical d'incapacité physique pour l'utilisation de la ceinture de sécurité.

(Article 83 du décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules)

Je soussigné .....

Médecin :

☐

de la santé Publique (1)

☐

de libre pratique (1)

atteste avoir examiné : M (me, lle ) .....

Né (e) le ..... à .....

CIN N° ..... délivrée à ..... le .....

Titulaire du Permis de Conduire N° ..... délivré le .....

et déclare que l'état de santé de cette personne ne lui permet pas l'utilisation de la ceinture de sécurité :

☐

à titre permanent (1)

☐

à titre temporaire (1) pour une durée de ..... commençant le .....  
et se terminant le .....

Fait à.....le,.....

(Signature et cachet du Médecin)

Visa des services spécialisés du  
Ministère du Transport

(1) Cocher la case correspondante

**Décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000, fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules ainsi que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent porter.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi N° 108 du 28 décembre 1998, relative à l'Agence Technique des Transports Terrestres ;

Vu la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment ses articles 64, 65, 69 et 72 ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

**CHAPITRE PREMIER**

**PERIODICITE DE LA VISITE TECHNIQUE**

Article Premier : Les voitures particulières, les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur doivent faire l'objet d'une visite technique trois ans après leur première mise en circulation et par la suite d'une visite technique périodique qui doit être renouvelée tous les ans.

Article 2 : Les véhicules utilitaires et les tracteurs routiers doivent faire l'objet d'une visite technique deux ans après leur première mise en circulation et par la suite d'une visite technique périodique qui doit être renouvelée tous les ans. Après dix ans à compter de la date de première mise en circulation, la périodicité de la visite technique est de six mois.

Article 3 : Les autocars et les autobus, les voitures de taxi et de louage, les véhicules de transport public rural, les véhicules d'enseignement de la conduite et les véhicules de transport touristique doivent faire l'objet d'une visite technique un an après leur première mise en circulation. Pendant la deuxième et la troisième année la périodicité de la visite technique est annuelle et elle devient par la suite semestrielle.

Article 4 : Les véhicules destinés à la location doivent faire l'objet d'une visite technique un an après leur première mise en circulation et par la suite la périodicité de la visite technique est semestrielle.

Article 5 : Les tracteurs agricoles et leurs remorques exploités habituellement dans une activité agricole ou autres doivent faire l'objet d'une visite technique trois ans après leur première mise en circulation et par la suite la périodicité de la visite technique est de deux ans. Après dix ans à compter de la date de mise en circulation, la périodicité de la visite technique est d'une année.

Article 6 : Les visites techniques périodiques ne dispensent pas le propriétaire du véhicule durant la validité du certificat de visite technique y afférent, de l'obligation

de maintenir son véhicule en bon état de marche, en état satisfaisant d'entretien et répondant aux prescriptions prévues par la législation en vigueur.

**CHAPITRE II**

**LES PROCEDURES DE LA VISITE TECHNIQUE ET  
LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES  
CERTIFICATS DE VISITE TECHNIQUE**

Article 7 : Les visites techniques des véhicules sont effectuées dans les centres de visite technique des véhicules selon le choix du propriétaire du véhicule, ces visites techniques comportent les opérations de contrôle indiquées à l'annexe 1 du présent décret.

Article 8 : Si à l'occasion de la présentation du véhicule à la visite technique, il n'est constaté aucun des défauts des catégories indiquées à l'annexe 1 du présent décret, le centre de visite technique délivre un certificat de visite technique dont la validité correspond à l'une des périodes prévues par le chapitre premier du présent décret. Si le véhicule est refusé, un rapport de visite technique est délivré conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent décret.

Article 9 : Si lors de la visite technique, l'un des défauts de la catégorie 1 tels que indiqués à l'annexe 1 du présent décret est constaté, le centre de visite technique doit :

- Retirer le certificat d'immatriculation du véhicule concerné et le transmettre accompagné d'un rapport détaillé aux services spécialisés relevant du Ministère du Transport dans un délai de deux jours ouvrables ;

- Délivrer à l'intéressé un rapport de visite technique portant la mention "valable pour la circulation du véhicule pendant quinze jours sans certificat de visite technique, certificat d'immatriculation retiré", en vue de se présenter pendant cette période aux services compétents du Ministère du Transport, pour la vérification du ou des défauts indiqués dans le rapport. Au cas où le défaut n'a pas été confirmé, le certificat d'immatriculation est restitué à l'intéressé pour lui permettre de procéder à la visite technique périodique. En cas de confirmation du ou des défauts, un procès-verbal est établi et transmis à la justice avec le certificat d'immatriculation.

Article 10 : Si lors de la visite technique, l'un des défauts de la catégorie 2, tels que indiqués à l'annexe 1 du présent décret est constaté, le rapport de la visite technique doit porter la mention "valable pour la circulation pendant quinze jours pour permettre la réparation du véhicule".

Article 11 : Si à l'occasion de la visite technique il a été constaté l'un des défauts de la catégorie 3 tels que indiqués à l'annexe 1 du présent décret, le rapport de la visite technique porte la mention "valable pour la circulation du véhicule pendant quinze jours sans certificat de visite technique".

### CHAPITRE III

#### VISITE TECHNIQUE OCCASIONNELLE

Article 12 : Les agents de la Police et de la Garde Nationale ainsi que les agents du Ministère du Transport et du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire habilités à cet effet et assermentés peuvent, dans la limite de leurs compétences, ordonner des visites techniques occasionnelles s'ils interceptent sur la voie publique, un véhicule émettant des fumées ou des gaz opaques nuisibles à l'environnement ou incommodants ou émettant des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ou s'ils constatent qu'un véhicule présente un défaut apparent non réparable séance tenante et sur place et qui touche :

- les feux de position et de croisement ;
- les roues et les bandages pneumatiques ;
- les rétroviseurs obligatoires ;
- le pare-brise ;
- les marques distinctives ;
- des transformations notables non autorisées.

Article 13 : Si l'état du véhicule nécessite une visite technique occasionnelle, le certificat de visite technique est retiré et un reçu provisoire est délivré au propriétaire. Ce reçu permet la circulation sans certificat de visite technique pendant quinze jours pour la réparation du ou des défauts constatés. Dans ce cas, le certificat de visite technique est transmis au centre de visite technique choisi par l'intéressé.

Le propriétaire du véhicule peut, durant un délai de quinze jours, présenter son véhicule à la visite technique deux fois au maximum, en vue de contrôler le ou les seuls défauts indiqués dans le rapport.

Le certificat de visite technique est restitué à son propriétaire au cas où le véhicule est accepté.

Si le ou les défauts n'ont pas été réparés dans l'intervalle des quinze jours, le véhicule est présenté à la visite technique périodique pour être soumis à toutes les opérations de contrôle indiquées à l'annexe 1 du présent décret.

Le certificat d'immatriculation est retiré :

– quand il s'agit de véhicules nécessitant une visite technique occasionnelle au cours de la période d'exemption de la visite périodique ;

– dans les cas de non conformité du certificat d'immatriculation avec le véhicule, suite à des transformations notables non autorisées.

### CHAPITRE IV

#### MODELE DU CERTIFICAT DE VISITE TECHNIQUE ET LES INDICATIONS QU'IL DOIT COMPORTER

Article 14 : Le certificat de visite technique comporte les indications suivantes :

- La date et lieu de la visite technique,
- Le numéro d'immatriculation du véhicule,
- Le numéro d'ordre dans la série du type,
- L'affectation du véhicule,
- La date de fin de validité de certificat de visite technique ,
- Le nom et la signature du chef de centre de visite technique ou de son représentant,
- Le cachet de l'Agence Technique des Transports Terrestres.

Les modèles de certificat de visite technique figurent dans l'annexe 2 du présent décret.

L'usage du modèle n° 2 cesse le 31 décembre 2001.

Article 15 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'arrêté du 11 janvier 1996 seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi N°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 16 : Les Ministres de l'Intérieur, du Transport et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

ANNEXE N° 1

| CONTROLES A EFFECTUER                               | DEFAUTS                                                             | CLASSIFICATION DES DEFAUTS |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 00- Conformité avec le certificat d'immatriculation |                                                                     |                            |
| 01- Identifiants du véhicule :                      |                                                                     |                            |
|                                                     | 011- Véhicule non identifiable                                      | Catégorie 1                |
|                                                     | 012- Identifiants effacés totalement ou partiellement               | Catégorie 1                |
|                                                     | 013- Identifiant enlevés totalement ou partiellement                | Catégorie 1                |
|                                                     | 014- Identifiant entourés par la soudure                            | Catégorie 1                |
|                                                     | 015- Identifiant modifiés                                           | Catégorie 1                |
| 02-Plaque du constructeur                           |                                                                     |                            |
|                                                     | 021- Absence de la plaque du constructeur                           | Catégorie 1                |
| 03-Certificat d'immatriculation                     |                                                                     |                            |
|                                                     | 031- Falsifié                                                       | Catégorie 1                |
|                                                     | 032- Ne correspond pas au véhicule                                  | Catégorie 1                |
|                                                     | 033- Transformations notables non autorisées                        | Catégorie 1                |
| 04-Plaque d'immatriculation                         |                                                                     |                            |
|                                                     | 041- non conforme (couleur, dimensions)                             | Catégorie 3                |
|                                                     | 042- Portant un n° d'immatriculation ne concernant pas le véhicule  | Catégorie 1                |
| 1-Feux et Pollution                                 | 043- Ecriture illisible                                             | Catégorie 3                |
| 10-Feux de route                                    |                                                                     |                            |
|                                                     | 101-Mauvaise fixation                                               | Catégorie 3                |
|                                                     | 102-Eclairage non conforme                                          | Catégorie 3                |
|                                                     | 103-Absence de lampe ou lampe grillée                               | Catégorie 2                |
| 11-Feux de croisement                               |                                                                     |                            |
|                                                     | 111- Mauvaise fixation                                              | Catégorie 3                |
|                                                     | 112- Eclairage non conforme                                         | Catégorie 3                |
|                                                     | 113- Absence de lampe ou lampe grillée                              | Catégorie 2                |
| 12-Feux de position avant et arrière                |                                                                     |                            |
|                                                     | 121- Mauvaise fixation                                              | Catégorie 3                |
|                                                     | 122- symétrie et éclairage non conformes                            | Catégorie 3                |
|                                                     | 123- Absence de lampe ou lampe grillée                              | Catégorie 2                |
| 13-Feux de changement de direction                  |                                                                     |                            |
|                                                     | 131- Mauvaise fixation                                              | Catégorie 3                |
|                                                     | 132- symétrie et éclairage non conformes                            | Catégorie 3                |
|                                                     | 133- Absence de lampe ou lampe grillée                              | Catégorie 2                |
| 14- Feux Stop                                       |                                                                     |                            |
|                                                     | 141- Mauvaise fixation                                              | Catégorie 3                |
|                                                     | 142- symétrie et éclairage non conformes                            | Catégorie 3                |
|                                                     | 143- Feux stop défectueux                                           | Catégorie 2                |
|                                                     | 144- L'un des feux de stop défectueux                               | Catégorie 3                |
| 15- Eclairage de la plaque d'immatriculation        |                                                                     |                            |
|                                                     | 151- Absence                                                        | Catégorie 3                |
| 16- Catadioptre                                     | 161-Absence                                                         | Catégorie 3                |
| 17- Feux de gabarit                                 |                                                                     |                            |
|                                                     | 171- Mauvaise fixation                                              | Catégorie 3                |
|                                                     | 172- Eclairage non conforme                                         | Catégorie 3                |
|                                                     | 173- Absence                                                        | Catégorie 3                |
| 18- Autres feux                                     |                                                                     |                            |
|                                                     | 181-Feu facultatif non conforme                                     | Catégorie 3                |
|                                                     | 182- Feu non réglementaire                                          | Catégorie 3                |
| 19- Pollution résultant de l'essence ou du Gazoil   |                                                                     |                            |
|                                                     | 191- De plus de 25% sans dépasser 50% le dépassement du taux toléré | Catégorie 3                |
|                                                     | 192- De plus de 50% du dépassement du taux toléré                   | Catégorie 2                |
| 2-Châssis et suspension                             |                                                                     |                            |
| 21 - Châssis                                        |                                                                     |                            |
|                                                     | 211- Mauvaise fixation                                              | Catégorie 3                |
|                                                     | 212 - Corrosion importante                                          | Catégorie 2                |
|                                                     | 213 -Déformation ou réparation non acceptable                       | Catégorie 2                |
|                                                     | 214 - Corrasion légère ou fissure                                   | Catégorie 3                |
| 22-Réservoir et canalisation du carburant           |                                                                     |                            |
|                                                     | 221 - Mauvaise fixation                                             | Catégorie 3                |
|                                                     | 222 -Corrosion                                                      | Catégorie 3                |
|                                                     | 223 - Fuité                                                         | Catégorie 2                |
|                                                     | 224 - Absence de fermeture étanche du réservoir                     | Catégorie 3                |

|                                    |                                                                  |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23 - Circuit d'échappement         |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 231 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 232 - Fuité                                                      | Catégorie 3 |
|                                    | 233 - Absence de fermeture étanche du réservoir                  | Catégorie 3 |
| 24 - Pare-chocs                    |                                                                  | Catégorie 2 |
|                                    | 241 - Mauvais état                                               | Catégorie 3 |
|                                    | 242 - Absence                                                    |             |
| 25 - Amortisseurs                  |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 251 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 252 - Détérioration                                              |             |
| 26 - Rotule de suspension          |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 261 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 262 - Jeu                                                        |             |
| 27 - Triangle de suspension        |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 271 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 272 - Jeu                                                        | Catégorie 3 |
|                                    | 273 - Trace de soudure                                           | Catégorie 2 |
| 28 - Bras de suspension            |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 281 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 282 - Corrosion                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 283 - Jeu ou déformation                                         | Catégorie 3 |
|                                    | 284 - Trace de soudure                                           | Catégorie 2 |
| 3 - Carrosserie                    |                                                                  |             |
| 31 - Carrosserie                   |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 311 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 312 - Corrosion excessive                                        |             |
| 32 - Portes et capots              |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 321 - Mauvaise fixation                                          |             |
| 33 - Sièges                        |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 331 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 332 - Mauvais état                                               |             |
| 34 - Ceinture de sécurité          |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 341 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 342 - Mauvais fonctionnement                                     | Catégorie 3 |
|                                    | 343 - Absence                                                    |             |
| 35 - Rétroviseur extérieur         |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 351 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 352 - Mauvais état                                               | Catégorie 2 |
|                                    | 353 - Absence                                                    |             |
| 36 - Rétroviseur Intérieur         |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 361 - Mauvais état                                               | Catégorie 2 |
|                                    | 362 - Absence                                                    |             |
| 37 - Pare - brise et glaces        |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 371 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 372 - Etat ou mauvaise transparence                              | Catégorie 2 |
|                                    | 373 - Absence                                                    |             |
| 38 - Essuie glace et lave glace    |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 381 - Mauvais fonctionnement                                     | Catégorie 2 |
|                                    | 382 - Absence                                                    |             |
| 4 - Avertisseurs sonores et bruit  |                                                                  |             |
| 41 - Avertisseur sonore            |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 411 - Mauvais fonctionnement                                     | Catégorie 2 |
|                                    | 412 - Absence                                                    |             |
| 42 - Le bruit                      |                                                                  | Catégorie 2 |
|                                    | 421 - Le niveau de bruit dépasse le niveau toléré de plus de 50% |             |
| 5 - Roues et direction             |                                                                  |             |
| 51 - Volant de direction           |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 511 - Jeu                                                        |             |
| 52 - Colonne de direction et arbre |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 521 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 522 - Jeu                                                        |             |
| 53 - Mécanisme de direction        |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 531 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 3 |
|                                    | 532 - Jeu ou fuite                                               | Catégorie 2 |
|                                    | 533 - Jeu excessif                                               |             |
| 54 - Rotule de direction           |                                                                  | Catégorie 3 |
|                                    | 541 - Mauvaise fixation                                          | Catégorie 2 |
|                                    | 542 - Jeu                                                        |             |
| 55 - Crémaillère                   |                                                                  |             |
|                                    | 551 - Mauvaise fixation                                          |             |
|                                    | 552 - Jeu                                                        |             |

|                                                            |                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 56 - Silent bloc                                           |                                                                                                    |             |
|                                                            | 561 - Mauvaise fixation                                                                            | Catégorie 3 |
|                                                            | 562 - Jeu                                                                                          | Catégorie 3 |
|                                                            | 563 - Absence                                                                                      | Catégorie 2 |
| 57 - Roulement                                             |                                                                                                    |             |
|                                                            | 571 - Mauvaise fixation                                                                            | Catégorie 3 |
|                                                            | 572 - Jeu                                                                                          | Catégorie 3 |
| 58 - Roues et pneus                                        |                                                                                                    |             |
|                                                            | 581 - Mauvaise fixation                                                                            | Catégorie 2 |
|                                                            | 582 - Mauvais état ou lisse                                                                        | Catégorie 2 |
|                                                            | 583 - Montage non réglementaire                                                                    | Catégorie 3 |
|                                                            | 584 - Absence de roue de secours                                                                   | Catégorie 3 |
| 6 - Mécanisme                                              |                                                                                                    |             |
| 61 - Hydraulique de freinage                               |                                                                                                    |             |
|                                                            | 611 - Corrosion des circuits                                                                       | Catégorie 3 |
|                                                            | 612 - Fuite d'huile                                                                                | Catégorie 2 |
| 62 - Boîte de vitesse                                      |                                                                                                    |             |
|                                                            | 621 - Mauvaise fixation                                                                            |             |
| 63 - Arbre de transmission et joints                       |                                                                                                    |             |
|                                                            | 631 - Mauvaise fixation                                                                            | Catégorie 3 |
|                                                            | 632 - Jeu                                                                                          | Catégorie 3 |
| 7 - Mesures                                                |                                                                                                    |             |
| 71 - Efficacité de la suspension                           |                                                                                                    |             |
|                                                            | 711 - Déséquilibre de suspension entre deux roues sur le même essieu de plus de 30%                | Catégorie 3 |
|                                                            | 712 - Efficacité de la suspension inférieure à la limite fixée par le constructeur de plus de 25 % | Catégorie 3 |
| 72 - Efficacité du frein de service                        |                                                                                                    |             |
|                                                            | 721 - Efficacité du freinage de 50 à 30%                                                           | Catégorie 3 |
|                                                            | 722 - Efficacité du freinage inférieure à 30%                                                      | Catégorie 2 |
|                                                            | 723 - Déséquilibre du frein de service, plus de 40 %                                               | Catégorie 2 |
| 73 - Efficacité du frein à main                            |                                                                                                    |             |
|                                                            | 731 - Déséquilibre du frein à main plus que 15%                                                    | Catégorie 3 |
|                                                            | 732 - Efficacité du frein à main inférieur à 25%                                                   | Catégorie 2 |
| 74 - Ripage                                                |                                                                                                    |             |
|                                                            | 741 - Ripage de plus que 12m/kilomètre                                                             | Catégorie 3 |
|                                                            | 742 - Ripage de plus que 16m/Kilomètre                                                             | Catégorie 2 |
| 8 - Equipement spéciaux et marques distinctives            |                                                                                                    |             |
| 81 - Tachygraphe                                           | 811 - Mauvais fonctionnement                                                                       | Catégorie 3 |
|                                                            | 812 - Absence                                                                                      | Catégorie 2 |
| 82 - Disque de vitesse                                     |                                                                                                    |             |
|                                                            | 821 - Non conforme                                                                                 | Catégorie 3 |
|                                                            | 822 - Absence                                                                                      | Catégorie 2 |
| 83 - Attache remorque et semi-remorque                     |                                                                                                    |             |
|                                                            | 831 - Mauvaise attache                                                                             | Catégorie 2 |
| 84 - Dispositif de sécurité pour pont et cabine basculante |                                                                                                    |             |
|                                                            | 841 - Mauvais fonctionnement                                                                       | Catégorie 3 |
| 85 - Issue de secours                                      |                                                                                                    |             |
|                                                            | 851 - Non conforme                                                                                 | Catégorie 3 |
| 86 - Autres équipements spéciaux                           |                                                                                                    |             |
|                                                            | 861 - Mauvais fonctionnement                                                                       | Catégorie 3 |
|                                                            | 862 - Absence                                                                                      | Catégorie 2 |
| 87 - Marques distinctives                                  |                                                                                                    |             |
|                                                            | 871 - Non conformes                                                                                | Catégorie 3 |
|                                                            | 872 - Absence                                                                                      | Catégorie 2 |
| 88 - Feux spéciaux obligatoires                            |                                                                                                    |             |
|                                                            | 881 - Fixation non étanche                                                                         | Catégorie 3 |
|                                                            | 882 - Eclairage non conforme                                                                       | Catégorie 3 |
|                                                            | 883 - Absence                                                                                      | Catégorie 2 |

ANNEXE 2

Modèle n° 1

Couleur blanche →

CERTIFICAT DE VISITE

N° 701000

Date de Visite :

N° d'ordre :

N° Châssis :

N° Im. :

Affectation :

CVT :

Date fin validité

Signature et Cachet

T. F. : 2,000

FPCR : 0,300

Le présent certificat correspond à l'état du véhicule au moment

de sa vérification et ne présume nullement de son évolution.

Couleur blanche →

MINISTERE DU TRANSPORT

Agence Technique des Transports

Terrestres

وزارة النقل

الوكالة الفنية للنقل

البرّي

شهادة الفحص الفني

## Annexe numéro 2

### Modèle numéro 2

|                                                                                                                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>VT - 3</b><br><b>REPUBLIQUE TUNISIENNE</b><br><b>MINISTERE DU TRANSPORT</b><br><b>AGENCE TECHNIQUE DES</b><br><b>TRANSPORTS TERRESTRES</b> | الجمهورية التونسية<br>وزارة النقل<br>الوكالة الفنية<br>للتنقل البري |
| الفحص الفني للسيارات<br>VISITE TECHNIQUE AUTOMOBILE<br>VT N° 1500000                                                                          |                                                                     |

Couleur rose

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| شهادة الفحص الفني<br>CERTIFICAT DE VISITE TECHNIQUE |                |
| Véhicule N° .....                                   | Marque .....   |
| N° de chassis .....                                 |                |
| Visité le .....                                     | Validité ..... |
| Le Chef de Centre                                   |                |

Couleur rose



**Décret n° 2000-149 du 24 janvier 2000, fixant la liste des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente et les conditions de leur équipement et d'utilisation de leurs signaux.**

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre du Transport,

Vu la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 15 ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Santé Publique,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décète :

Article premier : Ce décret fixe la liste des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente et les conditions de leur équipement et d'utilisation de leurs signaux.

**Chapitre premier**

**LES VEHICULES PRIORITAIRES**

Article 2 : Les véhicules prioritaires sont :

- Les véhicules militaires
- Les véhicules des forces de sécurité intérieure

Article 3 : Les usagers de la route doivent céder le passage aux intersections, aux véhicules mentionnés à l'article 2 du présent décret et doivent réduire leur vitesse et, le cas échéant, s'arrêter pour leur permettre le dépassement et le croisement et ce, lorsqu'ils utilisent les avertisseurs sonores et lumineux.

Article 4 : En plus des règles générales d'équipement et d'aménagement des véhicules, les véhicules prioritaires doivent être équipés de :

- un avertisseur sonore spécial ;
- un feu tournant émettant une lumière rouge, placé au point le plus haut du véhicule de sorte qu'il soit visible de toutes parts à une distance de cent cinquante mètres au moins.

Sont exemptés de l'application du présent article les véhicules militaires circulant en convois sous réserve que le premier et le dernier véhicule du convoi répondent aux conditions citées ci-dessus.

Article 5 : Les feux mentionnés à l'article quatre du présent décret doivent être conformes à des normes reconnues.

**Chapitre II**

**LES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE**

Article 6 : Les véhicules d'intervention urgente sont les ambulances civiles et militaires.

Les usagers de la route doivent faciliter la circulation de ces véhicules lorsque ces derniers utilisent les avertisseurs sonores et lumineux.

Article 7 : En plus des règles générales d'équipement et d'aménagement des véhicules, les véhicules d'intervention urgente doivent être équipés de :

- un avertisseur sonore spécial ;
- un feu tournant émettant une lumière bleue placé au point le plus haut du véhicule, de sorte qu'il soit visible, de toutes parts, à une distance de cent cinquante (150) mètres au moins

- quatre feux émettant une lumière bleue clignotante, placés aux quatre coins extérieurs supérieurs du véhicule.

Article 8 : Les feux mentionnés à l'article sept du présent décret doivent être conformes à des normes reconnues.

Article 9 : Les ambulances civiles ne peuvent être équipées des feux mentionnés à l'article sept du présent décret qu'après autorisation des services spécialisés du Ministère de l'Intérieur après avis du Ministre de la Santé Publique.

Le certificat d'immatriculation du véhicule doit porter la mention "véhicule d'intervention urgente".

Les dispositions du premier paragraphe au présent article ne s'appliquent pas aux ambulances relevant du Ministère de la Santé Publique et des établissements relevant de sa compétence.

Article 10 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'arrêté du Ministre du Transport du 31 janvier 1989 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 11 : Les Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale, du Transport et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret N° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière (1).**

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre du Transport,

Vu la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 45 ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Habitat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décète :

Article premier : Les indications et les signaux routiers sont composés de quatre (4) catégories :

- les indications données par les agents chargés de régler la circulation,
- la signalisation lumineuse,
- les signaux routiers,
- les marques routières.

**CHAPITRE PREMIER**

**LES INDICATIONS DES AGENTS CHARGES DE REGLER LA CIRCULATION**

Article 2 : Les usagers de la route doivent obtempérer immédiatement aux indications des agents chargés de régler la circulation.

Article 3 : Les indications des agents chargés de régler la circulation ont la signification suivante :

(1) Les annexes A, B, C, D, E, F, G prévues par le présent décret seront publiées dans une édition spéciale.

- le bras levé verticalement, ce geste signifie "attention, arrêt" pour tous les usagers de la route ;

- le ou les bras tendus horizontalement, ce geste signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus;

Après avoir fait ce geste, l'agent chargé de régler la circulation pourra baisser le ou les bras, pour les conducteurs se trouvant en face de l'agent ou derrière lui, ce geste signifie également "arrêt", sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante. Ce signal n'impose pas l'arrêt pour les conducteurs déjà engagés dans l'intersection.

- le balancement transversal d'un feu rouge, ce geste signifie "arrêt" pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.

Article 4 : Les indications des agents chargés de régler la circulation prévalent sur les règles indiquées par la signalisation lumineuse, les signaux routiers, les marques routières ainsi que sur les règles de circulation.

## CHAPITRE II

### LA SIGNALISATION LUMINEUSE

Article 5 : Les feux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :

1. le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;

2. le feu orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume, le conducteur s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser l'intersection qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;

3. le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;

4. le feu rouge, le feu orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;

5. quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.

Article 6 : Les feux sont placés de la façon ci-après :

1. le feu rouge est placé au-dessus du feu orange, le feu vert est placé en dessous du feu orange;

2. les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous de ces feux ou à côté du feu vert.

Article 7 : Les signaux lumineux du système tricolore sont placés à droite de la chaussée, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.

Article 8 : Les signaux lumineux spéciaux, destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun de personnes, sont sous forme de rectangles, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir.

Ces signaux ont la signification suivante :

1. un rectangle horizontal a la même signification que le feu rouge prévu à l'article 5 du présent décret.

2. un cercle a la même signification que l'orange fixe prévu à l'article 5 du présent décret

3. un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert prévu à l'article 5 du présent décret.

4. un rectangle vertical signifie l'autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit

5. un rectangle incliné à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions indiquées par l'inclinaison de la barre.

Article 9 : Les signaux lumineux réglant la circulation des piétons sont bicolores.

Ces signaux ont la signification suivante :

-le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ;

-le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.

Le feu rouge est placé au dessus du feu vert.

Les feux présentent la silhouette éclairée d'un piéton.

Article 10 : Les signaux lumineux du système bicolore placés au dessus de bandes de circulation d'une chaussée, ont la signification suivante :

- feu rouge ayant la forme d'une croix : sens interdit sur la bande pour les conducteurs vers lesquels il est orienté ;

- feu vert ayant la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas : sens autorisé sur la bande pour les conducteurs vers lesquels il est orienté

Ces signaux lumineux déterminent le sens de la circulation sur la voie à partir de l'endroit où ils sont placés. Ils sont répétés après chaque intersection et doivent être parfaitement visibles. Ils ne règlent pas la circulation aux intersections.

Article 11 : Un feu orange clignotant signifie l'autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.

Il peut s'agir :

- d'un feu pace seul (ou de deux feux s'allumant alternativement)

- d'un feu du système tricolore lorsque ce système ne fonctionne pas

Deux feux rouges clignotants alternativement, placés aux passages à niveau, signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.

Article 12 : Le fonctionnement des signaux lumineux à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers, relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.

Cette disposition ne s'applique pas au feu orange clignotant.

### CHAPITRE III

#### LES SIGNAUX ROUTIERS

**Article 13 :** Les signaux routiers sont divisés en six catégories :

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| A | signaux de danger ;                               |
| B | signaux de priorité ;                             |
| C | signaux d'interdiction et de fin d'interdiction ; |
| D | signaux d'obligation et de fin d'obligation ;     |
| E | signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ;  |
| F | signaux d'indication.                             |

**Article 14 :** La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole sur un panneau additionnel rectangulaire. (panonneaux)

Des modèles de panonneaux figurent à l'annexe H du présent décret

##### Section 1

###### Signaux de danger

**Article 15 :** Les signaux de danger imposent aux usagers de la route une vigilance spéciale et un ralentissement adapté à la nature du danger signalé.

**Article 16 :** Les signaux de danger sont placés à droite. Lorsque la disposition du lieu ne le permet pas, ils peuvent être placés au dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

**Article 17 :** A l'exception des panneaux de danger se rapportant aux passages à niveau, les panneaux de danger sont placés, en dehors des agglomérations, à une distance approximative de cent cinquante mètres de l'endroit dangereux et à une distance approximative de cinquante mètres à l'intérieur des agglomérations.

Ils peuvent être placés à une distance inférieure à celles indiquées ci-dessus. Dans ce cas, la distance approximative entre le signal et le lieu dangereux est indiquée sur un panonceau.

**Article 18 :** Le modèle des signaux de danger et leur signification figurent à l'annexe A du présent décret.

##### Section 2

###### Signaux de priorité

**Article 19 :** Les signaux de priorité sont placés à droite, ils peuvent être répétés au dessus de la chaussée ou à gauche.

Un panonceau peut compléter les signaux de priorité pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont la priorité de passage à l'intersection suivante.

**Article 20 :** Avant de s'engager dans un carrefour à sens giratoire annoncé par la signalisation appropriée telle que prévue à l'annexe A du présent décret, tout conducteur est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant à l'intérieur du carrefour.

On entend par "carrefour à sens giratoire" une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes.

**Article 21 :** Les modèles des signaux de priorité et leur signification figurent à l'annexe B du présent décret.

##### Section 3

###### Signaux d'interdiction et de fin d'interdiction

**Article 22 :** Les signaux d'interdiction sont placés à droite. Toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

**Article 23 :** Le panneau d'interdiction marque la limite à partir de laquelle l'interdiction doit être observée.

Le panneau de fin d'interdiction marque la limite à partir de laquelle une interdiction précédemment notifiée cesse de s'appliquer.

**Article 24 :** Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panonceau indiquant la distance approximative à partir de laquelle commence l'interdiction ou les catégories d'usagers ou de véhicules auxquelles elle s'applique.

**Article 25 :** Les modèles des signaux d'interdiction et de fin d'interdiction ainsi que leur signification figurent à l'annexe C du présent décret.

##### Section 4

###### Signaux d'obligation et de fin d'obligation

**Article 26 :** Les signaux d'obligation sont placés à l'endroit où leur visibilité est assurée.

**Article 27 :** Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panonceau indiquant la distance approximative à partir de laquelle l'obligation commence.

**Article 28 :** Les modèles des signaux d'obligation et de fin d'obligation et leur signification figurent à l'annexe D du présent décret.

##### Section 5

###### Signaux d'arrêt et de stationnement

**Article 29 :** Les modèles des signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement figurent à l'annexe E du présent décret.

##### Section 6

###### Signaux d'indication

**Article 30 :** Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés pour fournir certaines indications aux usagers de la route.

Des modèles de panneaux d'indication figurent à l'annexe F du présent décret.

### CHAPITRE IV

#### LES MARQUES ROUTIÈRES

**Article 31 :** Les marques routières sont de 3 catégories :

1. les lignes longitudinales ;
2. les lignes transversales ;
3. les marques complémentaires.

**Article 32 :** Les lignes longitudinales sont soit continues, soit discontinues.

**Article 33 :** Une ligne continue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la chevaucher ou de la franchir.

**Article 34 :** Les lignes discontinues sont de trois catégories :

1- les lignes axiales ou de délimitation des voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

Il est interdit à tout conducteur de franchir ou de chevaucher ces lignes sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de voie.

2- Les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion, d'entrée ou de sortie des voies réservées à certains véhicules : la longueur des traits est environ égale à celles de leurs intervalles.

3- Les lignes d'annonce des lignes continues, les lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence et les lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est égale au triple environ de celle de leurs intervalles.

Article 35 : Lorsqu'une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté.

Article 36 : Les lignes transversales complètent la signalisation lumineuse et les signaux routiers. Elles sont de trois catégories :

- Les lignes transversales continues indiquent l'endroit où le conducteur doit marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux véhicules ayant la priorité de passage.

- Les lignes transversales discontinues indiquent l'endroit où le conducteur doit céder le passage aux véhicules ayant la priorité de passage.

- Les lignes transversales d'effet des feux de circulation, tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons, indiquent l'endroit où le conducteur doit éventuellement marquer l'arrêt.

Article 37 : Les marques complémentaires sont :

- Les flèches de rabattement ;
- Les flèches directionnelles ;
- Les passages pour piétons.

Article 38 : Les flèches de rabattement sont légèrement incurvées, elles peuvent être situées dans les intervalles d'une ligne discontinue ce qui signifie que cette ligne discontinue va devenir continue. Lorsqu'elles sont situées dans une voie de circulation, elles annoncent la suppression de celle-ci.

Article 39 : Les flèches directionnelles, situées au milieu d'une voie, signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections, qu'ils doivent suivre la ou l'une des directions indiquées.

Article 40 : Les passages pour piétons sont délimités par des bandes de couleur blanche parallèles à l'axe de la chaussée, ils indiquent aux conducteurs de véhicules qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés ou qui ont la priorité de passage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.

Article 41 : La voie de circulation délimitée par de larges traits et dans laquelle le mot « BUS » est inscrit, est réservée aux véhicules des services publics réguliers de transport collectif de personnes

Le mot « BUS » est répété après chaque intersection.

Les taxis peuvent également être autorisés à emprunter cette voie.

Lorsque les taxis sont admis sur la voie, le signal correspondant est complété par le mot « TAXI ». Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se conformer, le cas échéant, à la signalisation lumineuse prévue à l'article 8 du présent décret

Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur cette voie lorsque l'urgence de leur mission le justifie.

Les autres véhicules ne peuvent franchir cette voie qu'à une intersection ou pour quitter une propriété riveraine ou y accéder.

Le signal relatif à la voie réservée peut être répété après chaque intersection.

Article 42 : Des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée peuvent répéter les indications données par les signaux routiers.

Article 43 : Des flots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur la chaussée par des lignes parallèles ou obliques de couleur blanche.

Les conducteurs ne doivent ni circuler, ni s'arrêter, ni stationner sur ces marques.

Article 44 : Une ligne continue ou discontinue de couleur jaune peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, sur la bordure du trottoir ou celle d'un accotement en saillie.

La ligne continue interdit l'arrêt et la ligne discontinue interdit le stationnement sur la chaussée le long de cette ligne de couleur jaune

## CHAPITRE V

### LA SIGNALISATION TEMPORAIRE

Article 45 : Des signaux et des marques temporaires peuvent être placés pour régler la circulation à l'occasion de travaux.

Des modèles de signaux temporaires et leur signification figurent à l'annexe G du présent décret.

## CHAPITRE VI

### DISPOSITION GENERALES

Article 46 : Les différents signaux doivent être conformes à des norme reconnues.

Article 47 : Le présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la Loi n°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 48 : Les Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Habitat, du Transport et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

### Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997 relative au transport par route de matières dangereuses et notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route ;

Vu le décret n° 78-1123 du 28 décembre 1978 relatif aux règles générales de la circulation routière tel que modifié par le décret n° 85-1111 du 29 août 1985;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de l'Équipement et de l'Habitat ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article premier : Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions relatives aux règles générales de la circulation définies ci-après .

#### Chapitre premier

### DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Il est interdit à tout conducteur de gêner la marche normale des autres véhicules ou de créer un danger, notamment par :

- la circulation à une vitesse réduite sans raison valable,
- le jet, le dépôt ou l'abandon de choses sur la route,
- l'arrêt soudain et sans raison valable sur la chaussée,
- des manœuvres dangereuses pendant la conduite,
- dispersion et chute d'une partie du chargement en cours de circulation
- écoulement d'huiles ou autres matières liquides sur la chaussée en cours de circulation.

En cas de gêne à la circulation indépendante de la volonté du conducteur, ce dernier doit s'il n'a pas pu l'éviter, la signaler aux autres usagers de la route et prendre les mesures nécessaires pour la faire disparaître le plus tôt possible.

#### Chapitre II

### LA VITESSE

Article 3 : Tout conducteur doit réduire sensiblement sa vitesse dans les cas suivants :

- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes,
- dans les virages, les descentes rapides et les sections de routes étroites ou encombrées,
- à l'approche des intersections des routes ou des places,
- à l'approche des sommets de côtes,
- à l'approche des casernes, des sorties des usines et des chantiers,
- lors du croisement ou du dépassement d'un groupe de piétons ou de militaires ou d'un convoi à l'arrêt ,
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux,
- à l'approche des véhicules du transport public de personnes lorsque les passagers sont entrain de monter ou de descendre,
- à l'approche des stations de transport .
- à l'approche des passages pour piétons .

Article 4 : Tout conducteur doit réduire sensiblement sa vitesse et au besoin s'arrêter dans les cas suivants :

- lorsque la route n'est pas libre,
- lorsque les conditions de visibilité ne permettent pas de poursuivre la circulation notamment par temps de brouillard ou d'averses,
- à proximité des écoles .

Article 5 : Tout conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de cinquante (50) kilomètres à l'heure (km/h) à l'intérieur des agglomérations.

Dans des zones où les conditions de circulation l'exigent, cette limite peut être réduite à trente (30) km/h par décision du Président de la commune et ce, sur les routes qui relèvent de son autorité..

Cette vitesse peut être portée à 70 km/h à l'heure, par décision du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat, sur certaines routes ou tronçons de routes et ce, en fonction des exigences de la circulation et des caractéristiques de ces routes .

Article 6 : A l'exception des dispositions relatives à la vitesse sur les autoroutes, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser en dehors des agglomérations la vitesse maximale fixée à :

- 90 km/h pour :
    - les motocyclettes
    - les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé n'excède pas 3500 kilogrammes (kg)
    - les autocars dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 10000 kg.
  - 80 km/h pour :
    - les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg sans dépasser 11000 kg
    - les autocars dont le poids total autorisé en charge excède 10000 kg.
  - 70 km/h pour :
    - les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12000 kg sans dépasser 19000 kg
    - les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg sans dépasser 12000 kg
  - 60 km/h pour :
    - les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19000 kg
    - les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12000 kg
- Article 7 : Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser sur les autoroutes la vitesse maximale fixée à :
- 110 km/h pour :
    - les motocyclettes
    - les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé n'excède pas 3500 kg
    - les autocars dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 10000 kg.
  - 100 km/h pour :

- les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg sans dépasser 12000 kg

- les autocars dont le poids total autorisé en charge excède 10000 kg.

- 90 km/h pour :

- les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12000 kg sans dépasser 19000kg

- les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg sans dépasser 12000 kg

- 80 km /h pour :

- les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19000 kg

- les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12000 kg

En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60km /h .

Article 8 : En cas de réduction de la visibilité à cause de pluie, de brouillard ou autres conditions climatiques, les limites de la vitesse prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont réduites de :

- 20 km/h pour les limites de vitesse fixées sur les autoroutes et les routes en dehors des agglomérations .

- 10 km/h pour les limites de vitesse fixées à l'intérieur des agglomérations.

Article 9 : Tout conducteur de cyclomoteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 40 km/h.

Article 10 : Tout conducteur d'un vélomoteur ou d'un tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée à :

- 50 km /h à l'intérieur des agglomérations,

- 70 km/h en dehors des agglomérations .

Article 11 : Tout conducteur d'un appareil agricole, d'un matériel de travaux publics ou industriel, d'un engin spécial ou d'un train touristique est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 25 km/h.

Article 12 : Indépendamment des autres limitations de vitesse prévues par le présent décret, tout conducteur est tenu pendant la période de stage de ne pas dépasser la vitesse de 80 km/h sur les autoroutes et en dehors des agglomérations.

Article 13 : Les indications de limitation de vitesse prévues aux articles 6, 7 et 12 du présent décret doivent être portées sur les véhicules suivants :

- les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg,

- les autobus et les autocars dont le poids total autorisé en charge excède 10000 kg ,

- les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg,

- les véhicules conduits par des stagiaires.

Les caractéristiques et les dimensions de ces indications et les conditions de leur emplacement sont fixées par arrêté du Ministre du Transport .

### Chapitre III

#### DEPASSEMENT ET CROISEMENT

Article 14 : Lors du dépassement, tout conducteur doit se porter suffisamment à gauche pour ne pas gêner l'usager qu'il veut dépasser .

Dans tous les cas, la distance latérale ne doit pas être de moins :

- d'un mètre (m) lors du dépassement d'un piéton, d'un véhicule à traction animale, d'un animal, d'un cycle ou d'un motocycle à deux roues .

- 50 centimètres (cm) lors du dépassement des autres véhicules.

Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte trois (3) voies matérialisées, tout conducteur effectuant un dépassement doit emprunter la voie centrale exclusivement .

Article 15 : Il est interdit de dépasser les véhicules autres que les cycles et motocycles à deux roues :

1. dans tous les cas où le dépassement est interdit par des signaux ou marques routiers,

2. à l'approche des sommets de côte,

3. dans les virages,

4. dans tous les cas où la visibilité est insuffisante notamment par temps de pluie ou de brouillard à moins qu'il n'existe des voies matérialisées et à condition que la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse soit libre

5. aux passages à niveau non équipés de barrières ou de demi-barrières,

6. au passage des ponts étroits comportant au maximum deux voies,

7. aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur des voies prioritaires dûment signalées .

Article 16 : Dans tous les cas où la largeur libre de la chaussée ou ses caractéristiques techniques ou son état ne permet pas d'effectuer le croisement ou le dépassement sans danger ou ne permet pas d'effectuer ces deux opérations, l'ordre de passage s'établit comme suit :

1. les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 m de largeur ou 7 m de longueur, véhicule remorqué compris, à l'exception des autobus et des autocars à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et le cas échéant serrer le plus possible à droite pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures .

2. lorsque le croisement s'avère difficile sur les routes à forte déclivité, les conducteurs des véhicules descendants doivent céder le passage aux véhicules montants .

3. si le croisement nécessite une marche arrière, cette opération s'impose aux conducteurs :

- des véhicules isolés par rapport aux ensembles de véhicules,

- des véhicules légers par rapport aux véhicules lourds,

- des camions par rapport aux autobus et autocars.

Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, le conducteur du véhicule descendant doit faire marche arrière, sauf si cela est plus facile pour le véhicule montant et notamment si ce dernier se trouve près d'une place d'évitement.

#### Chapitre IV

##### PASSAGES A NIVEAU

Article 17 : A l'approche d'un passage à niveau, tout conducteur doit :

- réduire sa vitesse,
- se conformer aux indications d'arrêt données par le garde ou matérialisées par des signaux ou des indications adéquats,
- ne pas traverser le passage à niveau si les barrières ou demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement,
- ne pas traverser un passage à niveau non gardé sans s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'aucun véhicule sur les voies ferrées n'approche.

La circulation sur les voies ferrées est interdite

#### Chapitre V

##### ARRET ET STATIONNEMENT

Article 18 : L'arrêt ou le stationnement de tout animal ou véhicule à l'intérieur des agglomérations doit être dans le même sens de la circulation et selon les règles suivantes :

1. à proximité du trottoir à une distance n'excédant pas 30 cm,
2. sur la partie droite de la route à double sens,
3. sur la partie droite ou gauche de la route à sens unique sauf pour les cas faisant l'objet de dispositions contraires de la part des autorités compétentes.

Article 19 : L'arrêt ou le stationnement de tout animal ou véhicule, en dehors des agglomérations, doit se faire sur l'accotement :

- si l'accotement n'est pas utilisé pour la circulation des piétons ou aménagé pour quelques catégories d'usagers de la route,
- si la largeur de l'accotement est suffisante et permet l'arrêt et le stationnement des véhicules.

L'arrêt ou le stationnement est interdit sur les chaussées en dehors des agglomérations, si elles ne comportent pas d'emplacements aménagés à cet effet.

Article 20 : L'arrêt ou le stationnement dangereux est interdit. L'arrêt ou le stationnement est considéré comme dangereux dans les endroits où la visibilité est limitée et notamment :

1. aux sommets de côtes et dans les virages lorsque la visibilité n'est pas assurée à 50 m au moins dans les deux sens.
2. sur et sous les passages supérieurs et les ponts et dans les tunnels sauf aux emplacements aménagés à cet effet.
3. aux intersections et à proximité de celles-ci à une distance de moins de 10 m en dehors des agglomérations et 3 m à l'intérieur des agglomérations à partir de la ligne de raccordement du trottoir.

4. sur les passages à niveau et à proximité de ceux-ci à une distance de moins de 30 m en dehors des agglomérations et de 10 m à l'intérieur des agglomérations.

Article 21 : L'arrêt ou le stationnement gênant est interdit. L'arrêt ou le stationnement est considéré comme gênant dans les cas suivants :

1. sur les trottoirs ;
2. sur les passages pour piétons et à proximité des passages pour piétons à moins de 3 m, s'ils se trouvent au niveau de l'intersection ;
3. sur les passages réservés à certaines catégories d'usagers de la route ;
4. aux passages et voies et stations réservés aux véhicules de transport public de personnes ;
5. aux endroits réservés au stationnement de certaines catégories de véhicules ;
6. à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule stationné ou empêcherait sa sortie ;
7. à proximité ou à la hauteur des signaux routiers si le véhicule masque la visibilité de ces signaux aux autres usagers de la route ;
8. à proximité des bouches d'incendie et sur ou à côté des accès à des installations sous-terraines ;
9. sur la partie gauche de la chaussée à sens unique lorsque la partie libre de la chaussée, en cas d'arrêt des véhicules dans les deux sens, est inférieure à 3 m ;
10. entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la partie libre de la chaussée entre la ligne et le véhicule ne permet pas le passage d'un autre véhicule sans circuler sur la ligne ou sans la chevaucher.

Article 22 : Est également considéré comme stationnement gênant, le stationnement des véhicules :

1. à proximité des endroits où il y a des travaux,
2. en double file sur la chaussée,
3. devant les entrées des propriétés, des dépôts et des parkings aménagés pour l'entrée ou la sortie des véhicules,
4. devant les barrières à l'entrée des rues réservées aux piétons,
5. à moins de 20 m d'un passage pour piétons, si ce dernier ne se trouve pas au niveau d'une intersection.

Article 23 : Lorsque l'autorité communale décide d'instituer à titre permanent pour tout ou partie de l'année, le stationnement unilatéral alterné des véhicules sur une ou plusieurs voies d'une agglomération, cette alternance doit être quotidienne en fonction du signal implanté à cet effet.

Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité communale et dûment signalées, le changement du côté de stationnement s'opère quotidiennement entre 20 h 30 et 21 h.

Article 24 : Les véhicules transportant des quantités de matières dangereuses qui dépassent les limites indiquées dans les textes d'application de la loi n° 97-37 de 2 juin 1997 relative au transport par route de matières dangereuses doivent être surveillés lors du stationnement.

Les conducteurs de ces véhicules peuvent, une fois les mesures appropriées de sécurité prises, stationner dans un lieu répondant à l'une des conditions suivantes :

a) un parc de stationnement surveillé par un préposé qui aura été informé de la nature du chargement et de l'endroit où se trouve le conducteur;

b) un parc de stationnement public ou privé où les autres véhicules ne peuvent constituer aucun danger pour les véhicules transportant des matières dangereuses,

c) un espace libre approprié situé loin des routes à grande circulation et des lieux habités et ne servant pas normalement de lieu de passage pour des piétons.

Les parcs de stationnement mentionnés au paragraphe b) ne peuvent être utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés au paragraphe a) et ceux qui sont mentionnés au paragraphe c) ne peuvent être utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés aux paragraphes a) et b).

En cas de stationnement de plusieurs véhicules transportant des matières dangereuses au même endroit, il faut laisser entre chacun des véhicules une distance de 20 m au moins.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules chargés de matières dangereuses dont le transport par route s'effectue obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité.

#### Chapitre VI

### ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES

Article 25 : Tout conducteur doit, pendant la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent de jour, faire usage des feux prévus par le décret relatif à l'équipement et l'aménagement des véhicules conformément aux conditions définies au présent chapitre

Article 26 : Les feux de position doivent être utilisés dans les cas suivants :

- en cas d'arrêt ou de stationnement la nuit en dehors des agglomérations,
- en cas d'arrêt ou de stationnement la nuit à l'intérieur des agglomérations lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public.

Dans les cas d'arrêt et de stationnement indiqués ci-dessus, les feux de stationnement peuvent être utilisés au lieu des feux de position .

Article 27 : Les feux de croisement doivent être utilisés pendant la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent de jour dans les cas suivants :

1. en cas de croisement, si l'usage des feux de route éblouit le conducteur qui vient en sens inverse,
2. en cas de circulation derrière un autre véhicule si l'usage des feux de route éblouit le conducteur de ce dernier, sauf en cours de dépassement,
3. lorsque l'éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir sur une distance suffisante,
4. dans les routes montagneuses étroites et comportant plusieurs virages successifs

Les feux de croisement peuvent être remplacés par les feux de brouillard en cas de réduction notable de la visibilité en raison des conditions climatiques si le véhicule est équipé de ces feux .

Article 28 : A l'exception des cas nécessitant l'usage des feux de croisement prévus aux articles précédents, les feux de route doivent être utilisés pendant la nuit .

Article 29 : Les conducteurs des cycles doivent utiliser la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour, les feux avant et arrière.

Article 30 : Les conducteurs des cyclomoteurs doivent utiliser de nuit comme de jour, les feux avant et arrière.

Article 31 : Les conducteurs des vélomoteurs et des motocyclettes doivent utiliser pendant le jour les feux de croisement et les feux de position arrière.

Les dispositions des articles 26, 27 et 28 du présent décret s'appliquent aux vélomoteurs et motocyclettes pendant leur circulation la nuit .

Article 32 : Les dispositions des articles 26, 27 et 28 s'appliquent aux tricycles et quadricycles à moteur .

Article 33: Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles, des matériels de travaux publics et industriels et des engins spéciaux, doivent utiliser de nuit comme de jour, les feux de croisement et les feux de position .

Article 34: Les conducteurs des ensembles de véhicules doivent utiliser les feux de position arrière de la dernière remorque en même temps que les feux avant du véhicule tracteur .

Article 35: Les conducteurs des véhicules à traction animale doivent utiliser la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour, les feux avant et arrière.

Article 36: Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés doivent utiliser la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour un feu blanc ou jaune à l'avant et un feu rouge à l'arrière, visible à 150 m au moins par temps clair.

Article 37: Les groupes des piétons circulant d'une manière organisée doivent utiliser pendant la nuit un feu blanc ou jaune en avant et un feu rouge à l'arrière visibles à 150 m au moins par temps clair .

Article 38: Les feux de position, les feux de la plaque d'immatriculation et les feux de gabarit quand il est obligatoire d'en équiper les véhicules, doivent être utilisés en même temps que les feux de croisement et de position ainsi que les feux de brouillard.

Article 39: Les feux de freinage doivent immédiatement s'allumer dès le commencement d'une opération de freinage.

Article 40: Les feux de changement de direction doivent être utilisés avant toute manœuvre et en temps opportun .

Article 41: Les feux de marche arrière ne peuvent être utilisés que dans le cas d'une manœuvre de marche arrière .

Article 42: Lorsque l'arrêt d'un véhicule en panne sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement dégagé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle représentant le danger dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 de présent décret .

Article 43: Dans les cas prévus par l'article 42 du présent décret, le conducteur doit signaler le véhicule au moyen d'un triangle de danger.



Le triangle de danger est placé devant et derrière le véhicule à une distance minimale de 30 m sur les routes et de 100 m sur les autoroutes, de sorte qu'il soit visible pour les autres conducteurs de jour comme de nuit à une distance de 50 m au moins.

Dans les agglomérations et aux endroits où la distance de 30 m ne peut pas être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance inférieure.

Le conducteur peut, en outre, faire usage d'autres moyens de signalisation, notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de changement de direction ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune.

Article 44 : Le véhicule à moteur ou la remorque dont les dispositifs d'éclairage ou de signalisation ne fonctionnent pas, doit être signalé de la même manière citée ci-dessus lorsque le véhicule ne peut être aperçu distinctement à une distance d'environ 100 m.

## Chapitre VII

### LA CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES

Article 45 : Sous réserve des exceptions prévues à l'article 46 ci-dessous, la circulation sur les autoroutes est interdite aux :

1. piétons et assimilés conformément aux dispositions du code de la route,
2. cavaliers et animaux,
3. cycles et cyclomoteurs,
4. véhicules à traction non mécanique,
5. véhicules à propulsion mécanique non soumis à l'immatriculation,
6. ensembles de véhicules ne pouvant circuler qu'en vertu d'une autorisation spéciale en application de dispositions de l'article 48 du code de la route .
7. véhicules effectuant des transports exceptionnels prévus à l'article 49 du code de la route, sauf dans des cas, autorisés par le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat,
8. tracteurs et appareils agricoles et matériels de travaux publics et industriels et engins spéciaux visés à l'article 66 du code de la route,
9. véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne peuvent pas, du fait de leur construction, atteindre, en palier, une vitesse minimum de 60 km à l'heure .

Article 46 : Nonobstant les dispositions de l'article 45 ci dessus, peuvent circuler sur les autoroutes :

- tous les types de matériels appartenant à l'armée nationale et aux forces de sécurité intérieure,
- les matériels appartenant à l'administration des ponts et chaussées, des communications et des services de sécurité et de secours et des entreprises appelées à opérer sur les autoroutes en vertu d'une autorisation délivrée par le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat .

Article 47 : Il est interdit d'effectuer les opérations suivantes sur les autoroutes :

- les essais de véhicules,
- les compétitions sportives.

Article 48 : Il est interdit aux conducteurs d'effectuer les opérations suivantes sur les autoroutes :

- l'usage du terre-plein central séparant les deux chaussées et notamment l'arrêt et le stationnement,
- la marche arrière,
- le demi-tour notamment par la pénétration sur le terre-plein central séparant les deux chaussées ou en utilisant les points de passage.
- la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence .
- le stationnement et l'arrêt sur les chaussées et les accotements et notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence sauf en cas de nécessité absolue. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.

En cas d'arrêt inévitable du véhicule, le conducteur doit s'efforcer de dégager le véhicule de la chaussée et de la bande d'arrêt d'urgence et s'il n'est pas possible de le faire, il doit l'annoncer avec les indications nécessaires pour permettre aux autres conducteurs de le voir à une distance suffisante .

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des forces de sécurité intérieure et des services d'entretien et de secours lorsqu'ils se trouvent ou se rendent sur un lieu, où leur intervention est nécessaire.

Article 49 : Tout conducteur qui veut quitter l'autoroute doit, dès l'annonce d'une bretelle de sortie ou d'une bifurcation d'autoroute appliquer les dispositions suivantes tout en observant les prescriptions de l'article 48 ci-dessus :

- gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie,
- gagner la voie, ou l'une des voies de circulation débouchant sur l'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation de l'autoroute .

Ces deux manœuvres doivent être achevées avant de dépasser les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation de l'autoroute.

## Chapitre VIII

### LA CIRCULATION DES ENSEMBLES DE VEHICULES ET LE TRANSPORT DANS LES CAS EXCEPTIONNELS

Article 50 : Les autorisations prises en vertu des dispositions de l'article 49 du code de la route ne sont valables que pour un seul voyage, lorsque l'intérêt général le commande, des autorisations valables pour plusieurs voyages et pour une durée maximale d'un mois peuvent être accordées à titre exceptionnel.

Article 51 : Les arrêtés visés à l'article 50 ci-dessus mentionnent :

- l'itinéraire à suivre,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation et éviter tout dommage aux routes, aux ouvrages et aux dépendances du domaine public,
- les signalisations spéciales à poser.

Article 52 : Sont également considérés comme objets indivisibles au sens de l'article 49 du code de la route sus-visé, les wagons de chemins de fer destinés au transport de choses, vides ou chargés, et transportés sur des automobiles.

Article 53 : Lorsque les objets à transporter consistent en bois en grumes ou en pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction, les arrêts visés à l'article 50 ci-dessus peuvent autoriser des chargements dépassant les limites réglementaires relatives aux dimensions de chargement.

#### Chapitre IX

### LE TRANSPORT DE PERSONNES

Article 54 : Sous réserve des dispositions relatives à l'organisation des transports terrestres, le présent chapitre fixe les conditions de transport de personnes .

Article 55 : Il est interdit de transporter les personnes sur des véhicules non aménagés à cet effet .

Article 56 : Il est interdit de transporter les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix ans sur les sièges avant des véhicules .

Article 57 : Les conditions de transport de personnes sur les cycles et les motocycles sont fixées par arrêté du Ministre du Transport .

#### Chapitre X

### IMMOBILISATION DES VEHICULES A TITRE PREVENTIF

Article 58 : Les agents habilités à prescrire l'immobilisation dans les cas prévus à l'article 105 du code de la route peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.

Article 59 : Lorsque la décision d'immobilisation du véhicule résulte de la non-conformité des dispositifs de sécurité aux conditions réglementaires , elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule pourrait trouver des moyens pour réparer le véhicule.

Les agents de contrôle peuvent n'appliquer cette disposition que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour remorquer son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Article 60 : Lorsqu'un véhicule paraît en état de dépassement de la charge réglementaire , l'agent de contrôle, habilité à prononcer l'immobilisation à titre préventif , peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à la bascule la plus proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Article 61 : Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent de contrôle quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit son Administration d'attache territorialement compétente, ou le centre de police ou de la garde nationale le plus proche en lui remettant le certificat d'immatriculation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d'immobilisation énonce :

- les date, heure et lieu de l'immobilisation,
- l'infraction qui l'a motivée,
- le numéro d'immatriculation du véhicule,
- les nom et adresse du contrevenant,
- les noms, qualités et affectations des agents qui l'ont rédigée.

Cette fiche indique l'Administration qui peut annuler la décision d'immobilisation.

Article 62 : L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

Elle est levée :

1. par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore sur le lieu, ou le véhicule est immobilisé, lors de la cessation de l'infraction;

2. par l'Administration saisie dans les conditions prévues à l'article 61 dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. Cette Administration restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur.

Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, le véhicule peut être mis dans un parc public ou privé. Les frais de cette opération sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour annuler la mesure d'immobilisation, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

#### Chapitre XI

### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 63 : Le véhicule en panne suite à un accident et se trouvant sur la route et ses dépendances doit être enlevé par son propriétaire dans les sept jours qui suivent l'accident. Le véhicule reste durant cette période sous la responsabilité de son propriétaire ou ayant-droit.

Passé ce délai, le véhicule sera mis en fourrière par les autorités administratives compétentes. Les frais de transport et de mise en fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Article 64: Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°78-1123 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 65 : Les Ministres de l'intérieur, de la Défense Nationale, de l'Equipement et de l'Habitat et du Transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite**

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment ses articles 99 et 100 ;

Vu le décret n° 78-1126 du 28 décembre 1978, fixant la liste des pièces à fournir par les conducteurs à toute réquisition des agents du contrôle routier ;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article premier : Les pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite sont :

- Le permis de conduire correspondant au type du véhicule ;
- Le certificat d'immatriculation du véhicule ;
- L'attestation d'assurance ;
- La justification de la visite technique ;
- La justification de paiement des taxes de circulation.

Article 2 : Tout conducteur d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter, à toute réquisition des agents visés à l'article 100 du Code de la Route susvisé, les pièces mentionnées à l'article premier dans tous les cas où elles sont exigées par la réglementation en vigueur.

Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 du présent décret ne font pas obstacle à l'obligation de présenter tout autre document requis pour la mise en circulation et la conduite de certains véhicules en vertu de la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-1126 du 28 décembre 1978 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 5 : Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et du Transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables.**

Le Président de la République.

Sur proposition du Ministre du Transport,

Vu la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 83;

Vu le décret N° 78-1125 du 28 décembre 1978, portant classification des contraventions aux règles de la circulation routière et fixant les taux des amendes applicables tel que modifié et complété par le décret n° 88-1973 du 28 décembre 1988;

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules;

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière;

Vu le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules;

Vu le décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière;

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement,

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances,

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décète :

Article premier: Les infractions ordinaires visées à l'article 83 du code de la route sont classées en trois catégories et donnent lieu à une amende de trois (3) dinars pour les infractions de la première catégorie, à une amende de cinq (5) dinars pour celles de la deuxième catégorie et à une amende de dix (10) dinars pour celles de la troisième catégorie et ce, conformément au tableau suivant :

| Numéro<br><br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
|                       | <p style="text-align: center;"><b>TITRE PREMIER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Les infractions aux règles générales<br/>de la circulation routière</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CHAPITRE PREMIER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Les infractions aux règles générales<br/>se rapportant à la conduite des véhicules et des animaux</b></p> |                                  |                                |          |         |
| 1.                    | –Conducteur ne guidant pas ses animaux, en marche normale, près du bord droit de l'accotement droit de la route ou près du bord droit de la chaussée lorsque la circulation des animaux y est autorisée.....                                                                                                                                                                 | 3                                | L                              | 9        | 3       |
| 2.                    | –Conducteur n'empruntant pas la voie nécessaire à la circulation dans une route à plusieurs voies.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                | L                              | 10       | 2       |
| 3.                    | –Conducteur n'ayant pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter que ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne soient réduits, soit par le nombre de passagers ou leur position, soit par les choses transportées ou le dépôt de choses non transparentes sur les vitres.....                                                                            | 5                                | L                              | 7        | 3       |
| 4.                    | –Conducteur s'apprêtant à changer la direction de son véhicule ou de ses animaux ou à réduire leur vitesse sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger et sans avertir, en temps opportun, les autres usagers de la route.....                                                                                                                                            | 5                                | L                              | 11       | -       |
| 5.                    | –Conducteur empruntant les chaussées ou les voies qui ne lui sont pas réservées .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                | L                              | 44       | 1       |
| 6.                    | –Conducteur ayant causé une gêne à la circulation et ne l'ayant pas signalée aux autres usagers de la route .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                               | D1                             | 2        | 2       |

| Numéro<br>d'ordre                                                   | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
| 7.                                                                  | –Dépassement de la durée de conduite prescrite.....                                                                                                                                                                                                                              | 10                               | D3                             | 2 et 3   |         |
| 8.                                                                  | –Non respect de la durée de repos séparant deux durées de conduite                                                                                                                                                                                                               | 10                               | D3                             | 3        |         |
| 9.                                                                  | –Conducteur ne maintenant pas son véhicule en marche normale<br>près du bord droit de la chaussée.....                                                                                                                                                                           | 10                               | L                              | 9        | 1       |
| 10.                                                                 | –Franchissement ou chevauchement d'une ligne continue dans des<br>cas autres que le dépassement.....                                                                                                                                                                             | 10                               | L                              | 10       | 1       |
| 11.                                                                 | –Franchissement d'une ligne continue, accolée à une ligne<br>discontinue, lorsque la première ligne franchie par le conducteur est<br>la ligne continue dans des cas autres que le dépassement.....                                                                              | 10                               | L                              | 10       | 3       |
| 12.                                                                 | –Conducteur ne contournant pas par la droite un ouvrage, un<br>monument ou un terre-plein sur une chaussée, une place ou une<br>intersection de routes sauf indication contraire.....                                                                                            | 10                               | L                              | 12       |         |
| 13.                                                                 | –Distance de sécurité:<br>- Conducteur ne laissant pas une distance de sécurité suffisante entre<br>son véhicule et celui qui le précède afin d'éviter la collision avec celui-<br>ci en cas de réduction brusque de la vitesse de celui-ci ou de son arrêt<br>imprévisible..... | 10                               | L                              | 14       | -       |
| <b>CHAPITRE II</b><br><b>Les infractions relatives à la vitesse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |          |         |
| 14.                                                                 | –Conducteur ne réduisant pas sensiblement sa vitesse:<br>a- à proximité des casernes, des sorties d'usines ou de chantiers.....                                                                                                                                                  | 3                                | D1                             | 3        | 5       |
|                                                                     | b- lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge<br>ou de selle ou de bestiaux.....                                                                                                                                                                         | 3                                | D1                             | 3        | 7       |
| 15.                                                                 | –Conducteur ne réduisant pas sensiblement sa vitesse:<br>a- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes et dans les<br>virages, les descentes à forte déclivité et les sections de routes étroites<br>ou encombrées.....                                             | 5                                | D1                             | 3        | 1 et 2  |
|                                                                     | b- à l'approche des intersections de route ou des places ou des sommets<br>de côtes.....                                                                                                                                                                                         | 5                                | D1                             | 3        | 3 et 4  |
|                                                                     | c- lors du croisement ou du dépassement d'un groupe de piétons, de<br>militaires ou d'un convoi à l'arrêt.....                                                                                                                                                                   | 10                               | D1                             | 3        | 6       |
|                                                                     | d- à l'approche des véhicules de transport public de personnes lorsque<br>les passagers sont en train de monter ou de descendre et des stations de<br>transport.....                                                                                                             | 10                               | D1                             | 3        | 8 et 9  |
|                                                                     | e- à l'approche de passages pour piétons.....                                                                                                                                                                                                                                    | 10                               | D1                             | 3        | 10      |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
| 16.               | –Conducteur ne réduisant pas sensiblement sa vitesse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |          |         |
|                   | a- lorsque la route n'est pas libre.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                               | D1                             | 4        | 1       |
|                   | b- lorsque les conditions de visibilité ne permettent pas de poursuivre la circulation notamment par temps de brouillard ou d'averses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                               | D1                             | 4        | 2       |
|                   | c- à proximité des écoles.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                               | D1                             | 4        | 3       |
| 17.               | –Conducteur ne réduisant pas sa vitesse à l'approche d'un passage à niveau.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                               | D1                             | 17       | 1       |
|                   | <b>CHAPITRE III</b><br><b>Les infractions aux règles relatives au croisement et au dépassement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |          |         |
| 18.               | –Conducteur n'ayant pas averti les autres usagers de la route de son intention de regagner sa file d'origine de circulation après une manœuvre de dépassement à moins qu'il ne poursuive le dépassement d'un autre véhicule ou qu'il ne change de direction.....                                                                                                                                                                                                              | 5                                | L                              | 19       | 3       |
| 19.               | –Conducteur effectuant un dépassement sans avoir averti de son intention les autres usagers de la route.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                | L                              | 19       | 1       |
| 20.               | –Conducteur n'ayant pas laissé, pendant le dépassement, une distance latérale suffisante entre son véhicule et le véhicule qu'il dépasse.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                | L                              | 19       | 2       |
| 21.               | –Conducteur n'empruntant pas la voie centrale en cas de dépassement sur une chaussée à double sens de circulation comportant trois (3) voies matérialisées.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                | D1                             | 14       | Dernier |
| 22.               | –Conducteur ne serrant pas à son extrême droite ou augmentant sa vitesse lorsqu'il est dépassé par un autre véhicule.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                               | L                              | 20       |         |
| 23.               | –Conducteur de véhicule circulant à vitesse réduite ne serrant pas à son extrême droite et n'utilisant pas l'accotement, le cas échéant, pour permettre le passage des véhicules qui le suivent.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                               | L                              | 23       | 1       |
| 24.               | –Conducteur d'un véhicule dont le gabarit ou le chargement dépasse deux mètres de largeur ou sept mètres de longueur, véhicule remorqué compris, à l'exception des autobus et des autocars à l'intérieur des agglomérations, ne serrant pas à droite pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures lorsque la largeur de la chaussée ou ses caractéristiques techniques ou son état ne permet pas d'effectuer le croisement ou le dépassement sans danger.. | 10                               | D1                             | 16       | 1       |
| 25.               | –Conducteur d'un véhicule descendant ne cédant pas le passage aux véhicules montants lorsque le croisement s'avère difficile sur les routes à forte déclivité.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                               | D1                             | 16       | 2       |

| Numéro<br>d'ordre                                                | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |                |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles       | Alinéas |
| CHAPITRE IV                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                |         |
| Les infractions aux règles relatives<br>à la priorité de passage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                |         |
| 26.                                                              | –Conducteur de véhicule ou d'animaux abordant la chaussée d'une intersection sans s'être assuré de l'absence de danger.....                                                                                                                                                                                                            | 5                                | L                              | 25             |         |
| 27.                                                              | –Conducteur tournant à droite ou à gauche pour s'engager dans une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger ou sans gêner la circulation et sans avertir les autres usagers de la route .....                                                                             | 5                                | L                              | 26             | 1       |
| 28.                                                              | –Conducteur ne serrant pas, dans la mesure du possible, vers le bord droit de la chaussée avant de quitter la route vers la droite.....                                                                                                                                                                                                | 5                                | L                              | 26             | 1       |
| 29.                                                              | –Conducteur qui veut quitter la route vers la gauche ne serrant pas, dans la mesure du possible, vers l'axe de la chaussée si la circulation se fait dans les deux sens, ou à gauche de la chaussée si la circulation est à sens unique.....                                                                                           | 5                                | L                              | 26             | 2       |
| 30.                                                              | –Conducteur qui, pendant la manœuvre qu'il effectue pour changer de direction, ne cède pas le passage:<br>a- aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, sauf indication contraire .....                                                                                                           | 10                               | L                              | 26             | dernier |
|                                                                  | b- aux cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables traversant la chaussée qu'il s'apprête à emprunter.....                                                                                                                                                                                                                 | 10                               | L                              | 26             | dernier |
|                                                                  | c- aux piétons qui traversent cette chaussée dans les conditions définies par le code de la route et ses textes d'application.....                                                                                                                                                                                                     | 10                               | L                              | 26             | dernier |
| 31.                                                              | –Conducteur s'engageant dans une intersection de routes où l'état de la circulation ne lui permet pas, du fait de la congestion, de passer et gêne ou empêche les véhicules venant des autres sens de traverser et ce, même au cas où il bénéficie de la priorité de passage, en vertu de signaux lumineux ou de signaux routiers..... | 10                               | L                              | 27             |         |
| 32.                                                              | –Non respect des indications d'arrêt données par le gardien d'un passage à niveau.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                               | D1                             | 17             | 2       |
| CHAPITRE V                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                |         |
| Les infractions aux règles relatives à l'emploi des avertisseurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                |         |
| 33.                                                              | –Usage des avertisseurs sonores dans des cas autres que ceux autorisés.....                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                | L                              | 33,35 et<br>36 |         |
| 34.                                                              | –Emploi abusif des avertisseurs sonores.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                | L                              | 33             | 2       |
| 35.                                                              | –Usage de générateurs à sons multiples ou aigus.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                | L                              | 34             |         |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                     | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
|                   | <b>CHAPITRE VI</b><br><br><b>Les infractions aux règles relatives à l'arrêt<br/>et au stationnement</b>                                                                                                                                         |                                  |                                |          |         |
| 36.               | –Arrêt ou stationnement sans avoir pris les précautions nécessaires avant de quitter le véhicule.....                                                                                                                                           | 3                                | L                              | 40       |         |
| 37.               | –Arrêt ou stationnement de tout véhicule à l'intérieur des agglomérations:                                                                                                                                                                      |                                  |                                |          |         |
|                   | a- à proximité du trottoir à une distance excédant 30 centimètres.....                                                                                                                                                                          | 3                                | D1                             | 18       | 1       |
|                   | b- sur la partie gauche d'une route à double sens.....                                                                                                                                                                                          | 3                                | D1                             | 18       | 2       |
|                   | c- sur la partie droite ou gauche de la route à sens unique dans tous les cas où les autorités compétentes interdisent l'arrêt ou le stationnement.....                                                                                         | 3                                | D1                             | 18       | 3       |
| 38.               | –Stationnement aux endroits où le stationnement est interdit au moyen d'une signalisation verticale ou d'une marque routière.....                                                                                                               | 3                                | D5                             |          | Annexe  |
| 39.               | –Arrêt ou stationnement d'un véhicule en dehors des agglomérations:                                                                                                                                                                             |                                  |                                |          |         |
|                   | a- sur l'accotement utilisé pour la circulation des piétons ou aménagé pour quelques catégories d'usagers de la route.....                                                                                                                      | 5                                | D1                             | 19       | 1       |
|                   | b- sur les accotements si leur largeur est insuffisante et ne permet pas l'arrêt ou le stationnement des véhicules.....                                                                                                                         | 5                                | D1                             | 19       | 2       |
|                   | c- sur les chaussées ne comportant pas d'emplacements aménagés pour l'arrêt et le stationnement.....                                                                                                                                            | 10                               | D1                             | 19       | dernier |
| 40.               | –stationnement abusif sur la route et ses dépendances de manière continue et au même endroit pour une durée dépassant sept jours                                                                                                                | 10                               | L                              | 39       |         |
| 41.               | –Arrêt de tout conducteur aux endroits où l'arrêt est interdit au moyen d'une signalisation verticale ou d'une marque routière.....                                                                                                             | 10                               | D5                             |          | Annexe  |
| 42.               | –Conducteur s'arrêtant soudainement et sans raison valable sur la chaussée.....                                                                                                                                                                 | 10                               | D1                             | 2        | 3       |
| 43.               | –Arrêt ou stationnement dangereux:                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |          |         |
|                   | a- dans les endroits où la visibilité est limitée.....                                                                                                                                                                                          | 10                               | D1                             | 20       | 1       |
|                   | b- aux sommets de côtes et dans les virages lorsque la visibilité n'est pas assurée sur cinquante mètres au moins dans les deux sens.....                                                                                                       | 10                               | D1                             | 20       | 1       |
|                   | c- Sur et sous les passages supérieurs et les ponts et dans les tunnels sauf aux emplacements aménagés à cet effet.....                                                                                                                         | 10                               | D1                             | 20       | 2       |
|                   | d- aux intersections et à proximité de celles-ci à une distance inférieure à moins de dix (10) mètres en dehors des agglomérations et trois (3) mètres à l'intérieur des agglomérations à partir de la ligne de raccordement des trottoirs..... | 10                               | D1                             | 20       | 3       |
|                   | e- sur les passages à niveau et à proximité de ceux-ci à une distance inférieure à trente (30) mètres en dehors des agglomérations et à dix (10) mètres à l'intérieur des agglomérations.....                                                   | 10                               | D1                             | 20       | 4       |



| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                            | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas  |
| 44.               | –Stationnement gênant :<br>a- sur les trottoirs et les passages pour piétons et à proximité de ceux-ci à une distance inférieure à 3 mètres, s'ils se trouvent au niveau de l'intersection.....                                                        | 10                               | D1                             | 21       | 1 et 2   |
|                   | b- sur les passages réservés à certaines catégories d'usagers de la route, aux passages, voies et stations réservés aux véhicules de transport public de personnes et aux endroits réservés au stationnement de certaines catégories de véhicules..... | 10                               | D1                             | 21       | 3, 4et 5 |
|                   | c- à tout endroit où le véhicule empêche l'accès à un autre véhicule stationné ou empêche sa sortie.....                                                                                                                                               | 10                               | D1                             | 21       | 6        |
|                   | d- à proximité ou à la hauteur des signaux routiers si le véhicule masque la visibilité de ces signaux aux autres usagers de la route et à proximité des bouches d'incendie et sur ou à côté des accès à des installations sous-terraines.....         | 10                               | D1                             | 21       | 7 et 8   |
|                   | e- sur la partie gauche de la chaussée à sens unique lorsque la partie libre de la chaussée, en cas d'arrêt des véhicules dans les deux sens, est inférieure à trois (3) mètres.....                                                                   | 10                               | D1                             | 21       | 9        |
|                   | f- entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la partie libre de la chaussée entre cette ligne et le véhicule ne permet pas le passage d'un autre véhicule sans circuler sur la ligne ou sans la chevaucher.....         | 10                               | D1                             | 21       | 10       |
| 45.               | –Arrêt gênant :<br>a- sur les trottoirs et les passages pour piétons et à proximité de ceux-ci à une distance inférieure à 3 mètres, s'ils se trouvent au niveau de l'intersection.....                                                                | 5                                | D1                             | 21       | 1 et 2   |
|                   | b- sur les passages réservés à certaines catégories d'usagers de la route, aux passages, voies et stations réservés aux véhicules de transport public de personnes et aux endroits réservés au stationnement de certaines catégories de véhicules..... | 5                                | D1                             | 21       | 3, 4et 5 |
|                   | c- à tout endroit où le véhicule empêche l'accès à un autre véhicule stationné ou empêche sa sortie.....                                                                                                                                               | 5                                | D1                             | 21       | 6        |
|                   | d- à proximité ou à la hauteur des signaux routiers si le véhicule masque la visibilité de ces signaux aux autres usagers de la route et à proximité des bouches d'incendie et sur ou à côté des accès à des installations sous-terraines.....         | 5                                | D1                             | 21       | 7 et 8   |
|                   | e- sur la partie gauche de la chaussée à sens unique lorsque la partie libre de la chaussée, en cas d'arrêt des véhicules dans les deux sens, est inférieure à trois (3) mètres.....                                                                   | 5                                | D1                             | 21       | 9        |
|                   | f- entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la partie libre de la chaussée entre la ligne et le véhicule ne permet pas le passage d'un autre véhicule sans circuler sur la ligne ou sans la chevaucher.....            | 5                                | D1                             | 21       | 10       |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
| 46.               | –Stationnement d'un véhicule considéré comme gênant:<br>a- à proximité des endroits où il y a des travaux et en double file sur la chaussée.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | D1                             | 22       | 1 et 2  |
|                   | b- devant les entrées des propriétés, des dépôts, des parkings aménagés pour l'entrée ou la sortie des véhicules, devant les barrières à l'entrée des rues réservées aux piétons.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                               | D1                             | 22       | 3 et 4  |
|                   | c- à moins de vingt (20) mètres d'un passage pour piétons si ce dernier ne se trouve pas au niveau d'une intersection. de routes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                               | D1                             | 22       | 5       |
| 47.               | Stationnement sans surveillance d'un véhicule transportant de matières dangereuses .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                               | D1                             | 24       | 1       |
| 48.               | Stationnement d'un véhicule transportant des matières dangereuses dans un parc de stationnement non surveillé par un préposé ou dans un parc de stationnement public ou privé où les autres véhicules peuvent constituer un danger pour le véhicule transportant des matières dangereuses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                               | D1                             | 24       | a et b  |
| 49.               | –Stationnement d'un véhicule transportant des matières dangereuses dans un espace situé près des routes à grande circulation et des lieux habités et servant normalement de lieu de passage pour les piétons....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | D1                             | 24       | c       |
| 50.               | –Stationnement de plusieurs véhicules transportant des matières dangereuses au même endroit sans laisser entre un véhicule et l'autre une distance de vingt (20) mètres au moins.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                               | D1                             | 24       | 5       |
|                   | <b>CHAPITRE VII</b><br><b>Les infractions aux règles relatives à l'éclairage</b><br><b>et à la signalisation des véhicules</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |          |         |
| 51.               | –Conducteur n'utilisant pas les feux de position ou de stationnement en cas d'arrêt ou de stationnement la nuit en dehors des agglomérations et la nuit à l'intérieur des agglomérations lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                | D1                             | 26       |         |
| 52.               | –Conducteur n'utilisant pas les feux de croisement pendant la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent de jour:<br>1. en cas de croisement, si l'usage des feux de route éblouit le conducteur qui vient en sens inverse.<br>2. en cas de circulation derrière un autre véhicule si l'usage des feux de route éblouit le conducteur de ce dernier, sauf en cours de dépassement,<br>3. lorsque l'éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir sur une distance suffisante,<br>4. dans les routes montagneuses étroites et comportant plusieurs virages successifs..... | 3                                | D1                             | 27       |         |
| 53.               | –Conducteur d'un cycle n'utilisant pas la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour, les feux avant et arrière .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                | D1                             | 29       |         |
| 54.               | –Conducteur d'un cyclomoteur n'utilisant pas de nuit comme de jour, les feux avant et arrière.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                | D1                             | 30       |         |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
| 55.               | –Conducteur d'un vélomoteur ou d'une motocyclette n'utilisant pas pendant le jour le feu de croisement et le feu de position arrière.....                                                                                                                                                    | 3                                | D1                             | 31       | 1       |
| 56.               | –Conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole, d'un matériel de travaux publics ou industriels ou d'un engin spécial, n'utilisant pas de nuit comme de jour, les feux de croisement et les feux de position.....                                                                       | 3                                | D1                             | 33       |         |
| 57.               | –Conducteur d'un ensemble de véhicules n'utilisant pas les feux de position arrière de la dernière remorque en même temps que les feux avant du véhicule tracteur.....                                                                                                                       | 3                                | D1                             | 34       |         |
| 58.               | –Conducteur d'un véhicule à traction animale, n'utilisant pas la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour, les feux avant et arrière.....                                                                                                                      | 3                                | D1                             | 35       |         |
| 59.               | –Conducteur n'utilisant pas les feux de position, les feux de la plaque d'immatriculation et les feux de gabarit en même temps avec les feux de croisement et les feux de brouillard.....                                                                                                    | 5                                | D1                             | 38       |         |
| 60.               | –Conducteur n'utilisant pas , avant toute manœuvre et en temps utile, les feux de changement de direction.....                                                                                                                                                                               | 5                                | D1                             | 40       |         |
| 61.               | Utilisation du triangle de danger sur des distances non réglementaires.....                                                                                                                                                                                                                  | 5                                | D1                             | 43       |         |
| 62.               | –Conducteur n'ayant pas averti les autres usagers de la route par les signalisations réglementaires en cas de panne du véhicule sur la chaussée et en cas d'accident ou de danger imminent.....                                                                                              | 10                               | D1                             | 2 et 42  |         |
| 63.               | –Conducteur n'ayant pas averti les autres usagers de la route par les signalisations réglementaires que tout ou partie du chargement du véhicule est tombé sur la chaussée.....                                                                                                              | 10                               | D1                             | 42       |         |
| 64.               | –Utilisation des quatre indicateurs de changement de direction en même temps dans les cas autres que ceux autorisés .....                                                                                                                                                                    | 10                               | D1                             | 43       |         |
| 65.               | –Conducteur faisant usage d'un véhicule dont les signaux de freinage ne s'allument pas lors du freinage.....                                                                                                                                                                                 | 10                               | D1                             | 39       |         |
|                   | <b>TITRE II</b><br><b>Les infractions aux règles de circulation relatives</b><br><b>aux cycles, aux motocycles, aux piétons et à la conduite des</b><br><b>animaux</b><br><br><b>CHAPITRE PREMIER</b><br><b>Les infractions aux règles relatives aux cycles,</b><br><b>et aux motocycles</b> |                                  |                                |          |         |
| 66.               | –Conducteurs de cycles ou de motocycles circulant côte à côte.....                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | L                              | 51       | 1       |
| 67.               | –Conducteur d'un véhicule remorquant un cycle ou un motocycle à deux roues.....                                                                                                                                                                                                              | 3                                | L                              | 51       | 2       |
| 68.               | –Conducteur d'un cycle ou d'un motocycle circulant en s'attachant à un autre véhicule.....                                                                                                                                                                                                   | 3                                | L                              | 51       | 2       |
| 69.               | –Conducteur d'un cycle ou d'un cyclomoteur ne circulant pas sur les pistes cyclables quand elles existent.....                                                                                                                                                                               | 3                                | L                              | 52       | 1       |
| 70.               | Conduite d'un cycle par une personne qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans.....                                                                                                                                                                                                                | 3                                | L                              | 74       |         |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                               | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |             |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles    | Alinéas |
| 71.               | –Conducteur d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur, d'un vélomoteur, d'une motocyclette ainsi que d'un cycle ou d'un cyclomoteur équipé d'un side-car ou d'une remorque circulant sur les pistes cyclables réservées aux cycles et aux cyclomoteurs.....              | 5                                | L                              | 52          | 2       |
| 72.               | –Conducteur d'un véhicule à deux roues transportant plus qu'une seule personne autre que dans les cas autorisés .....                                                                                                                                                     | 5                                | A1                             | 4           |         |
| 73.               | –Transport de personnes sur un cyclomoteur par un conducteur qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans .....                                                                                                                                                                    | 5                                | A1                             | 6           |         |
| 74.               | –Transport sur un cycle d'un passager dont l'âge est inférieur à 6 ans ou supérieur à 12 ans.....                                                                                                                                                                         | 5                                | A1                             | 7           |         |
| 75.               | –Transport sur un motocycle à deux roues d'un passager dont l'âge est inférieur à 6 ans.....                                                                                                                                                                              | 5                                | A1                             | 8           |         |
| 76.               | –Transport de personnes sur des cycles ou motocycles non équipés de sièges ou sur une remorque non aménagée à cet effet.....                                                                                                                                              | 10                               | L                              | 53          | 1       |
| 77.               | –Transport de choses au moyen de cycles ou de motocycles d'une manière qui constitue une gêne pour la conduite et présente un danger pour la sécurité de la circulation et pour les autres usagers de la route.....                                                       | 10                               | L                              | 53          | 2       |
| 78.               | –Conducteur ou passager d'un motocycle à deux roues ne faisant pas usage du casque à l'intérieur et en dehors des agglomérations .....                                                                                                                                    | 10                               | L                              | 73          |         |
| 79.               | –Conducteur ou passager d'un cycle ou motocycle à deux roues conduisant ou montant sur le véhicule d'une manière non réglementaire.....                                                                                                                                   | 10                               | A1                             | 1, 2,3 et 5 |         |
|                   | <b>CHAPITRE II</b><br><b>Les infractions aux règles relatives aux piétons</b>                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |             |         |
| 80.               | –Piéton utilisant des emplacements autres que ceux réservés aux piétons ou en cas d'absence de tels emplacements ou d'impossibilité de les utiliser, s'engageant sur la chaussée sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger.....                                      | 3                                | L                              | 54          | 1 et 2  |
| 81.               | Piéton traversant la chaussée en n'utilisant pas les passages pour piétons quand ils existent à une distance de moins de cinquante mètres.....                                                                                                                            | 3                                | L                              | 55          | 1       |
| 82.               | –Piéton circulant sur la chaussée d'une place ou d'une intersection , quand il n'existe pas de passage pour piétons lui permettant la traversée directe sans contourner cette place ou cette intersection de routes en traversant autant de chaussées que nécessaire..... | 3                                | L                              | 55          | 5       |
| 83.               | –Piéton traversant une chaussée où la circulation est réglée par un agent ou par des signaux lumineux sans attendre le signal le lui permettant.....                                                                                                                      | 5                                | L                              | 55          | 3       |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                         | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |                  |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles         | Alinéas |
| 84.               | –Groupe de piétons marchant en formation organisée sur la chaussée sans être signalés la nuit et le jour lorsque les conditions de visibilité l'exigent, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière.....                                    | 10                               | L                              | 56               | 3       |
|                   | <b>CHAPITRE III</b><br><b>Les infractions aux dispositions relatives à la conduite des animaux</b>                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                  |         |
| 85.               | –Conduite d'un troupeau d'animaux par une personne âgée de moins de seize ans.....                                                                                                                                                                                  | 3                                | L                              | 57               | 2       |
| 86.               | –Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés non munis pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de visibilité l'exigent, en dehors des agglomérations, d'une lanterne ou d'un dispositif réflecteur placé à l'avant et à l'arrière de façon visible..... | 3                                | L                              | 58               | 1       |
| 87.               | –Propriétaire d'un animal le laissant circuler sur les routes ou l'abandonnant.....                                                                                                                                                                                 | 3                                | L                              | 59               | 1       |
| 88.               | –Conducteur de troupeaux ou d'animaux isolés les laissant en stationnement sur la chaussée.....                                                                                                                                                                     | 3                                | L                              | 59               | 2       |
| 89.               | –Conduite d'un véhicule à traction animale par une personne âgée de moins de seize ans.....                                                                                                                                                                         | 3                                | L                              | 76               | 2       |
|                   | <b>TITRE III</b><br><b>Les infractions aux règles techniques relatives</b><br><b>à l'équipement et à l'aménagement des véhicules</b><br><b>CHAPITRE PREMIER</b><br><b>Dispositions générales</b>                                                                    |                                  |                                |                  |         |
| 90.               | –Utilisation d'un véhicule muni d'équipements non réglementaires...                                                                                                                                                                                                 | 10                               | D2                             | 1                |         |
|                   | <b>CHAPITRE II</b><br><b>Infractions relatives aux fumées et bruit émis par les véhicules</b>                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                  |         |
| 91.               | Utilisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui cause du bruit dépassant de plus de 20 % et de moins de 50 % les limites autorisées.....                                                                                                                | 10                               | D2                             | 132,<br>134et136 |         |
|                   | <b>CHAPITRE II</b><br><b>Pneumatiques</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                  |         |
| 92.               | –Utilisation d'une automobile ou de sa remorque équipée de pneumatiques destinés à être montés sur des véhicules conçus d'origine pour circuler à vitesse limitée.....                                                                                              | 3                                | D2                             | 13               |         |
| 93.               | –Utilisation d'une automobile ou de sa remorque équipée de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu.....                                                                                                                                           | 3                                | D2                             | 14               | 1       |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |                                          |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles                                 | Alinéas |
| 94.               | –Utilisation d'une automobile autre qu'une voiture particulière et de sa remorque équipée de deux pneumatiques de structures différentes:<br>a) Sur un essieu à roues non jumelées.<br>b) D'un même côté d'un essieu à roues jumelées.....                                                                                                                                                                    | 5                                | D2                             | 14                                       | 2       |
| 95.               | –Utilisation sur une voiture particulière de pneumatiques à structures diagonale sur l'essieu arrière si des pneumatiques à structures diagonales ceinturées sont montés sur l'essieu avant.....<br>–Utilisation sur une voiture particulière de pneumatiques à structures diagonales ou diagonales ceinturées sur l'essieu arrière si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant... | 5                                | D2                             | 15                                       |         |
| 96.               | –Utilisation, d'un cycle ou d'un motocycle et de sa remorque ne présentant pas sur toute la surface de roulement de leurs pneumatiques des sculptures apparentes ou des pneumatiques faisant apparaître une toile ou comportant une déchirure sur les flancs.....                                                                                                                                             | 10                               | D2                             | 8                                        |         |
| 97.               | –Utilisation d'un véhicule à traction animale muni de roues à bandages métalliques sur la chaussée.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                               | D2                             | 148                                      |         |
| 98.               | –Circulation en automobile non munie d'une roue de secours en bon état.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                               | D2                             | 4                                        |         |
| 99.               | –Utilisation d'un véhicule ou sa remorque dont les pneumatiques comportent plus d'un point où de la profondeur mesurée des rainures est inférieure à 1 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                | 10                               | D2                             | 16                                       | 1       |
|                   | <b>CHAPITRE IV</b><br><b>Ceintures de sécurité, rétroviseurs</b><br><b>et appareils de contrôle de la vitesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                          |         |
| 100.              | –Ceinture de sécurité:<br>- Conducteur ou passager des places avant des voitures particulières, des voitures mixtes et des camionnettes n'utilisant pas la ceinture de sécurité.....                                                                                                                                                                                                                          | 10                               | D2                             | 82                                       |         |
| 101.              | –rétroviseurs:<br>a- Utilisation d'une voiture particulière, d'une voiture mixte, d'un autobus ou autocar, d'une voiturette, d'un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine non muni d'un rétroviseur intérieur.....                                                                                                                                                                                       | 5                                | D2                             | 40, 41,<br>42 et<br>110                  |         |
|                   | b- Utilisation d'un véhicule non muni d'un rétroviseur extérieur gauche.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | D2                             | 40, 41,<br>42, 95,<br>109, 110<br>et 122 |         |
|                   | c- Utilisation d'une voiture particulière, d'une voiture mixte, d'un autobus ou autocar, d'une voiturette, d'un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine et réservé au transport de personnes non muni d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur extérieur gauche.....                                                                                                                               | 10                               | D2                             | 40, 41,<br>42 et<br>110                  |         |
|                   | d- Utilisation d'une camionnette, d'un camion, d'un autobus, autocar ou tracteur routier, d'un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine réservé au transport de marchandises non muni, d'un rétroviseur extérieur gauche et d'un rétroviseur extérieur droit.....                                                                                                                                         | 10                               | D2                             | 42 et<br>110                             |         |
|                   | e- Utilisation d'une voiture particulière à laquelle est attelée une remorque lorsque cette dernière masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur ou dépasse la largeur du véhicule tracteur non munie d'un rétroviseur extérieur droit .....                                                                                                                                                       | 10                               | D2                             | 41                                       | 3       |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
| 102.              | –Essuie-glace<br>-Utilisation d'un véhicule non muni d'essuie-glace ou muni d'un<br>essuie-glace défectueux.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                | D2                             | 34       |         |
| 103.              | –Indicateur de vitesse et appareil de contrôle de la vitesse et des<br>durées de conduite et de repos:<br>a- Utilisation d'un autobus ou autocar affectés aux services de<br>transport public interurbain régulier ou aux services de transport<br>touristique, d'un camion dont le poids total autorisé en charge<br>dépasse 12000 kg, d'un tracteur routier, d'un véhicule destiné au<br>transport de matières dangereuses par route dont le poids total<br>autorisé en charge dépasse 3500 kg, d'une voiture de louage ou d'un<br>taxi "grand tourisme" non équipé d'un appareil de contrôle de<br>vitesse et des durées de conduite et de repos..... | 10                               | D2                             | 47       |         |
|                   | b- Utilisation d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de la<br>vitesse et des durées de conduite et de repos en panne ou défectueux,<br>ou non conforme aux normes réglementaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                               | D4                             | 2        |         |
|                   | c- Non mise en fonctionnement de l'appareil de contrôle de vitesse et<br>des durées de conduite et de repos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                               | D4                             | 9        |         |
|                   | d- Défaut de présentation des enregistrements de l'appareil de<br>contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos à toute<br>réquisition des autorités compétentes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                               | D4                             | 12       |         |
|                   | e- Réutilisation d'un support d'enregistrement ou son utilisation pour<br>une période dépassant la durée prescrite.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | D4                             | 10       |         |
|                   | f- Utilisation d'un support d'enregistrement ne portant pas les<br>indications nécessaires relatives au conducteur et au véhicule.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                               | D4                             | 10       |         |
|                   | g- Utilisation d'un véhicule muni d'un indicateur de vitesse<br>défectueux.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | D2                             | 38       |         |
|                   | <b>CHAPITRE V</b><br><b>Dispositif de freinage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |          |         |
| 104.              | – Utilisation d'un cycle ou cyclomoteur muni d'un dispositif de<br>freinage<br>défectueux.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                | D2                             | 123      |         |
| 105.              | – Utilisation d'un cycle ou motocycle non muni d'un dispositif de<br>freinage.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                               | D2                             | 123      |         |
| 106.              | – Utilisation d'un véhicule autre que les cycles et cyclomoteurs<br>muni d'un dispositif de freinage défectueux.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                               | D2                             | 51       |         |
|                   | <b>CHAPITRE VI</b><br><b>Eclairage et signalisation des véhicules</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |          |         |
| 107.              | –Feux non réglementaires:<br>- Utilisation d'un véhicule muni de feux autres que les feux<br>obligatoires et facultatifs.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                               | D2                             | 1        |         |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                           | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |                  |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                       |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles         | Alinéas |
| 108.              | –Feux de position :                                                                                                                                                   |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. Feux de position émettant une lumière éblouissante ou de couleur non conforme ou non visible à 150 mètres au moins la nuit par temps clair.....                    | 3                                | D2                             | 54               | 1 et 2  |
|                   | b. Un des feux de position avant ou arrière défectueux.....                                                                                                           | 5                                | D2                             | 54               |         |
|                   | c. feux de position avant ou arrière défectueux.....                                                                                                                  | 10                               | D2                             | 54               |         |
| 109.              | –Feux de route :                                                                                                                                                      |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. Utilisation d'un véhicule équipé de feux de route émettant une lumière insuffisante (éclairant la route sur une distance inférieure à 100m).....                   | 3                                | D2                             | 55               |         |
|                   | b. Un ou les deux feux de route défectueux                                                                                                                            | 10                               | D2                             | 55               |         |
| 110.              | –Feux de croisement:                                                                                                                                                  |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. Utilisation d'un véhicule équipé de feux de croisement émettant une lumière éblouissante ou insuffisante.....                                                      | 3                                | D2                             | 56               |         |
|                   | b. Utilisation d'un véhicule équipé de feux de croisement ou de feux de route émettant à l'avant une lumière autre que la lumière blanche..                           | 5                                | D2                             | 55 et 56         |         |
|                   | c. Un ou les deux feux de croisement défectueux.....                                                                                                                  | 10                               | D2                             | 56               |         |
| 111.              | –Feux de gabarit:                                                                                                                                                     |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. Un des feux de gabarit défectueux.....                                                                                                                             | 3                                | D2                             | 57               |         |
|                   | b. Deux feux de gabarit défectueux.....                                                                                                                               | 5                                | D2                             | 57               |         |
|                   | c. Utilisation de feux de gabarit non conformes aux exigences réglementaires (couleur, emplacement, etc.).....                                                        | 5                                | D2                             | 57               |         |
|                   | d. Feux de gabarit défectueux.....                                                                                                                                    | 10                               | D2                             | 57               |         |
| 112.              | –Signaux de freinage:                                                                                                                                                 |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. L'un des signaux de freinage défectueux.....                                                                                                                       | 5                                | D2                             | 59               | 1       |
|                   | b. Utilisation d'un véhicule équipé de signaux de freinage ayant une couleur non conforme ou émettant une lumière insuffisante.....                                   | 5                                | D2                             | 59               | 1       |
|                   | c. Feux de freinage défectueux.....                                                                                                                                   | 10                               | D2                             | 59               |         |
|                   | d. Utilisation de feux de freinage instables.....                                                                                                                     | 10                               | D2                             | 59               |         |
| 113.              | –Eclairage de la plaque d'immatriculation:<br>- Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation défectueux ou émettant une lumière insuffisante.....            | 3                                | D2                             | 58               |         |
| 114.              | –Indicateurs de changement de direction:                                                                                                                              |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. Utilisation d'un véhicule muni d'indicateurs de changement de direction émettant une lumière de couleur non conforme.....                                          | 3                                | D2                             | 60               | 1       |
|                   | b. L'un des indicateurs de changement de direction défectueux.....                                                                                                    | 5                                | D2                             | 60               | 1       |
|                   | c. Indicateurs de changement de direction défectueux .....                                                                                                            | 10                               | D2                             | 60               | 1 et 2  |
| 115.              | –Dispositifs réfléchissants:                                                                                                                                          |                                  |                                |                  |         |
|                   | a. Utilisation d'un véhicule muni de deux dispositifs réfléchissant une lumière insuffisante ou de couleur non conforme.....                                          | 3                                | D2                             | 61               |         |
|                   | b. Utilisation d'un véhicule à traction animale non équipé de dispositifs réfléchissants à l'arrière .....                                                            | 3                                | D2                             | 153              | 1       |
|                   | c. Utilisation d'une voiture à bras non équipée de dispositif réfléchissant.....                                                                                      | 3                                | D2                             | 153              | 1 et 3  |
|                   | d. Utilisation d'un véhicule équipé de deux dispositifs réfléchissants défectueux.....                                                                                | 5                                | D2                             | 61               | 1       |
|                   | e. Utilisation d'un cycle, cyclomoteur, vélomoteur, motocyclette, tricycle ou quadricycle à moteur et leurs remorques, non équipés d'un dispositif réfléchissant..... | 5                                | D2                             | 113,115<br>et125 |         |
|                   | f. Utilisation d'un cycle, cyclomoteur, vélomoteur ou d'une motocyclette équipé d'un side-car ou d'une remorque non muni d'un dispositif réfléchissant.....           | 5                                | D2                             | 113,115<br>et125 |         |



| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |                |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles       | Alinéas |
| 116.              | –Feux de position arrière:<br>- Utilisation d'un cycle ou cyclomoteur non équipé d'un feu de position arrière ou équipé de feux défectueux.....                                                                                                                                                                            | 10                               | D2                             | 124            | 1       |
| 117.              | - Feux spéciaux :<br>- Utilisation d'un véhicule non muni des feux spéciaux obligatoires ou muni de feux spéciaux non conformes ou défectueux.                                                                                                                                                                             | 10                               | L<br>D2                        | 30<br>140et142 | <br>4   |
| 118.              | –Avertisseurs sonores<br>a. Cycle ou motocycle non équipé d'un avertisseur sonore.....                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                | D2                             | 118 et<br>127  |         |
|                   | b. Utilisation d'un véhicule non muni d'un avertisseur sonore ou équipé d'un avertisseur sonore défectueux.....                                                                                                                                                                                                            | 10                               | D2                             | 66             |         |
| 119.              | –Indications de la vitesse maximale:<br>a. Véhicule dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé dépasse 3500 kg, autobus ou autocar dont le poids total autorisé en charge dépasse 10000 kg ou véhicule conduit par un stagiaire ne portant pas les indications de la vitesse maximale ..... | 10                               | A2                             | 1 et 4         |         |
|                   | b. Indication de la vitesse maximale non conforme aux prescriptions réglementaires .....                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                | A2                             | 2,3,5 et<br>6  |         |
|                   | <b>TITRE IV</b><br><b>Plaques d'immatriculation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                |         |
| 120.              | –Utilisation d'un véhicule soumis à l'immatriculation portant une plaque d'immatriculation non conforme (dimensions, couleur, écriture, emplacement,...).....                                                                                                                                                              | 10                               | A3                             | 46 à 50        | 1       |
| 121.              | - Utilisation d'une remorque soumise à l'obligation de porter la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur non équipée de cette plaque ou portant une plaque d'immatriculation non conforme(dimensions, couleurs, écriture, emplacement...).....                                                                       | 10                               | A3                             | 46 à 50        | 1       |
|                   | <b>TITRE V</b><br><b>Dispositions diverses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                |         |
| 122.              | - Défaut de présentation des pièces exigées pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite à toute réquisition des agents chargés du contrôle routier.....                                                                                                                                                       | 5                                | L                              | 99             |         |
| 123.              | - Transport d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 10 ans aux sièges avant des véhicules.....                                                                                                                                                                                                                            | 5                                | D1                             | 56             |         |
| 124.              | - Conducteur circulant à une vitesse réduite sans raison valable, causant ainsi une gêne à la circulation.....                                                                                                                                                                                                             | 10                               | D1                             | 2              | 1       |
| 125.              | –Conducteur effectuant de manœuvres dangereuses pendant la conduite.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                               | D1                             | 2              | 1       |
| 126.              | –Conducteur circulant sur les voies ferrées.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                               | D1                             | 17             | 2       |
| 127.              | –Conduite d'un véhicule à partir du siège autre que celui réservé normalement à la conduite .....                                                                                                                                                                                                                          | 10                               | D2                             | 37             |         |

| Numéro<br>d'ordre | Infractions                                                                                         | Montant<br>de<br>l'amende<br>(D) | Références (*)                 |          |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|                   |                                                                                                     |                                  | Loi,<br>décret<br>ou<br>arrêté | Articles | Alinéas |
| 128.              | –Conduite avec un permis de conduire étranger non transformé dans les délais réglementaires.....    | 10                               | L                              | 79       |         |
| 129.              | –Circulation dans un sens interdit.....                                                             | 10                               | D5                             | Annexe   |         |
| 130.              | –Non respect des signaux des tournes à droite ou à gauche et de demi-tour.....                      | 10                               | D5                             | Annexe   |         |
| 131.              | –Non respect des signaux d'interdiction de circulation en fonction de la catégorie du véhicule..... | 10                               | D5                             | Annexe   |         |
| 132.              | –Non respect des signaux d'obligation .....                                                         | 10                               | D5                             | Annexe   |         |
| 133.              | –Conduite d'un véhicule non autorisé durant la période du stage                                     | 10                               | D6                             | 10       |         |

L : Loi n° 99-71 du 26/7/99, portant promulgation du code de la route.

D1: Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière.

D2: Décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules

D3: Décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de la conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules.

D4: Décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation

D5: Décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière

D6 : Décret n°2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, leur validité et de leur renouvellement,

A1: Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif au cycles et aux motocycles.

A2: Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant les caractéristiques et les dimensions des indications de la vitesse maximale autorisée et les conditions de leur emplacement.

A3: Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.

Article 2: Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret n° 78-1125 du 28 décembre 1978 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi N°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 3: Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **Décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000, fixant le mode de recouvrement des amendes pour infractions ordinaires au Code de la Route.**

Le Président de la République.

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du Code de la Comptabilité Publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment ses articles 83 et 110 ;

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l'Intérieur ;

Vu le décret n° 92-133 du 20 janvier 1992, fixant le mode de recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires du Code de la Route et fixant le taux des amendes qui leurs sont applicables;

Vu le décret n°2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et ses textes d'application et le taux des amendes qui leurs sont applicables,

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article premier: Les amendes encourues pour infractions ordinaires aux dispositions du Code de la Route et ses textes d'application sont recouvrées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2: Les amendes relatives aux infractions ordinaires prévues par l'article 83 du Code de la Route sont recouvrées soit à titre définitif, soit à titre de consignation auprès des agents ayant constaté ces infractions et visés à l'article 115 du même Code.

Ces agents sont tenus de rédiger des procès-verbaux à cet effet lorsque le contrevenant demande la transmission du procès-verbal à la justice. Dans ce cas, le montant de l'amende payée est considéré comme étant en consignation.

Article 3: Les chefs de secteurs de la Sûreté et de la Garde Nationales sont désignés des régisseurs principaux des recettes. Ils sont, en leur qualité, approvisionnés en carnets des amendes relatives aux infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et de ses textes d'application, par les services spécialisés du Ministère des Finances.

Les secteurs de la Sûreté et de la Garde Nationales approvisionnent de leurs côté, les chefs de postes relevant territorialement de leur compétence en les considérant comme étant des sous-régisseurs .

Il sera délivré à chaque contrevenant après le paiement définitif ou consigné une quittance tirée desdits carnets.

Article 4: Les sommes perçues par les agents indiqués à l'article deux du présent décret sont versées ou transférées après être centralisées chez les régisseurs principaux, au receveur des finances ayant approvisionné les secteurs de la Sûreté et de la Garde Nationale par les carnets des amendes, et ce, le dernier jour ouvrable de chaque semaine au maximum.

Article 5: Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 92-133 du 20 janvier 1992 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 6: Les Ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et du Transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2000-155 du 24 janvier 200, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation.**

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre du Transport ;

Vu la loi N° 97-37 du 2 juin 1997 relative au transport par route des matières dangereuses ;

Vu la loi N° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale ;

Vu la loi N° 99-71 du 26 juillet 1999 portant la promulgation du Code de la Route et notamment son article 102;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Industrie, du Commerce, de l'Équipement et de l'Habitat, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de la Santé Publique;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article premier : Le présent décret définit les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixe les conditions de leur utilisation.

Ces équipements et moyens sont :

- le radar ;
- l'appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos ;
- l'appareil de pesage des véhicules ;
- l'appareil de dépistage de l'état alcoolique ;
- l'appareil de mesure de la pollution émise par les véhicules ;
- l'appareil de mesure du bruit émis par les véhicules.

Article 2 : Les équipements et les moyens visés à l'article premier ci-dessus doivent répondre aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur dans le domaine de la métrologie légale. Ils doivent être, lors de chaque utilisation, en parfait état de fonctionnement et conformes à des normes reconnues.

## CHAPITRE PREMIER

### LE RADAR

Article 3 : La preuve de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée mentionnée aux articles quatre-vingt-quatre et quatre-vingt-six du Code de la Route est établie au moyen de radar.

Cet appareil doit permettre de mesurer la vitesse des véhicules lors des opérations de contrôle.

Article 4 : Le radar est utilisé par les agents de la Sûreté et de la Garde Nationales chargés de la police des routes et de la circulation.

L'opération de contrôle peut être effectuée soit à poste fixe soit sur un moyen mobile.

Article 5 : Les procès-verbaux relatifs à l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée sont établis sur la base de la vitesse enregistrée par le radar.

Chaque procès-verbal doit porter l'indication de la vitesse enregistrée par le radar.

Dans les cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée nécessitant le retrait du permis de conduire en application des dispositions de l'article 92 du Code de la Route, la vitesse enregistrée par le radar doit être mentionnée sur le permis de conduire provisoire délivré au conducteur.

## CHAPITRE II

### L'APPAREIL DE CONTROLE DE VITESSE ET DES DUREES DE CONDUITE ET DE REPOS

Article 6 : La preuve de l'infraction de dépassement de la vitesse ou du temps de conduite, ou de non respect des durées de repos minimum entre deux périodes de conduite auxquels sont soumis les conducteurs des catégories de véhicules prévus à l'article huit du présent décret, est établie au moyen de l'appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos.

Cet appareil doit permettre d'enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les durées de conduite et d'arrêt.

Article 7 : Les infractions relatives au dépassement de la durée de conduite ou le non respect des durées de repos minimum sont constatées sur la base des données des enregistrements de l'appareil cité à l'article six ci-dessus.

Les procès-verbaux relatifs à l'infraction de dépassement de la vitesse sont établis sur la base des enregistrements de l'appareil précité ou sur la base de la vitesse enregistrée par la radar cité à l'article deux du présent décret.

Article 8 : Les conducteurs des véhicules suivants doivent utiliser l'appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos :

1. les autobus et les autocars affectés aux services de transport public interurbain régulier et aux services de transport touristique ;
2. les camions dont le poids total autorisé en charge dépasse 12000 kg ;
3. les tracteurs routiers ;
4. les véhicules destinés au transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge dépasse 3500 kg ;

5. les voitures de louage ;
6. les taxis grand tourisme.

Article 9 : Tout conducteur doit mettre l'appareil de contrôle mentionné à l'article six en fonction dès la prise en charge du véhicule jusqu'à la fin de son service sur le véhicule.

Article 10 : Tout conducteur doit porter sur le support d'enregistrement de l'appareil cité ci-dessus les renseignements suivants :

- ses nom et prénom ;
- la date d'utilisation ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le relevé du compteur kilométrique avant le premier départ et à la fin du service de l'intéressé sur le véhicule ;
- les numéros d'immatriculation des autres véhicules et les relevés de leurs compteurs kilométriques en cas de conduite de plus d'un véhicule au cours de la journée ;
- la date et l'heure de changement du véhicule, le cas échéant.

Article 11 : Si le véhicule est utilisé par plus d'un conducteur, l'appareil de contrôle doit permettre d'enregistrer les indications concernant chaque conducteur de manière distincte.

Article 12 : Tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de contrôle, les enregistrements de l'appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos.

Ces enregistrements doivent comporter, au moins, les indications relatives aux neuf dernières heures précédant l'opération de contrôle.

Article 13 : Le propriétaire du véhicule doit conserver les enregistrements de l'appareil, pour chaque conducteur, pendant une année au moins. Il doit les présenter, à toute réquisition des autorités judiciaires et des autorités chargées du contrôle.

### CHAPITRE III

#### L'APPAREIL DE PESAGE DES VEHICULES

Article 14 : La preuve du délit de dépassement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé ou de dépassement de la charge réglementaire par essieu prévu à l'article quatre-vingt-six du Code de la Route est établie au moyen de l'appareil de pesage des véhicules.

Cet appareil doit permettre de déterminer les différents poids des véhicules et des ensembles de véhicules.

Article 15 : Les procès-verbaux relatifs au délit de dépassement du poids total autorisé en charge, du poids total roulant autorisé ou de la charge réglementaire par essieu sont établis sur la base des poids donnés par l'appareil mentionné à l'article quatorze ci-dessus.

Article 16 : L'opération de pesage est effectuée par les agents de la Sûreté et de la Garde Nationales chargés de la police des routes et de la circulation ainsi que par les agents du Ministère du Transport et du Ministère de l'Équipement et de l'Habitat habilités à cet effet.

Cette opération est effectuée moyennant soit un appareil installé dans un poste fixe, soit un appareil pouvant être utilisé lors d'opérations de contrôle mobile sur routes.

Les agents cités ci-dessus peuvent également ordonner des opérations de pesage au moyen d'appareils n'appartenant pas à leur administration d'attache à condition que ces appareils portent l'indication de contrôle et le poinçon conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la métrologie légale.

Dans tous les cas, l'opération de pesage est effectuée en présence du conducteur du véhicule.

### CHAPITRE IV

#### L'APPAREIL DE DÉPISTAGE DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE

Article 17 : Le dépistage de la présence d'alcool dans le sang doit être effectué au moyen d'un appareil de dépistage de l'état alcoolique.

Cet appareil doit permettre le dépistage de l'état alcoolique par l'air expiré.

Lorsque l'épreuve de dépistage au moyen de l'appareil précité s'avère positive, le conducteur est soumis sans délais aux procédures relatives à la détermination du taux d'alcool dans le sang conformément aux dispositions en vigueur.

Article 18 : La preuve de l'état alcoolique est établie soit au moyen d'analyses et d'examen médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool dans le sang par l'air expiré.

Article 19 : Chaque conducteur peut être soumis aux épreuves citées aux articles dix-huit et dix-neuf ci-dessus.

Les épreuves destinées à dépister l'état alcoolique et à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen des deux appareils cités dans le présent chapitre sont effectuées par les agents de la Sûreté et de la Garde Nationales chargés de la police des routes et de la circulation.

Article 20 : Le refus de se soumettre aux procédures de dépistage de l'état alcoolique visées à l'article dix-sept du présent décret ainsi que le refus de se soumettre aux procédures de détermination du taux d'alcool dans le sang prévues à l'article dix-huit du présent décret sont considérés comme refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique mentionnée à l'article quatre-vingt-sept du Code de la Route.

### CHAPITRE V

#### L'APPAREIL DE MESURE DE LA POLLUTION ÉMISE PAR LES VEHICULES

Article 21 : La preuve de l'infraction d'utilisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz dépassant les limites autorisées, est établie au moyen d'un appareil de mesure de la pollution émise par les véhicules.

Cet appareil doit permettre d'effectuer les mesures nécessaires pour vérifier le respect des limites de pollution fixées par les dispositions en vigueur.

Article 22 : Les infractions et les procès-verbaux relatifs à l'infraction d'utilisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz dépassant les limites autorisées sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l'appareil cité à l'article vingt et un ci-dessus.

Article 23 : L'appareil de mesure de la pollution émise par les véhicules est utilisé par les agents de la Sûreté et de la Garde Nationales chargés de la police des routes et de la circulation ainsi que par les agents du Ministère du Transport et du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire habilités à cet effet.

## CHAPITRE VI

### L'APPAREIL DE MESURE DU BRUIT EMIS PAR LES VEHICULES

Article 24 : La preuve de l'infraction d'utilisation d'un véhicule émettant un bruit qui dépasse les limites autorisées est établie au moyen d'un appareil de mesure du bruit émis par les véhicules.

Cet appareil doit permettre de mesurer le niveau sonore des véhicules à moteur.

Article 25 : Les infractions et les procès-verbaux relatifs à l'infraction d'utilisation d'un véhicule émettant un bruit qui dépasse les limites autorisées sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l'appareil cité à l'article vingt-quatre ci-dessus..

Article 26 : Les appareils de mesure du bruit émis par les véhicules sont utilisés par les agents de la Sûreté et de la Garde Nationales chargés de la police des routes et de la circulation ainsi que par les agents du Ministère du Transport et du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire habilités à cet effet.

### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 : Le présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi N°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 28 : Les Ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Industrie, du Commerce, du Transport, de l'Équipement et de l'Habitat, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, fixant les conditions d'exercice de la profession d'enseignement de la conduite des véhicules.**

Le Ministre du Transport ;

Vu la Loi N° 99-71 du 26 Juillet 1999 portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 81;

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite ;

Vu le décret 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire et les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement ;

Vu l'arrêté du Ministre du Transport du 10 novembre 1993, fixant les conditions d'exercice de la profession de moniteur ainsi que d'exploitation d'établissement d'enseignement de la conduite automobile.

Arrête :

Article premier: Le présent arrêté fixe les conditions d'obtention des certificats d'aptitude professionnelle relatives à l'enseignement de la conduite de véhicules et les conditions de délivrance et de retrait des licences d'enseignement de la conduite des véhicules.

Article 2 : L'enseignement des règles de la circulation et de la sécurité routière, de la conduite de véhicules et la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ne peuvent être assurés que par des personnes titulaires de certificats d'aptitude professionnelle adéquats et des licences exigées.

## CHAPITRE I

### LES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Article 3 : Les certificats d'aptitude professionnelle sont divisés en trois catégories:

- Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière;

- Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules;

- Le certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules.

## SECTION 1

### LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ENSEIGNEMENT DES REGLES DE CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Article 4: Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière est délivré aux candidats ayant subi avec succès un examen organisé par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Ce certificat permet à son titulaire d'enseigner les règles de circulation et de la sécurité routière dans l'un des établissements d'enseignement de la conduite de véhicules pour toutes les catégories de permis de conduire.

Article 5 : Tout candidat doit :

- avoir au minimum le niveau de la neuvième année de base accomplie ou un niveau équivalent;

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

Article 6: Tout candidat doit présenter une demande, sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport, accompagnée des pièces suivantes :

- une photocopie du permis de conduire ;

- une photocopie du certificat de scolarité justifiant le niveau d'instruction ;

- une photocopie de la carte d'identité nationale ;

- La justification du paiement des droits exigés ;

- Quatre enveloppes timbrées portant l'adresse complète du candidat ;

Un récépissé de dépôt de dossier sera délivré au candidat .

Article 7 : L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière comporte des épreuves écrites et orales conformément à l'annexe 1 du présent arrêté

Article 8 : Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Est déclaré admissible, tout candidat ayant obtenu à l'issue des épreuves écrites une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu aux épreuves écrites et orales une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.

Toute note inférieure à 08/20 à l'épreuve de pédagogie en salle est éliminatoire.

## SECTION 2

### LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES

Article 9: Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules est délivré aux candidats ayant subi avec succès un examen organisé par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Ce certificat comporte selon l'examen subi la ou les catégories suivantes:

"Catégorie A" : réservée à l'enseignement de la conduite des véhicules pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie "A".

"Catégorie B" : réservée à l'enseignement de la conduite des véhicules pour l'obtention des permis de conduire des catégories B, B+E, D1, et H.

"Catégorie C" : réservée à l'enseignement de la conduite des véhicules pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie "C".

"Catégorie C+E": réservée à l'enseignement de la conduite des véhicules pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie C+E.

"Catégorie D": réservée à l'enseignement de la conduite des véhicules pour l'obtention des permis de conduire des catégories D et D+E.

Ce certificat peut comporter plusieurs catégories en fonction des examens réussis.

L'extension du certificat d'aptitude professionnelle à d'autres catégories est soumise aux conditions prévues à la section 4 du présent arrêté.

Article 10 : Tout candidat doit :

- Avoir un niveau d'instruction d'au moins la sixième année secondaire accomplie ou un niveau équivalent ou être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière et ayant exercé la profession pendant trois ans au moins;

- être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins et non subordonné à un aménagement spécial du véhicule et / ou le port et l'utilisation d'appareils et de prothèses ;

- avoir suivi une formation dans un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules .

Article 11 : Tout candidat doit présenter une demande sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport . Cette demande doit être accompagnée des pièces mentionnées à l'article 6 du présent arrêté et d'une copie de la licence d'enseignement

des règles circulation et de la sécurité routière pour le candidat qui n'a pas le niveau d'instruction exigé et une copie de l'attestation justifiant que le candidat a suivi une formation dans un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules .

Un récépissé de dépôt de dossier sera délivré au candidat .

Article 12 : L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules comporte des épreuves écrites, orales et pratiques conformément à l'annexe II du présent arrêté

Article 13 : Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Est déclaré admissible, tout candidat ayant obtenu à l'issue des épreuves écrites une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu aux épreuves écrites, orales et pratiques une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.

Toute note inférieure à 08/20 à l'épreuve de pédagogie en salle ou à l'une des épreuves pratiques est éliminatoire

## SECTION 3

### LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE FORMATION DE MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES.

Article 14 : Le certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules est délivré aux candidats ayant subi avec succès un examen organisé par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Le titulaire de ce certificat peut former les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle mentionnés aux articles 4, 9 et au premier paragraphe du présent article dans un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

L'enseignement des matières pratiques aux moniteurs candidats à des extensions de catégories ne peut être assuré que par des formateurs titulaires des catégories correspondantes

Article 15 : Tout candidat doit :

- Avoir un niveau d'instruction égal ou supérieur à la deuxième année d'enseignement supérieur accomplie ou un niveau équivalent ou être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules et ayant exercé la profession pendant au moins cinq ans ;

- Etre titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins et non subordonné à un aménagement spécial du véhicule et / ou le port et l'utilisation d'appareils et de prothèses ;

- Avoir suivi une formation dans un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules .

L'extension du certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à d'autres catégories est soumise aux conditions prévues à la section 4 du présent arrêté

Article 16 : Tout candidat doit présenter une demande sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être

accompagnée des pièces mentionnées à l'article 6 du présent arrêté et une copie de la licence d'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules pour le candidat qui n'a pas le niveau d'instruction exigé et une copie de l'attestation justifiant que le candidat a suivi une formation dans un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules .

Un récépissé de dépôt de dossier sera délivré au candidat .

Article 17: L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteur d'enseignement de la conduite de véhicules comporte des épreuves écrites, orales et pratiques conformément à l'annexe III du présent arrêté

Article 18: Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Est déclaré admissible, tout candidat ayant obtenu à l'issue des épreuves écrites une moyenne égale ou supérieure à 12/20.

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu aux épreuves écrites, orales et pratiques une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.

Toute note inférieure à 08/20 à l'une des épreuves écrites, orales ou pratiques est éliminatoire.

#### **SECTION 4**

##### **EXTENSION DE CATEGORIES AUX**

##### **CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE**

Article 19: L'extension à d'autres catégories des certificats d'aptitude professionnelle mentionnés aux articles 9 et 14 du présent arrêté est subordonnée à :

- l'obtention de la catégorie correspondante du permis de conduire;
- la réussite aux épreuves orales et pratiques fixées conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 20: Tout candidat à l'examen d'extension du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules et du certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à d'autres catégories doit présenter une demande sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une photocopie du certificat d'aptitude professionnelle;
- une photocopie du permis de conduire;
- une photocopie de la carte d'identité nationale;
- la justification du paiement des droits exigés;
- trois enveloppes timbrées portant l'adresse complète du candidat.

Un récépissé de dépôt de dossier sera délivré au candidat .

Article 21: Tout candidat aux examens des certificats d'aptitude professionnelle des catégories A, D, C et C+E doit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B.

## **CHAPITRE II**

### **L A LICENCE**

#### **SECTION 1**

##### **CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE**

Article 22 : La licence pour l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière, de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules, ou de formateur de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules est délivrée au titulaire de l'un des certificats visés aux articles 4,9 et 14 du présent arrêté à condition de :

- jouir de ses droits civiques;
- avoir suivi un stage dans les premiers secours ;
- ne pas être sous le coup d'un retrait effectif du permis de conduire;

- ne pas appartenir au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur,

Article 23: Toute demande d'obtention de la licence visée à l'article 22 ci-dessus doit être formulée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport . Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une photocopie du certificat d'aptitude professionnelle,
- un bulletin n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
- une attestation délivrée par les services compétents justifiant que le demandeur a suivi un stage dans les premiers secours ;
- deux photos d'identité ;
- un engagement sur l'honneur, sur imprimé, délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport , portant la signature légalisée, aux termes duquel le candidat déclare ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur ;
- la justification du paiement des droits exigés.

Article 24 : La durée maximale de validité de la licence prévue à l'article 22 est de cinq ans.

Article 25: Toute demande de renouvellement de la licence doit être formulée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport et être accompagnée des pièces suivantes :

- l'ancienne licence ;
- un bulletin n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
- une attestation délivrée par les services compétents justifiant que le demandeur a suivi un stage dans les premiers secours ;
- deux photos d'identité ;
- un engagement sur l'honneur, sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport, portant la signature légalisée, aux termes duquel le candidat déclare ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur ;

- la justification du paiement des droits exigés.

Les moniteurs doivent informer les services régionaux spécialisés du Ministère du Transport en cas de changement du lieu d'exercice de la profession d'un Gouvernorat à un autre.

Article 26: Toute demande de duplicata de la licence doit être formulée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport et être accompagnée de pièces suivantes :

- une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes ;
- deux photos d'identité ;
- la justification du paiement des droits exigés.

La durée de validité du duplicata est la même que celle de la licence d'origine.

## SECTION 2

### LICENCES PROFESSIONNELLES PROVISOIRES

Article 27: la licence professionnelle provisoire pour l'enseignement de la conduite des véhicules est délivrée, pour une durée de deux ans renouvelable, sur demande de l'Administration à laquelle appartiennent les intéressés, au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur, habilité à enseigner la conduite des véhicules.

Article 28: Toute demande d'obtention d'une licence professionnelle provisoire doit être formulée par l'Administration concernée et être accompagnée des pièces suivantes :

- un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport, dûment rempli et signé par l'Administration concernée ;
- une copie de la pièce justifiant que le demandeur est habilité à enseigner la conduite de véhicules ;
- une attestation délivrée par les services compétents justifiant que le demandeur a suivi un stage dans les premiers secours ;
- deux photos d'identité ;
- la justification du paiement des droits exigés.

Article 29: Il est interdit aux titulaires de licences professionnelles provisoires d'exercer l'enseignement de la conduite des véhicules pour le compte de quiconque en dehors de leur Administration d'origine.

## SECTION 3

### RETRAIT DES LICENCES

Article 30: La licence peut être retirée, à titre temporaire, pour une durée d'une semaine à deux mois ou à titre définitif, selon le cas, soit par décision du Ministre du Transport après avis de la commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules, soit par décision du gouverneur après avis de la commission consultative régionale disciplinaire du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules prévues aux articles 50 et 46 de l'arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite de véhicules dans les cas suivants :

- Atteinte à l'ordre public ;
- Agression ou tentative d'agression d'un fonctionnaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
- Tentative d'intervention sur le déroulement des examens de permis de conduire ou entrave à ces examens ;
- Enseignement de la conduite des véhicules en dehors du cadre autorisé pour les titulaires de licences provisoires visées à l'article 27 ;
- Non respect des dispositions relatives au secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules.

Le retrait du permis de conduire entraîne automatiquement le retrait de la licence pour la même durée.

Article 31: La licence est retirée de plein droit et à titre définitif dans les cas suivants :

- perte des droits civiques ;
- annulation du permis de conduire ;
- décès du titulaire de la licence ;
- acquisition de la qualité d'agent de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur.

## CHAPITRE III

### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32: Les certificats d'aptitude professionnelle prévus par le présent arrêté doivent porter les indications suivantes :

- Les nom et prénom ;
- Le n° du permis de conduire ;
- Le n° du certificat d'aptitude professionnelle ;
- La date de la session ;
- Les catégories obtenues ;
- La date de délivrance du certificat.

Article 33 : Les licences prévues par le présent arrêté doivent porter :

- Les indications mentionnées à l'article 32 du présent arrêté à l'exception de la date de la session ;
- Le n° de la licence ;
- La durée de validité.

La licence n'est valable que si elle est accompagnée d'un permis de conduire en cours de validité .

Article 34: Tout titulaire d'un diplôme étranger d'enseignement de la conduite des véhicules peut demander sa transformation en certificat tunisien équivalent à l'un des certificats visés par les articles 4,9 et 14 du présent arrêté selon les catégories obtenues. Cette équivalence est accordée par le Ministre du Transport, après avis de la commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules prévue à l'article 50 de l'arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

Toutefois, l'équivalence ne peut être déclarée que si le demandeur répond, selon la catégorie du certificat demandé, aux conditions relatives :



- au permis de conduire et son ancienneté et à la condition du niveau d'instruction telles que mentionnées aux articles 5, 10 et 15 du présent arrêté;

- la justification de la résidence dans le pays, dans lequel le certificat a été établi, pendant une période suffisante pour l'obtention dudit certificat.

La condition du niveau d'instruction ne s'applique pas aux tunisiens exploitant des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à l'étranger et ce lors de leur retour définitif.

Article 35: La préparation, l'organisation et la correction des examens sont assurées par une commission dont les membres sont désignés, pour chaque session, par décision du Ministre du Transport.

Article 36: Les examens relatifs aux certificats d'aptitude professionnelle prévus aux articles 4, 9, 14 et 19 sont organisés au moins une fois tous les trois ans.

Article 37: Les dates des différents examens des certificats d'aptitude professionnelle et d'extensions de catégories sont publiées dans la presse écrite trois mois au moins avant la date de l'examen. Les listes des candidats sont arrêtées un mois avant l'examen.

Article 38: Les cas de fraude ou de tentatives de fraude lors des épreuves écrites, orales ou pratiques entraînent pour le candidat concerné l'arrêt de l'examen et son annulation. Dans ce cas, le candidat sera privé de participer à deux sessions consécutives, quelque soit la catégorie de la session.

Article 39 : Les listes des candidats admissibles aux épreuves écrites des différents examens prévus aux articles 4, 9, 14 et 19 et les listes des candidats admis définitivement sont arrêtées par un jury dont la composition est fixée par décision du Ministre du Transport.

Article 40 : Le Brevet d'Aptitude de Formation de Moniteurs (B.A.F.M), délivré par le Ministère du Transport avant la date de publication du présent arrêté, est reconnu de droit équivalent au certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules prévu à l'article 14 du présent arrêté.

Article 41: Le Certificat d'Aptitude Professionnelle et Pédagogique (C.A.P.P.), le Certificat d'Aptitude Professionnelle (C.A.P.) et le Brevet d'Aptitude Professionnelle pour l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite automobile, délivrés par le Ministère du Transport avant la date de publication du présent arrêté, sont reconnus de droit équivalents au certificat d'aptitude professionnelle de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Article 42: Le Brevet d'Aptitude Professionnelle de chef d'établissement d'enseignement de la conduite automobile délivré par le Ministère du Transport avant la date de publication du présent arrêté, est reconnu de droit équivalent au certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules. Leurs titulaires peuvent exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules sans être soumis à la condition d'ancienneté dans l'exercice de la profession.

Article 43 : Les titulaires de licences d'enseignement de la conduite des véhicules délivrées par le Ministère du Transport, avant la parution du présent arrêté, peuvent demander l'équivalence des catégories qu'elles portent conformément au tableau suivant :

| La catégorie mentionnée sur la licence             | est valable pour les catégories |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| C (délivrée avant le 1/1/1979)                     | C et C+E                        |
| C+E (délivrées entre le 1/1/1979 et le 10/12/1982) | C et C+E                        |
| C1 délivrée après le 10/12/1982                    | C+E                             |

#### CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 44 : Indépendamment des conditions relatives au niveau d'instruction et à la résidence, prévues à l'article 34 du présent arrêté, les certificats étrangers d'enseignement de la conduite de véhicules, délivrés avant le 17 décembre 1993, peuvent, à titre exceptionnel, être transformés en certificats tunisiens d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B et ce, après avis de la commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules.

La date limite de dépôt des demandes de bénéfice des dispositions du présent article est fixée à une année à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 45: Les certificats étrangers d'enseignement de la conduite des véhicules délivrés à compter du 17 décembre 1993 et jusqu'à la publication du présent arrêté, peuvent, à titre exceptionnel et après avis de la commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules, être transformés sous réserve d'appliquer les conditions prévues à l'article 34 du présent arrêté à l'exception de la condition de résidence dans le pays dans lequel le certificat a été délivré qui est remplacée par la condition de justification de la résidence à l'étranger.

La date limite de dépôt des demandes de bénéfice des dispositions du présent article est fixée à une année à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 46: La condition relative à la justification d'avoir suivi un stage dans les premiers secours, prévue au chapitre II, s'applique après une année à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 47 : La condition relative à l'attestation justifiant la formation dans un centre spécialisé de formation, prévue au chapitre premier du présent arrêté, ne s'applique qu'après la sortie de la première session arrêtée suivi cette formation.

Article 48: Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 10 novembre 1993 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la Loi n°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 49: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*  
**Houssine Chouk**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Annexe 1**  
**Programme des épreuves écrites et orales**  
**du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement**  
**des règles de circulation et de la sécurité routière**

I - Connaissance approfondie du programme officiel des examens du permis de conduire toutes catégories.

II - La circulation et la sécurité routière :

\* données statistiques sur les accidents de la route en Tunisie

\* les structures et les organisations chargées de la sécurité routière en Tunisie

III - La profession :

\* textes réglementant la profession d'enseignement de la conduite des véhicules.

IV - Mécanique et électricité automobile :

Pour l'ensemble de ce programme les candidats doivent connaître le rôle et le fonctionnement des différents organes et équipements des véhicules.

\* les moteurs :

-différents types de moteurs

-différents organes

-fonctionnement des moteurs

\* Embrayage et transmission

\* Freinage:

-différents types de freins

-dispositifs de commande des organes de freinage

\* Roues et pneumatiques :

-différents types de pneumatiques

-adhérence des pneumatiques.

\* Equipements électriques :

-circuit d'allumage

-circuit électrique et de signalisation

\* Suspension et direction

-organes de direction.

-différents types de direction

-la suspension

**Tableau des épreuves écrites et orales**  
**du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement**  
**des règles de circulation et de la sécurité routière**

| Epreuves                               | Durée                                 | Coef. | Formes de l'épreuve                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- Epreuves écrites :</b>           |                                       |       |                                                                                        |
| 1/ Contrôle de connaissances           | 2h                                    | 2     | Cette épreuve est présentée sous la forme d'un questionnaire portant sur le programme. |
| 2/ Développement explicatif            | 2h                                    | 1     | Traitement d'un sujet sur la circulation et la sécurité routière                       |
| <b>B- Epreuves orales :</b>            |                                       |       |                                                                                        |
| 1/ Pédagogie en salle                  | 30mn<br>préparation<br>30mn<br>exposé | 2     | Donner un cours du programme des examens du permis de conduire                         |
| 2/ Mécanique et électricité automobile | 15mn<br>préparation<br>15mn<br>exposé | 1     | Donner un cours se rapportant au programme                                             |

**Annexe 2**  
**Programme des épreuves écrites, orales et pratiques**  
**du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement**  
**de la conduite des véhicules**

I - Connaissance approfondie du programme officiel des examens du permis de conduire toutes catégories.

II - La circulation et la sécurité routière :

- \* données statistiques sur les accidents de la route en Tunisie
- \* prévention des accidents
- \* la politique de la sécurité routière en Tunisie
- \* les structures et les organisations chargées de la sécurité routière en Tunisie
- \* l'influence des facteurs de l'insécurité routière
- \* évolution des principaux indicateurs de sécurité
- \* les accidents matériels

III - Comportement des conducteurs :

- \* psychologie des conducteurs
- \* analyse du comportement : les différentes méthodes d'observation
- \* les facteurs ayant une influence sur le comportement
- \* le rôle de l'apprentissage
- \* amélioration du comportement et sécurité de la conduite

IV - La profession :

- \* système de formation des conducteurs en Tunisie
- \* textes réglementant la profession d'enseignement de la conduite des véhicules.

V - Pédagogie de la conduite :

- \* définition des objectifs de la formation à la conduite
- \* les programmes de formation.
- \* les principes pédagogiques
- \* les méthodes d'apprentissage
- \* la communication
- \* les progressions dans la conduite
- \* analyse des situations de conduite
- \* différentes formes d'évaluation

VI - Mécanique et électricité automobile :

Pour l'ensemble de ce programme les candidats doivent connaître le rôle et le fonctionnement des différents organes et équipements des véhicules, être capables de déceler les causes de mauvais fonctionnement, indiquer les procédés d'entretien ou de remise en état.

- \* Les moteurs :
  - différents types de moteurs
  - différents organes du moteur
  - différentes fonctions.
- \* Circuits de refroidissement
- \* Embrayage et transmission :
  - différents types d'embrayages

- différents types de boîtes de vitesse
- organes de transmission
- \* Freinage :
- différents types de freinage
- dispositifs de commande des organes de freinage.

-qualité et défauts des freins

- \* Roues et pneumatiques :

- différents types de pneumatiques
- adhérence des pneumatiques.

- \* Equipements électriques :

- circuit d'allumage
- circuit électrique et de signalisation

- \* Suspension et direction

- différents types de direction
- les organes de direction
- qualités et défauts de la direction
- la suspension.

## VII - Législation :

### A - Droit civil :

- \* les personnes physiques
- \* les personnes morales
- \* la capacité juridique
- \* les obligations.

### B - L'assurance automobile :

- \* différents contrats d'assurance automobile
- \* l'assurance du véhicule destiné à l'enseignement de la conduite

### C - Droit administratif :

- \* l'organisation administrative
- \* l'organisation juridictionnelle

### D - Droit pénal :

(étude en corrélation avec la réglementation de la circulation routière)

- \* classification des infractions
- \* classification des peines
- \* répression des homicides et blessures involontaires
- \* fraudes tentatives de fraude, faux et usage de faux,
- \* organisation judiciaire.

### E - Législation du travail :

- \* le contrat de travail
- \* les conditions de travail
- \* le salaire
- \* les conventions collectives
- \* le règlement des conflits.

**Tableau des épreuves écrites, orales et pratiques  
du certificat d'aptitude professionnelle  
d'enseignement de la conduite des véhicules**

| Epreuves                                                      | Durée                                 | Coef. | Formes de l'épreuve                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- Epreuves écrites :</b><br>1/ Contrôle de connaissances  | 3h                                    | 3     | Cette épreuve est présentée sous la forme d'un questionnaire portant sur le programme.                                                                                              |
| 2/ Développement explicatif                                   | 2h                                    | 2     | Traitement d'un sujet sur la circulation et la sécurité routière et sur la formation des conducteurs.                                                                               |
| <b>B- Epreuves orales :</b><br>1/ Pédagogie en salle          | 30mn<br>préparation<br>30mn<br>exposé | 2     | Donner un cours se rapportant au programme des examens du permis de conduire                                                                                                        |
| 2/ Mécanique et électricité automobile                        | 20mn<br>préparation<br>20mn<br>exposé | 1     | Donner un cours se rapportant au programme                                                                                                                                          |
| 3/ Législation                                                | 15mn<br>préparation<br>15mn<br>exposé | 1     | Traitement d'un sujet se rapportant au programme.                                                                                                                                   |
| <b>C- Epreuves pratiques :</b><br>1/ Pédagogie de la conduite | 1h                                    | 3     | Donner un cours sur la maîtrise du véhicule et un autre sur la conduite.<br>Cette épreuve est destinée à mettre le candidat en situation d'enseignant dispensant un cours pratique. |
| 2/ Conduite personnelle                                       | 45mn                                  | 2     | Cette épreuve est destinée à contrôler les capacités de conduite du candidat à l'intérieur et en dehors des agglomérations.                                                         |

### Annexe 3

#### **Programme des épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules**

I - Connaissance approfondie du programme officiel des examens du permis de conduire toutes catégories.

II - Connaissance approfondie du programme officiel des examens relatifs aux certificats d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de la circulation et de la sécurité routière et aux certificats d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules.

III - La circulation et la sécurité routière :

\* l'importance des accidents de la route dans le monde et leurs conséquences

\* données statistiques sur les accidents de la route en Tunisie

\* analyse de l'accident : causes immédiates, profondes et éloignées

\* notions de causalité des accidents et facteurs de causalité

\* prévention des accidents

\* la politique de la sécurité routière en Tunisie

\* les structures et les organisations chargées de la sécurité routière en Tunisie

\* évolution des principaux indicateurs de sécurité

\* les accidents matériels.

IV - Comportement des conducteurs :

\* psychologie des conducteurs

\* analyse du comportement : les différentes méthodes d'observation

- \* les critères de comportement
- \* les facteurs ayant une influence sur le comportement
- \* le rôle et les particularités de l'apprentissage
- \* les théories du comportement et de la circulation
- \* amélioration du comportement et sécurité de la conduite

#### V - La profession :

- \* système de formation des conducteurs en Tunisie
- \* textes réglementant la profession d'enseignement de la conduite des véhicules.

#### VI - Pédagogie générale :

- \* la communication
- \* les mécanismes de l'apprentissage
- \* les moyens pédagogiques
- \* les méthodes pédagogiques
- \* le programme
- \* les progressions
- \* l'évaluation
- \* l'enseignement collectif et individuel.

#### VII - Pédagogie de la conduite :

- \* définition des objectifs de la formation à la conduite
- \* les programmes de formation
- \* les principes pédagogiques
- \* les méthodes d'apprentissage
- \* les progressions dans la conduite
- \* analyse des situations de conduite
- \* les différentes formes d'évaluation

#### VIII - Mécanique et électricité automobile :

Pour l'ensemble de ce programme les candidats doivent pouvoir donner un cours sur le rôle et le fonctionnement des différents organes et équipements des véhicules, les causes de leur mauvais fonctionnement, les procédés de leur entretien ou de leur remise en état.

##### \* les moteurs :

- différents types de moteurs
- puissance et rendement
- différents organes
- différentes fonctions.

##### \* Embrayage et transmission :

- différents types d'embrayages
- qualités et défauts d'un embrayage
- différents types de boîtes de vitesse

-avantages et inconvénients des différents types de boîtes de vitesse

##### -la transmission

- les organes de transmission

##### \* Freinage:

- différents types de freins

- dispositifs de commande des organes de freinage.
- qualités et défauts des différents types de freins
- réglage des freins

##### \* Roues et pneumatiques :

- différents types de pneumatiques
- constitution des différents types de pneumatiques
- adhérence des pneumatiques
- permutation et équilibrage des roues.

##### \* Equipements électriques :

- circuit d'allumage
- circuit électrique et de signalisation
- circuit de charge.

##### \* Suspension et direction

- différents types de ressorts et d'amortisseurs
- différents types de direction
- les organes de direction
- qualités et défauts de la direction.

##### \* Dynamique des véhicules :

- tenue de route et stabilité
- notions de charge
- forces qui s'exercent sur les véhicules en mouvement

#### IX - Législation :

##### A - Droit civil :

- \* les personnes physiques
- \* les personnes morales
- \* la capacité juridique
- \* les obligations.

##### B - L'assurance automobile :

- \* différents contrats d'assurance des véhicules
- \* l'assurance du véhicule destiné à l'enseignement de la conduite.

##### C - Droit administratif :

- \* l'organisation administrative
- \* l'organisation juridictionnelle

##### D - Droit pénal :

(étude en corrélation avec la réglementation de la circulation routière)

- \* classification des infractions
- \* classification des peines
- \* répression des homicides et blessures involontaires
- \* fraudes ou tentatives de fraude, faux et usage de faux.
- \* organisation judiciaire.

##### E - Législation du travail :

- \* le contrat de travail
- \* les conditions de travail
- \* le salaire
- \* les conventions collectives
- \* le règlement des conflits.

**Tableau des épreuves écrites, orales et pratiques  
du certificat d'aptitude professionnelle  
de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules**

| Epreuves                               | Durée                                                        | Coef.      | Formes de l'épreuve                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- Epreuves écrites :</b>           |                                                              |            |                                                                                                                                                                             |
| 1/ Contrôle de connaissances           | 3h                                                           | 3          | Cette épreuve est présentée sous la forme d'un questionnaire portant sur le programme.                                                                                      |
| 2/ Développement explicatif            | 3h                                                           | 2          | Traitement d'un sujet sur la circulation et la sécurité routière et sur la formation des conducteurs                                                                        |
| <b>B- Epreuves orales :</b>            |                                                              |            |                                                                                                                                                                             |
| 1/ Pédagogie en salle                  | 30mn<br>préparation<br>40mn<br>exposé<br>20mn<br>commentaire | 2          | Donner un cours portant sur le programme des examens du permis de conduire<br>Commenter un cours donné par un autre candidat.<br>Donner un cours se rapportant au programme |
| 2/ Mécanique et électricité automobile | 30mn<br>préparation<br>30mn<br>exposé                        | 1<br><br>1 | Conversation portant sur les aspects de la profession et sur des thèmes généraux relatifs à la circulation et à la sécurité routière                                        |
| 3/ Conversation libre                  | 30mn                                                         |            | Traitement d'un sujet se rapportant au programme                                                                                                                            |
| 4/ Législation                         | 20mn<br>préparation<br>20mn<br>exposé                        | 1          |                                                                                                                                                                             |
| <b>C- Epreuves pratiques :</b>         |                                                              |            |                                                                                                                                                                             |
| 1/ Pédagogie de la conduite            | 1h15mn                                                       | 3          | Donner un cours se rapportant au programme et commenter un autre cours présenté par un autre candidat                                                                       |
| 2/ Conduite personnelle                | 1h                                                           | 2          | Cette épreuve, qui doit être commentée par le candidat, est destinée à contrôler ses capacités de conduite à l'intérieur et en dehors des agglomérations.                   |

#### Annexe 4

##### A- Tableau des épreuves orales et pratiques pour l'extension de catégories aux certificats d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules catégories : A, C, C+E et D

| Epreuves                                                   | Durée                                 | Coef. | Formes de l'épreuve                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- Epreuve orale</b><br>1/ Pédagogie en salle           | 30mn<br>préparation<br>30mn<br>exposé | 2     | Donner un cours se rapportant au programme des examens du permis de conduire.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B-Epreuves pratiques</b><br>1/ Pédagogie de la conduite | 1h                                    | 2     | Donner un cours sur la maîtrise du véhicule et un autre sur la conduite.<br>Cette épreuve est destinée à mettre le candidat en situation d'enseignant dispensant un cours pratique.                                                                                                    |
| 2/ Conduite personnelle                                    | 1h                                    | 2     | Cette épreuve se déroule en deux phases<br>1- Les manoeuvres :<br>L'épreuve se déroule sur une aire de manoeuvres (20mn).<br>2- La circulation :<br>Cette épreuve est destinée à contrôler les capacités de conduite du candidat à l'intérieur et en dehors des agglomérations (40mn). |

##### B- Tableau des épreuves orales et pratiques pour l'extension de catégories aux certificats d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules catégories : A, C, C+E et D

| Epreuves                                                     | Durée                                                        | Coef. | Formes de l'épreuve                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- Epreuve orale :</b><br>1/ Pédagogie en salle           | 30mn<br>préparation<br>40mn<br>exposé<br>20mn<br>commentaire | 2     | Donner un cours portant sur le programme.<br>Commenter un cours donné par un autre candidat                                                                                                                                                                                            |
| <b>B-Epreuves pratiques :</b><br>1/ Pédagogie de la conduite | 1h15mn                                                       | 2     | Donner un cours se rapportant au programme.<br>Commenter un autre cours présenté par un autre candidat                                                                                                                                                                                 |
| 2/ Conduite personnelle commentée                            | 1h                                                           | 2     | Cette épreuve se déroule en deux phases<br>1- Les manoeuvres :<br>L'épreuve se déroule sur une aire de manoeuvres (20mn).<br>2- La circulation :<br>Cette épreuve est destinée à contrôler les capacités de conduite du candidat à l'intérieur et en dehors des agglomérations (40mn). |



**Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.**

Le Ministre du Transport

Vu la Loi N° 99-71 du 26 Juillet 1999 portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 81 ;

Vu le décret N° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs ;

Vu le décret N° 2000-152, du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite ;

Vu le décret N° 2000-142, du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement ;

Vu l'arrêté du Ministre du Transport du 10 novembre 1993, fixant les conditions d'exercice de la profession de moniteur ainsi que d'exploitation d'établissement d'enseignement de la conduite automobile.

Arrête :

**CHAPITRE PREMIER  
EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS  
D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES  
VEHICULES**

**SECTION 1  
L'INSCRIPTION**

Article premier : L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules par une personne physique ou morale est subordonnée à l'inscription sur un registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules tenu par le Gouvernorat territorialement compétent où se trouve le siège social de l'établissement.

Le registre d'inscription doit porter notamment les indications suivantes :

- Le n° d'ordre
- L'identité de l'exploitant
- L'adresse de l'établissement
- La date de l'inscription

**PARAGRAPHE 1  
L'INSCRIPTION DE LA PERSONNE PHYSIQUE**

Article 2 : L'inscription d'une personne physique sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules est soumise aux conditions suivantes :

- Jouir de ses droits civiques;
- Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de formateur de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ou justifier de l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules pendant trois ans au moins;
- Etre propriétaire ou locataire d'un local répondant aux conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté;

- Disposer en toute propriété ou en leasing d'au moins un véhicule destiné à l'enseignement de la conduite des véhicules et répondant aux conditions prévues à la section 3 de ce chapitre ;

- Ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur.

La personne physique ne peut être inscrite que dans un seul Gouvernorat.

Article 3 : Toute demande d'inscription sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules par une personne physique doit être établie sur un imprimé délivré par les services relevant du Gouvernorat. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes et être déposée auprès des services du Gouvernorat territorialement compétent où se trouve le siège social de l'établissement :

- Une photocopie de la carte d'identité nationale;
- Une photocopie du certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ou une copie de la licence justifiant que le demandeur a exercé la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules pendant 3 ans au moins ;
- Bulletin n° 3 délivré depuis moins de 3 mois ;
- Un engagement sur l'honneur, sur imprimé destiné à cet effet, revêtu de la signature légalisée et aux termes duquel le demandeur déclare ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur;
- Une copie de l'acte de propriété ou du contrat de location d'un local répondant aux conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté ;
- Un certificat de validité du local et de conformité aux normes de sécurité incendie ;
- Une copie du (des) procès-verbal (aux) de réception délivré (s) par les services spécialisés du Ministère du Transport attestant que le (s) véhicule (s) répond (ent) aux conditions prévues à la section 3 du présent chapitre .

La condition de l'ancienneté dans l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules ne s'applique pas aux tunisiens à l'étranger lors de leur retour définitif en Tunisie et ayant justifié l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules.

**PARAGRAPHE 2  
L'INSCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE**

Article 4 : L'inscription d'une personne morale sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules est soumise à des conditions concernant le promoteur et des conditions concernant le directeur de l'établissement mentionnées dans les articles 5 et 6 ci-dessous.

Une même personne morale peut être inscrite dans plus d'un Gouvernorat.

Article 5 : Le promoteur d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules doit répondre aux conditions suivantes :

- 1 - Jouir de ses droits civiques ;
- 2 - Ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur ;
- 3 - Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de formateur de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ou être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules et ayant exercé la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules pendant trois ans au moins ;
- 4 - Etre propriétaire ou locataire d'un local répondant aux conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté ;
- 5 - Disposer en toute propriété ou en leasing d'un parc de véhicules composé d'au moins quatre unités, dont un véhicule utilisé pour l'obtention de permis de conduire des catégories C ou C+E ou D et répondant aux conditions prévues à la section 3 de ce chapitre.

Article 6 : Le promoteur demandant l'inscription d'une personne morale sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules doit se consacrer à plein temps à la direction de l'établissement .

Si le promoteur ne peut pas se consacrer à plein temps à la direction de l'établissement ou si la condition de l'aptitude professionnelle n'est pas remplie, il doit justifier de l'emploi d'un directeur chargé du bon fonctionnement de l'établissement sur les plans administratif et pédagogique à condition d'avoir la nationalité tunisienne et de répondre aux conditions 1, 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.

Article 7 : Toute demande d'inscription sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules par une personne morale doit être établie sur imprimé délivré par les services relevant du Gouvernorat. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes et être déposée auprès des services du Gouvernorat territorialement compétent où se trouve le siège social de l'établissement :

- Une photocopie de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour si le promoteur est étranger ;
- Bulletin N°3 du promoteur délivré depuis moins de 3 mois ou une pièce équivalente si le promoteur est étranger ;
- Bulletin n° 3 délivré depuis moins de trois mois pour le représentant légal de la société pour les sociétés anonymes et pour chaque actionnaire pour les autres sociétés ;
- La justification de l'aptitude professionnelle du promoteur ou, en cas d'emploi d'un directeur, la justification de cette aptitude pour ledit directeur ;
- Une photocopie de l'acte de propriété ou du contrat de location d'un local répondant aux conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté ;
- Un certificat de validité du local et de conformité aux normes de sécurité incendie ;

- Une copie des procès verbaux de réception délivrée par les services spécialisés du Ministère du Transport attestant que les véhicules répondent aux conditions prévues à la section 3 du présent chapitre ;

- Un engagement sur l'honneur, sur imprimé destiné à cet effet, revêtu de la signature légalisée et aux termes duquel le demandeur déclare ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur ;

- Une copie conforme à l'original et enregistrée du statut de la société ;

- Une copie de l'insertion du statut de la société au Journal Officiel de la République Tunisienne.

## PARAGRAPHE 3

### DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8 : Il est délivré à la personne inscrite sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules donne lieu à la délivrance d'une attestation dite "attestation d'inscription d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules".

Cette attestation est incessible et intransmissible .

Article 9 : Toute personne inscrite sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules doit informer au préalable les services spécialisés du Gouvernorat de tout changement, de sa situation en relation avec les conditions prévues par le présent arrêté.

En cas de changement du siège d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à un autre Gouvernorat, les services du Gouvernorat où l'établissement était inscrit, communiquent au Gouvernorat, lieu de la nouvelle inscription, les renseignements concernant l'établissement et son exploitant.

## SECTION 2

### LE LOCAL

Article 10 : La superficie du local destiné exclusivement à l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules, doit être de vingt cinq mètres carrés au minimum pour une personne physique et de cinquante mètres carrés au minimum pour une personne morale.

Ce local doit être doté :

- 1/ d'une entrée indépendante ;
- 2/ d'un bureau de réception des clients ;
- 3/ d'une salle, au moins, réservée à l'enseignement des règles de la circulation et de la sécurité routière ;
- 4/ des moyens et équipements pédagogiques nécessaires à l'enseignement des règles de la circulation, de la sécurité routière et de la conduite des véhicules ;
- 5/ d'un bloc sanitaire,

Article 11 : Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules doit afficher d'une façon apparente dans son local :

- 1/ les tarifs des cours théoriques des règles de la circulation et de la sécurité routière ;
- 2/ les tarifs des leçons de conduite ;
- 3/ les tarifs relatifs à l'utilisation du véhicule pour l'examen pratique ;

4/ une copie de "l'attestation d'inscription d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules" délivrée à l'établissement.

### SECTION 3

#### LES VEHICULES DESTINES A

##### L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

Article 12 : Tout véhicule destiné à l'enseignement de la conduite des véhicules doit être immatriculé en Tunisie et répondre aux conditions techniques prévues dans la présente section.

Une autorisation temporaire d'exploitation, peut être accordée aux véhicules ne répondant pas à la condition d'immatriculation en Tunisie ou à certaines conditions techniques, prévues dans cette section, s'ils sont utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules et les examens des permis de conduire pour les handicapés.

##### PARAGRAPHE 1

##### LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES VEHICULES

Article 13 : A l'exception des motocyclettes, des tracteurs agricoles, des remorques et des semi-remorques ; tout véhicule automobile destiné à l'enseignement de la conduite doit être équipé en plus des règles générales d'équipement et d'aménagement des véhicules, de :

a) un dispositif de double commande de freinage, d'embrayage et de débrayage et d'accélération pour les véhicules de transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 3500 kg;

b) un dispositif de double commande de freinage pour les véhicules automobiles utilisés pour l'obtention des permis de conduire des catégories D, C ou C+E ;

c) deux rétroviseurs intérieurs et de deux rétroviseurs latéraux pour les véhicules de transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 3500 kg ;

d) deux rétroviseurs extérieurs pour les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises utilisés pour l'obtention des permis de conduire des catégories D, C ou C+E ;

e) une boîte à vitesse mécanique.

Article 14 : Tout véhicule destiné à l'enseignement de la conduite pour l'obtention des permis de conduire des catégories B et D1 doit avoir une longueur minimale de 3,3 mètres.

Article 15 : Tout véhicule destiné à l'enseignement de la conduite pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie C, doit avoir une longueur minimale de sept mètres et un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) minimum de 7,5 tonnes.

Lors de l'enseignement et des examens pratiques, le véhicule doit être chargé au moins du tiers de la charge autorisée.

Article 16 : Tous les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie C+E doivent être soit un ensemble de véhicules, soit un véhicule articulé :

- d'une longueur minimale de quatorze mètres,

- d'un poids total roulant autorisé ( P.T.R.A. ) minimum de 21 tonnes.

Lors de l'enseignement et des examens pratiques, le véhicule doit être chargé au moins du tiers de la charge autorisée.

Article 17 : Tout véhicule destiné à l'enseignement de la conduite pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie D , doit être conçu par le constructeur pour le transport de personnes et avoir une longueur minimale de dix mètres.

Article 18 : Le véhicule destiné à l'enseignement de la conduite pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie H doit être un tracteur agricole auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque agricole.

Article 19 : La motocyclette destinée à l'enseignement de la conduite pour l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie A doit être équipée d'un moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm<sup>3</sup>.

##### PARAGRAPHE 2

##### L'AGE ET LES MARQUES DISTINCTIVES

Article 20 : Les véhicules à moteur destinés à l'enseignement de la conduite pour l'obtention des permis de conduire des catégories A, B et D1 doivent être âgés de cinq ans au plus au moment de leur mise en exploitation. Ces véhicules ne peuvent être exploités au delà de dix ans d'âge à compter de la date de leur première mise en circulation.

Article 21 : Les véhicules à moteur destinés à l'enseignement de la conduite pour l'obtention des permis de conduire des catégories C, C+E, D et H ne doivent pas être exploités au delà de quinze ans à compter de la date de première mise en circulation.

Article 22 : Les véhicules à moteur destinés à l'enseignement de la conduite des véhicules pour l'obtention du permis de conduire des catégories B et D1, doivent être munis d'un panneau blanc de forme rectangulaire, ayant pour dimensions 45cm x 15 cm et sur lequel est inscrit sur les deux faces en langue arabe et en lettres rouges la mention « Auto Ecole ».

Ce panneau doit être placé sur la partie supérieure du véhicule.

Article 23 : Les motocyclettes destinées à l'enseignement de la conduite doivent être munies d'un dossard jaune visible à l'avant et à l'arrière lorsqu'il est porté par le conducteur et ayant pour dimensions 30 cm x 15 cm sur lequel est inscrite en lettres rouges la mention "moto-école" en langue arabe.

Article 24 : Les véhicules à moteur de transport de personnes ou de marchandises destinés à l'enseignement de la conduite pour l'obtention des permis de conduire des catégories D, C ou C+E doivent être munis de deux panneaux blancs de forme rectangulaire et de dimensions 100 cm x 20 cm.

Le premier panneau doit être placé à l'avant entre le pare-brise et la calandre et sur lequel est inscrite en lettres rouges la mention « camion-école » ou « Bus-école » en langue arabe.

Le deuxième panneau doit être placé à l'arrière, son bord inférieur doit être à 30 cm du sol au moins et sur lequel est inscrite en lettres rouges la mention « camion-école » ou « Bus-école » en langue arabe.

Le deuxième panneau doit être placé à l'arrière de la remorque ou de la semi-remorque pour les ensembles de véhicules et les véhicules articulés

### PARAGRAPHE 3

#### LA CARTE D'EXPLOITATION

Article 25 : Tout véhicule destiné à l'enseignement de la conduite doit être muni d'une carte d'exploitation délivrée par les services compétents du Ministère du Transport.

La durée maximale de validité de cette carte est de cinq ans.

Elle doit comporter les indications suivantes :

- l'identité de l'exploitant de l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ;
- les caractéristiques du véhicule ;
- les zones d'exploitation et les restrictions imposées ;
- la durée de validité.

Article 26 : La carte d'exploitation n'est valable que lorsqu'elle est accompagnée d'une attestation de visite technique et d'une attestation d'assurance en cours de validité .

Article 27 : Toute demande de carte d'exploitation doit être formulée sur un imprimé délivré par les services compétents du Ministère du Transport.

Cet imprimé doit porter la signature légalisée du demandeur et être déposé auprès du service compétent du Ministère du Transport accompagné des pièces suivantes:

- une copie de l'attestation d'inscription ;
- une attestation d'assurance ;
- une copie du procès verbal de réception délivré par les services compétents du Ministère du Transport attestant que le véhicule répond aux conditions prévues par la section 3 de ce chapitre ;
- l'ancienne carte d'exploitation, pour la demande de remplacement du véhicule à moteur ;
- la justification du paiement des droits exigés.

Article 28 : Toute demande de renouvellement ou de duplicata de la carte d'exploitation, doit être accompagnée des pièces suivantes :

- l'ancienne carte d'exploitation, pour la demande de renouvellement;
- une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes pour la demande de duplicata;
- la justification du paiement des droits exigés.

Le duplicata de la carte d'exploitation aura la même durée de validité que la carte d'origine .

Article 29 : La carte d'exploitation afférente à un véhicule destiné à l'enseignement de la conduite cesse d'être valable de plein droit dans les cas suivants :

- cession ou réforme du véhicule
- radiation du registre d'inscription des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules.

## CHAPITRE 2

### EXPLOITATION DES CENTRES SPECIALISES DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA CONDUITE DES VEHICULES

Article 30 : Les centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules sont chargés de former :

- Les candidats aux examens des certificats d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière et l'enseignement de la conduite des véhicules ;

- Les candidats aux examens des certificats d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ;

- Les candidats aux examens d'extension de catégories pour ces certificats.

Ces centres peuvent procéder au recyclage des professionnels dans le secteur.

Ces centres peuvent organiser des sessions de recyclage au profit des conducteurs et des actions de formation dans ce domaine pour toutes les personnes intéressées

Article 31 : L'exploitation d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules est soumise à l'inscription sur le registre des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules tenu par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Ce registre doit notamment indiquer :

- le numéro d'ordre;
- l'identité de l'exploitant;
- l'adresse de l'établissement;
- la date d'inscription.

Article 32 : La demande d'inscription doit être déposée par le promoteur de l'établissement auprès du Gouvernorat territorialement compétent qui le transmet aux services spécialisés du Ministère du Transport.

#### SECTION 1

##### CONDITIONS D'INSCRIPTION

Article 33 : Peuvent être inscrites sur le registre des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules les personnes physiques ou morales .

Article 34 : Le promoteur, qu'il soit personne physique ou morale, doit répondre aux conditions suivantes :

- Jouir de ses droits civiques;

- Ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur;

- Etre propriétaire ou locataire d'un local répondant aux conditions prévues à l'article 42 du présent arrêté ;

- Disposer en toute propriété ou en leasing d'un parc de véhicules composé d'au moins deux véhicules répondant aux conditions prévues à la section 3 du chapitre premier du présent arrêté.

Article 35 : Le centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules est dirigé par un directeur chargé de son bon fonctionnement sur les plans administratif et pédagogique .Il doit répondre aux

conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté à l'exception de la condition relative au certificat d'aptitude professionnelle lequel doit consister en un certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules.

Le certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules n'est pas exigé si le directeur du centre est titulaire d'un diplôme universitaire et qu'il justifie d'une expérience d'au moins trois ans dans la spécialité ou dans le secteur du transport et de la circulation d'une manière générale.

Article 36 : Le promoteur peut se charger lui même de la direction du centre spécialisé de formation à condition de le faire à plein temps et de répondre aux conditions prévues à l'article 35 du présent arrêté. S'il ne répond pas à ces conditions, il doit justifier de l'emploi à plein temps d'un directeur répondant à ces conditions.

Article 37 : Toute demande d'inscription sur le registre des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules doit être établie sur imprimé délivré par l'Administration. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes et être déposée auprès des services du Gouvernorat de résidence :

- Une photocopie de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour si le promoteur est étranger;
- Bulletin N°3 délivré depuis moins de 3 mois ou une pièce équivalente si le promoteur est étranger;
- Bulletin n° 3 délivré depuis moins de trois mois pour le représentant légal de la société pour les sociétés anonymes et pour chaque actionnaire pour les autres sociétés .
- La justification de l'aptitude professionnelle du promoteur ou , en cas d'emploi d'un directeur, la justification de cette aptitude pour ledit directeur ,
- Une photocopie de l'acte de propriété ou du contrat de location d'un local répondant aux conditions prévues à l'article 42 du présent arrêté ;
- Un certificat de validité du local et de conformité aux normes de sécurité incendie ;
- Une copie des procès verbaux de réception par les services spécialisés du Ministère du Transport attestant que les véhicules répondent aux conditions prévues à la section 3 du chapitre premier du présent arrêté ;
- Un engagement sur l'honneur, sur imprimé destiné à cet effet, revêtu de la signature légalisée et aux termes duquel le demandeur déclare ne pas appartenir au corps des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur;
- Une copie conforme à l'original et enregistrée du statut de la société, pour les personnes morales.
- Une copie de l'insertion du statut de la société au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 38 : Indépendamment des conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant les agents de formation employés dans les établissements privés de formation professionnelle, tout responsable d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules doit employer :

- Pour l'enseignement des cours pratiques : des moniteurs titulaires de licences de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules,

- Pour l'enseignement des matières théoriques : des spécialistes titulaires de diplômes d'études supérieures et répondant aux conditions scientifiques, professionnelles et pédagogiques nécessaires compte tenu du niveau et de la nature de la formation à sa charge.

Article 39 : Toute personne inscrite sur le registre des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules doit informer les services compétents du Ministère du Transport de tout changement intervenu sur sa situation en relation avec les conditions prévues par le présent arrêté.

## SECTION 2

### PROGRAMME DE FORMATION ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 40 : Les programmes de formation suivis par les centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules doivent être conformes au contenu des matières théoriques et pratiques prévues dans les programmes annexés à l'arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignement de la conduite des véhicules.

La formation est sanctionnée par la délivrance à l'intéressé d'une attestation justifiant qu'il a suivi une formation spécialisée qui lui permet de participer aux examens des certificats d'aptitude professionnelle selon la nature de la formation.

Article 41 : Le centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite automobile des véhicules doit avoir un règlement intérieur conformément aux dispositions en vigueur pour les établissements de formation professionnelle qui indique notamment :

- Les modalités de déroulement de la formation ;
- Les moyens de contrôle et d'évaluation des connaissances;
- Les tarifs de formation avec indication de ses composantes et les modalités de leur paiement.

## SECTION 3

### LES LOCAUX ET LES EQUIPEMENTS

Article 42 : Le centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules doit avoir une superficie d'au moins cent mètres carrés et doit être doté :

- d'une entrée indépendante;
- d'un bureau de réception des clients;
- de deux salles au moins réservées à l'enseignement des règles de la circulation et de la sécurité routière;
- d'une salle au moins réservée à l'enseignement de la mécanique et de l'électricité automobile;
- de moyens et équipements pédagogiques nécessaires pour l'enseignement des règles de la circulation, de la sécurité routière, de la conduite des véhicules ainsi que la mécanique et l'électricité automobile;
- d'équipements de sécurité nécessaires conformément à la réglementation en vigueur ;
- d'un bloc sanitaire .

Article 43 : Tout promoteur d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules , doit contracter un contrat d'assurance pour couvrir les stagiaires contre les risques éventuels lors de la formation.

#### SECTION 4

### CONTROLE DES CENTRES DE FORMATION

Article 44 : Les centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules sont soumis au contrôle du Ministère du Transport dans tous les domaines prévus par le présent arrêté.

Article 45 : En cas de non respect de l'une des règles prévues dans le présent chapitre, le Ministre du Transport peut, après avis de la commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules, prononcer l'une des sanctions suivantes à l'encontre du centre concerné ou de son responsable :

- L'arrêt temporaire de l'activité du centre, en totalité ou en partie, pour une période de un (1) jour à deux (2) mois;
- La radiation du registre d'inscription;
- L'interdiction provisoire de diriger le centre pour une période d'une semaine à deux (2) mois;
- Le retrait provisoire ou définitif des licences ;
- L'interdiction définitive de diriger le centre.

Le Ministre du Transport peut suspendre ou annuler les mesures disciplinaires si le centre concerné a régularisé sa situation dans le délai imparti.

#### CHAPITRE III

### ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES REGIONALES DISCIPLINAIRES ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE DU SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES

#### SECTION I

### LES COMMISSIONS CONSULTATIVES REGIONALES DISCIPLINAIRES DU SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES

Article 46 : La commission consultative régionale disciplinaire du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules est composée comme suit

- Président : Le Gouverneur
- Rapporteur : Le Directeur Régional, chef des services spécialisés relevant du Ministère du Transport
- Membres :
  - \* Un représentant du Ministère de l'Intérieur (police de circulation)
  - \* Le représentant régional du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.
  - \* Le représentant du syndicat régional des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné parmi le personnel du service régional compétent du Ministère du Transport.

Le Président peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour la commission.

Le Président de la commission convoque les intéressés ou leurs représentants légaux au moins quinze (15) jours avant la date de la commission.

Article 47 : La commission consultative régionale disciplinaire se réunit, à la demande de son Président, pour donner son avis sur :

- L'arrêt provisoire d'exercice de l'activité d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ;
- La radiation du registre d'inscription des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules
- Le retrait provisoire ou définitif des licences.

Après avis de la commission consultative régionale disciplinaire, le Gouverneur arrête les décisions adéquates.

Article 48 : L'arrêt provisoire d'exercice de l'activité de l'établissement de d'enseignement de la conduite des véhicules peut aller d'un jour à deux mois dans les cas suivants :

- Atteinte à l'ordre public ;
- Non respect des dispositions relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules ;
- Non exploitation de l'établissement ou cessation de son exploitation pendant plus de six mois ;
- La réduction du parc des véhicules à moins du nombre minimum exigé.

Article 49 : La radiation du registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules est prononcée dans les cas suivants :

- Perte des droits civiques ;
- Acquisition de la qualité d'agent du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques telles que définies par la réglementation en vigueur;
- Faillite de l'établissement ;
- Décès de la personne inscrite, s'il s'agit d'une personne physique .

#### SECTION 2

### LA COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE DU SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES

Article 50 : La commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules se compose comme suit :

- Président : le Ministre du Transport ou son représentant
  - Membres :
    - \* un représentant du Ministère de l'Intérieur ;
    - \* un représentant du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
    - \* un représentant de l'Agence Technique des Transports Terrestres
    - \* un représentant de la chambre syndicale nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné parmi le personnel de l'Agence Technique des Transports Terrestres.

Le Président peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile.

Article 51 : La commission consultative nationale se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois pour émettre son avis sur :

- les dossiers relatifs à l'équivalence des diplômes étrangers d'enseignement de la conduite des véhicules ;
- toute question que le Ministre du Transport juge utile de lui soumettre ;
- les dossiers disciplinaires relatifs aux centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

Après avis de la commission consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules, le Ministre du Transport arrête les décisions adéquates.

Les dispositions des articles 48 et 49 s'appliquent aux centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

## **CHAPITRE IV**

### **SECTION 1**

#### **DISPOSITIONS DIVERSES**

Article 52 : L'examineur peut contrôler les documents requis pour l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite des véhicules et relatifs au moniteur, au directeur de l'établissement ou au véhicule. Il peut, lors des examens du permis de conduire et des certificats d'aptitude professionnelle, refuser tout véhicule destiné effectuer l'examen de la conduite des véhicules et ne répondant pas aux conditions prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, il retire la carte d'exploitation du véhicule contre la remise d'une carte provisoire valable pour quinze (15) jours et établit un rapport dont une copie est remise au responsable de l'établissement.

La carte d'exploitation retirée ne peut être remise qu'une fois les réparations nécessaires effectuées.

Article 53 : Les responsables des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et les moniteurs sont tenus de faciliter la mission des agents du Ministère du Transport habilités à contrôler les examens de permis de conduire et ce notamment, par la mise à leur disposition, pour contrôle, des documents requis et des véhicules utilisés.

Article 54 : Les mesures disciplinaires prises à l'encontre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules prennent effet après un mois à compter de la date de leur notification aux intéressés.

Article 55 : L'enseignement de la conduite des véhicules peut être assuré sur tout le réseau routier du Gouvernorat où l'établissement est implanté.

Toutefois les véhicules affectés à l'enseignement de la conduite appartenant aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules implantés dans l'un des Gouvernorats de Tunis, Ariana ou Ben-Arous peuvent emprunter l'ensemble du réseau routier de ces trois Gouvernorats.

Article 56 : La radiation du registre d'inscription des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules ou du registre des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules entraîne le retrait et l'annulation des cartes d'exploitation y afférentes.

L'arrêt provisoire de l'exercice de l'activité de l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou du centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules entraîne le retrait des cartes d'exploitation y afférentes pour la même période.

Article 57 : Les titulaires du Certificat d'Aptitude Professionnelle de chef d'établissement d'enseignement de la conduite automobile délivré avant la parution du présent arrêté, peuvent s'inscrire au registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules sans l'application de la condition d'ancienneté dans l'exercice de la profession.

### **SECTION 2**

#### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

Article 58 : Les autorisations délivrées, avant la parution du présent arrêté, pour l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules restent valables. Leurs titulaires doivent présenter des demandes d'inscription sur le registre des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules dans le Gouvernorat territorialement compétent dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article 59 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 10 novembre 1993 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la Loi n°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 60 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*  
**Houssine Chouk**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

#### **Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.**

Le Ministre du Transport;

Vu le décret beylical du 7 novembre 1935 relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs agricoles ;

Vu le décret beylical du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière ;

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasing ;

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998 relative à l'Agence Technique des Transports Terrestres;

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 portant promulgation du Code de la Route et notamment ses articles 63, 69 et 72 ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 Septembre 1986 fixant les attributions du Ministère du Transport;

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules.

Vu le décret n° 99-2876 du 27 décembre 1999, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation;

Vu l'arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 24 février 1979, relatif à l'immatriculation des véhicules et les textes qui l'ont complété et modifié;

Vu l'arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à la réception et l'homologation des véhicules;

Arrête :

Article premier: Le certificat d'immatriculation est un document administratif permettant de donner l'identité du véhicule et nécessaire pour sa circulation sur les routes. Ce certificat est délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport et comporte les indications suivantes :

- le nom et le prénom ou la dénomination sociale ;
- le numéro de la carte d'identité nationale ou de l'identifiant fiscal ;
- le numéro de la carte de séjour ou le numéro du passeport pour les étrangers ;
- l'adresse ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- la marque ;
- le type de constructeur ;
- le genre ;
- le numéro d'ordre dans la série du type ;
- la date de première mise en circulation ;
- le numéro du certificat , la date et le lieu de son édition.

En outre, le certificat d'immatriculation peut comporter :

- l'activité ;
- le numéro d'immatriculation précédent ;
- le type commercial ;
- la puissance fiscale ;
- la cylindrée ;
- l'énergie ;
- la carrosserie ;
- le nombre de sièges ;
- le nombre de places debout ;
- le nombre d'essieux ;
- les poids ;
- la couleur ;
- les restrictions.

Le modèle du certificat d'immatriculation figure à l'annexe 2.

Tous les renseignements concernant les véhicules sont enregistrés dans un registre ou une base de données tenus par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Article 2 : Les véhicules suivants sont soumis à la règle administrative de l'immatriculation prévue aux articles 63, 69 et 72 du Code de la Route sus-visé :

- les automobiles ;
- les remorques et les semi-remorques dont le poids total en charge dépasse cinq cents (500) kilogrammes (kg) ;
- les véhicules et appareils agricoles, les matériels de travaux publics, les matériels industriels et les engins spéciaux employés sur routes ;
- les vélomoteurs, les motocyclettes et les tricycles et quadricycles à moteur.

L'immatriculation est effectuée dans les conditions prévues par le présent arrêté.

## CHAPITRE PREMIER

### Section I

#### LES SERIES D'IMMATRICULATION

Article 3 : Excepté quelques véhicules , appareils et engins spéciaux appartenant aux Forces de Sécurité Intérieure, de la Défense Nationale ou de la Douane et dont des numéros spéciaux peuvent leur être attribués par les Ministres respectivement de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, les véhicules visés à l'article deux ci-dessus sont immatriculés dans l'une des séries suivantes :

- séries normales ;
- séries spéciales ;
- séries temporaires.

### Section 2

#### LES SERIES NORMALES

Article 4 : Les série normales sont :

1. La série symbolisée par les initiales des termes "tracteur agricole" inscrits en langue arabe.

Sont immatriculés dans cette série, les tracteurs agricoles .

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres " ج ف " et d'un numéro d'ordre .

2. La série symbolisée par les initiales des termes "véhicule remorqué " inscrits en langue arabe.

Sont immatriculées dans cette série les remorques et les semi-remorques.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres " ع م " et d'un numéro d'ordre.

3. La série symbolisée par les initiales des termes " appareil agricole " inscrits en langue arabe.

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules et les appareils agricoles employés sur routes autres que les tracteurs et les remorques agricoles.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres " أ ف " et d'un numéro d'ordre.

4. La série symbolisée par les initiales des termes " Engin Spécial " inscrits en langue arabe.

Sont immatriculés dans cette série les matériels de travaux publics, les matériels industriels et les engins spéciaux employés sur routes.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres " م خ " et d'un numéro d'ordre.



5. La série symbolisée par les initiales du terme "Motocyclette " inscrit en langue arabe.

Sont immatriculés dans cette série, les vélomoteurs, les motocyclettes et les tricycles et les quadricycles à moteur.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres " ن " et d'un numéro d'ordre.

6. La série symbolisée par les initiales des termes "Régime Suspensif " inscrits en langue arabe.

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules dont les propriétaires bénéficient d'un régime d'importation suspensif.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres " ن " et d'un numéro d'ordre.

7. La série symbolisée par le mot " **TUNISIE** " en langue arabe ( تونس ). Sont immatriculés dans cette série, les véhicules destinés au transport de personnes ou de choses autres que les véhicules cités précédemment dans le présent article.

Le numéro est composé d'un nombre de quatre chiffres, du mot " تونس " et d'un numéro de série.

Article 5 : Les numéros d'immatriculation dans les séries normales sont attribués par le Ministre du Transport , ces numéros sont portés sur les certificats d'immatriculation.

Article 6 : Toute demande d'immatriculation dans l'une des séries normales doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport et doit être accompagnée des pièces suivantes

1. le ou les documents justifiant la propriété légale du véhicule ;

2. une copie de la notice descriptive du véhicule ;

3. une copie du procès verbal de réception ;

4. un certificat de conformité (s'il s'agit d'une réception par type) ;

5. l'original de l'attestation délivrée par les services de la douane pour l'immatriculation du véhicule dans une série tunisienne. cette attestation n'est pas exigée pour les véhicules fabriqués ou montés en Tunisie ;

6. un reçu du dépôt de la déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, conformément à la réglementation en vigueur ;

7. un reçu de paiement des droits exigés ou attestation d'exonération de ces droits ;

8. si le véhicule a été précédemment immatriculé à l'étranger, les documents 1,2,3 et 4 sont remplacés par l'original du certificat d'immatriculation étranger et une attestation d'identification délivrée depuis moins d'un mois ou d'un procès verbal de réception à titre isolé pour les véhicules destinés au transport exceptionnel délivré par les services spécialisés du ministère du transport ;

9. une attestation du poids à vide pour les véhicules utilitaires, les véhicules destinés au transport de personnes dont le nombre de sièges est supérieur à neuf (9) celui du conducteur compris et les tricycles et les quadricycles à moteur si ce poids n'est pas mentionné sur le certificat d'immatriculation , sur la notice descriptive ou sur le procès - verbal de réception du véhicule.

Article 7 : S'il s'agit d'une demande concernant un véhicule précédemment immatriculé à l'Etranger et à défaut de présentation de l'original, le certificat d'immatriculation, peut être remplacé par l'original de tout document officiel délivré par les autorités étrangères compétentes et comportant les données relatives au véhicule et à son propriétaire ou le certificat international pour automobile.

Tout document écrit dans une langue autre que l'arabe et le français doit être accompagné d'une traduction officielle en langue arabe .

### Section 3

#### LES SERIES SPECIALES

Article 8: Les numéros d'immatriculation dans les séries spéciales sont attribués par:

a- Le Ministre du Domaine de l'Etat et des Affaires Foncières pour la série spéciale réservée aux véhicules de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques.

b- Le Ministre des Affaires Etrangères pour les séries spéciales réservées aux véhicules appartenant aux:

- missions diplomatiques et leurs membres

- missions consulaires et leurs membres

- organisations internationales et régionales et leurs membres

- organisations non gouvernementales et leurs membres

Article 9: Toute demande d'immatriculation dans l'une des séries spéciales doit être formulée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Cette demande doit être accompagnée, en plus des pièces mentionnées à l'article 6, d'une justification d'attribution d'un numéro d'immatriculation dans l'une des séries prévues aux articles dix (10) et treize (13) ci-dessous.

Les dispositions de l'article sept (7) du présent arrêté sont applicables à l'immatriculation dans les séries spéciales.

Article 10: Le numéro d'immatriculation dans la série spéciale attribuée par le Ministre du Domaine de l'Etat et des Affaires Foncières est composé de deux groupes de chiffres arabes séparés par un tiret.

1) Le premier groupe est composé de deux chiffres qui indiquent pour les véhicules de l'Etat, le ministère auquel le véhicule concerné est affecté , ou le ministère de tutelle pour les véhicules appartenant aux établissements publics à caractère administratif, aux collectivités publiques locales et aux entreprises publiques.

2) Le deuxième groupe est composé de six chiffres :

- Le premier chiffre de ce groupe, inscrit à gauche, indique la série à laquelle appartient le véhicule. Ce chiffre est :

le chiffre 1 : si le véhicule appartient à l'Etat ou à un établissement public à caractère administratif.

le chiffre 2 : si le véhicule appartient à une collectivité publique locale.

le chiffre 3 : si le véhicule appartient à une entreprise publique.

Les cinq autres chiffres de ce groupe représentent le numéro d'ordre dans la série attribuée au véhicule concerné.

Article 11: Outre le numéro d'immatriculation prévu à l'article dix (10) et porté sur le certificat d'immatriculation, il est attribué aux véhicules de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques, des numéros d'immatriculation dans l'une des séries normales, ces numéros sont conservés dans le fichier des services spécialisés du Ministère du Transport .

Toutefois, les certificats d'immatriculation de certains véhicules peuvent, dans les cas prévus à l'annexe 1, porter leur numéro d'immatriculation dans la série normale tout en conservant ceux dans la série spéciale attribués par le Ministère du Domaine de l'Etat et des Affaires Financières dans les registres des services spécialisés du Ministère du Transport.

Article 12: Les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans la série mentionnée à l'article dix (10) doivent porter sur leur première page une bande horizontale rouge.

Pour les véhicules de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, la mention "propriété de l'Etat" en langue arabe est portée à l'intérieur de cette bande.

Article 13: Les séries spéciales attribuées par le Ministre des Affaires Etrangères sont :

1. La série symbolisée par les initiales en arabe et en français des termes "Chef de Mission Diplomatique".

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules appartenant aux chefs de missions diplomatiques et à leurs homologues des organisations internationales et régionales et des organisations non gouvernementales.

Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres séparés par les lettres "CMD - د ر ب د".

Le premier groupe à droite est le numéro d'ordre du véhicule, le second , composé de 3 chiffres au maximum, est le code de la mission diplomatique ou de l'organisation internationale ou régionale ou de l'organisation non gouvernementale.

2. La série symbolisée par les initiales en arabe et en français des termes "Corps Diplomatique".

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules appartenant aux membres de missions diplomatiques et à leurs homologues des membres des organisations internationales et régionales et des organisations non gouvernementales.

Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres séparés par les lettres "CD د س".

Le premier groupe à droite est le numéro d'ordre du véhicule, le second , composé d'un maximum de 3 chiffres est le code de la mission diplomatique ou de l'organisation internationale ou régionale ou de l'organisation non gouvernementale.

3. La série symbolisée par les initiales en arabe et en français des termes "Mission Diplomatique"

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules appartenant aux missions diplomatiques, aux organisations internationales et régionales et aux organisations non gouvernementales.

Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres séparés par les lettres "MD د ب".

Le premier groupe à droite est le numéro d'ordre du véhicule, le second, composé d'un maximum de 3 chiffres est le code de la mission diplomatique ou de l'organisation internationale ou régionale ou de l'organisation non gouvernementale .

4. La série symbolisée par les initiales en arabe et en français des termes "Personnel Administratif et Technique".

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules appartenant au personnel administratif et technique des missions diplomatiques, des organisations internationales, et régionales et des organisations non gouvernementales .

Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres séparés par les lettres "PAT م ا ف".

Le premier groupe est le numéro d'ordre du véhicule, le second, composé d'un maximum de 3 chiffres est le code de la mission diplomatique ou de l'organisation internationale ou régionale ou de l'organisation non gouvernementale.

5. La série symbolisée par deux lettres en arabe et en français des termes "Corps Consulaire".

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules appartenant aux membres du corps consulaire.

Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres séparés par les lettres "CC ق س".

Le premier groupe à droite est le numéro d'ordre du véhicule, le second , composé d'un maximum de 3 chiffres, est le code de la mission consulaire.

6. La série symbolisée par deux lettres en arabe et en français des termes "Mission Consulaire".

Sont immatriculés dans cette série, les véhicules appartenant aux missions consulaires.

Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres séparés par les lettres "MC ق ث".

Le premier groupe à droite est le numéro d'ordre du véhicule, le second, composé d'un maximum de 3 chiffres est le code de la mission consulaire.

## SECTION 4

### LES SERIES TEMPORAIRES

Article 14 : Le Ministre du Transport attribue les numéros d'immatriculation dans les séries temporaires. Ces numéros sont portés sur les certificats d'immatriculation.

Article 15 : Les séries temporaires sont :

1. La série symbolisée par les initiales des termes "Immatriculation Temporaire" en langue arabe.

Sont immatriculés dans cette série :

- Les véhicules fabriqués ou montés en Tunisie et destinés à l'exportation ;
- Les véhicules importés non immatriculés à l'étranger pour être immatriculés dans l'une des séries normales ou spéciales visées aux sections deux (2) et trois (3) du présent chapitre ;
- Les véhicules immatriculés dans l'une des séries spéciales attribuées par le Ministre des Affaires Etrangères et destinés à la vente pour être immatriculés dans l'une des séries normales ;

Le numéro d'immatriculation se compose des lettres "ع ع" et d'un numéro d'ordre.

## 2. La série symbolisée par les lettres "ع ع"

Les cartes de circulation portant les numéros d'immatriculation dans cette série peuvent être accordées aux constructeurs et concessionnaires de véhicules, aux carrossiers, aux importateurs, aux transporteurs et aux exposants et ce, pour l'exposition, l'essai ou le transfert entre les lieux suivants :

- L'usine de fabrication ou de montage ;
- Le lieu de l'importation ;
- Le garage du concessionnaire ;
- Les ateliers spécialisés dans le carrossage des véhicules ;
- Les lieux de contrôle administratif ;
- La résidence de l'acheteur.

La carte de circulation n'est valable que durant l'année de sa délivrance, elle peut être renouvelée sur demande des concernés qui doivent restituer les cartes périmées .

Le numéro d'immatriculation est constitué de deux groupes de chiffres séparés par les deux lettres "ع ع".

Le premier groupe à droite, de quatre chiffres, indique l'année de délivrance de la carte, le second est un numéro d'ordre.

Article 16: Toute demande dans la série temporaire "ع ع" doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une copie du ou des documents attestant de la propriété légale du véhicule ;
- un certificat d'identification ou un document indiquant les caractéristiques techniques du véhicule ;
- une attestation pour l'immatriculation dans la série temporaire "ع ع" délivrée par les services de la douane pour les véhicules importés et qui n'ont pas été immatriculés précédemment ;
- un bordereau de transmission du dossier d'immatriculation par le Ministère des Affaires Etrangères pour les véhicules destinés à la vente et immatriculés dans l'une des séries spéciales attribuées par ce Ministère ;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Article 17: La durée de validité du certificat d'immatriculation dans la série temporaire "ع ع" est fixée à deux mois.

Article 18: Toute demande pour l'obtention d'une carte de circulation portant un numéro d'immatriculation dans la série temporaire "ع ع" doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Copie du ou des documents indiquant l'activité du demandeur (inscription au registre du commerce , "certificat d'existence"..... ) ;
- L'ancienne carte de circulation en cas de renouvellement ;
- Reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Article 19: La circulation des véhicules immatriculés dans la série "ع ع" est soumise aux conditions suivantes :

1. Les cartes de circulation portant les numéros d'immatriculation dans la série temporaire "ع ع" permettent la mise en circulation des véhicules ou des ensembles des véhicules sur tout le territoire tunisien.

2. Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un même numéro d'immatriculation.

3. Le véhicule ne peut être utilisé que pour l'exposition, l'essai ou le déplacement entre les lieux cités à l'article quinze (15) ci-dessus.

4. Les plaques d'immatriculation peuvent être montées d'une manière permettant leur démontage facilement.

5. Le bénéficiaire de la carte de circulation portant un numéro d'immatriculation dans la série temporaire "ع ع" ou son représentant , doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. Il peut être remplacé par une autre personne à condition que celle-ci puisse justifier de son appartenance à l'établissement du bénéficiaire de la carte.

Le véhicule ne peut transporter que les personnes et le matériel désignés par le titulaire de la carte de circulation. Les noms et les qualités des personnes transportées ainsi que la liste du matériel doivent être portés sur un document signé par le titulaire de la carte de circulation et placé à bord.

## Section 5

### Enregistrement des véhicules "SOUS DOUANE"

Article 20: Le numéro d'enregistrement "sous douane" est assuré par les services des douanes pour les véhicules appartenant aux personnes bénéficiant de la prorogation du permis de circulation après les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie dans le cadre d'un régime d'importation temporaire et aux véhicules appartenant aux personnes bénéficiant d'un régime douanier comportant le paiement échelonné des droits et taxes à l'importation.

Article 21: L'enregistrement "sous douane" comporte une série unique symbolisée par un numéro d'immatriculation composé de trois groupes de chiffres arabes séparés par une ligne verticale.

a. Le premier groupe, composé du numéro 76 désigne la douane

b. Le deuxième groupe est composé de sept chiffres.

- Les deux premiers chiffres de ce groupe, inscrits à gauche, indiquent le numéro du bureau de douane de rattachement du véhicule.

- Les cinq autres chiffres de ce deuxième groupe indiquent le numéro d'ordre

dans la série attribué au véhicule concerné.

Les deux premiers chiffres sont séparés des cinq autres chiffres par un tiret.

c. Le troisième groupe, composé de deux chiffres indique le millésime en cours.

Le numéro d'enregistrement doit être reproduit sur la plaque portée par le véhicule comme suit:

- Le code 76 figure dans la partie droite de la plaque.

- Le code indiquant le millésime en cours figure dans la partie gauche de la plaque.

- Le deuxième groupe des chiffres visé au paragraphe (b) ci-dessus doit figurer au centre de la plaque entre le premier et le troisième groupe de chiffres.

- La distance séparant l'extrémité de la plaque de la ligne verticale doit être égale à la moitié de la largeur de cette plaque.

Article 22: Il est délivré par les services des douanes au propriétaire du véhicule une carte de circulation portant le numéro d'enregistrement défini ci-dessus. Cette carte n'est valable que si elle est accompagnée de l'original du certificat d'immatriculation étranger.

Article 23: Les véhicules visés par la présente section, doivent être équipés à l'avant et à l'arrière, d'une plaque d'enregistrement sous douane de couleur blanche sur laquelle le numéro d'enregistrement sous douane est inscrit en bleu.

Les dimensions de la plaque et des inscriptions doivent être les mêmes que celles mentionnées à l'article 49 ci-dessous.

Article 24: Les plaques d'enregistrement prévues par la présente section doivent être remplacées au début de chaque année.

## CHAPITRE II

### Opérations diverses

Article 25: En cas de cession de l'un des véhicules visés par le présent arrêté, l'ancien propriétaire doit écrire sur le certificat d'immatriculation du véhicule d'une manière claire et inaltérable la mention "cédé le...../...../..... en indiquant le nom du nouveau propriétaire".

Un véhicule ne peut être cédé par son propriétaire que s'il est immatriculé en son nom dans une série tunisienne.

Article 26: Les véhicules immatriculés dans l'une des séries temporaires sont incessibles.

Article 27: Le bénéficiaire de la cession doit présenter, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de la signature du contrat par le cessionnaire, une demande, pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation en son nom, établie sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

-Le certificat d'immatriculation du véhicule ;

-Le ou les documents qui justifient la cession légale du véhicule ;

-Les pièces 6 et 7 mentionnées à l'article six (6) du présent arrêté ;

-Un certificat d'identification délivré depuis moins d'un mois par les services spécialisés du Ministère du Transport ;

-Un certificat de payement de la taxe unique de compensation sur le transport routier aux assujettis à cette taxe.

Article 28 : La cession légale mentionnée à l'article précédent est justifiée notamment sur présentation des documents suivants :

- Un contrat de vente portant les signatures légalisées des deux parties ;

- Un contrat de vente accompagné d'une procuration si la vente est effectuée par procuration ;

- Un acte de décès, s'il s'agit d'une cession suite à un héritage ;

- Un procès verbal de vente aux enchères publiques pour les véhicules vendus par voie d'huissier notaire.

- Un contrat de vente portant les signatures légalisées de l'acheteur et du gérant de la société ainsi que le cachet de ladite société si le véhicule appartient à une société ;

- Un certificat de vente si la cession est effectuée par l'Etat, un établissement public à caractère administratif, une collectivité publique locale ou une entreprise publique ;

- Un contrat de vente signé par l'un des parents ou le tuteur ordonné par le juge compétent en cas de vente d'un véhicule par un mineur ;

- Une justification de don.

Article 29: En cas de perte, de vol, de destruction, d'altération en partie ou en totalité du certificat d'immatriculation ou de changement de nom du propriétaire, de sa raison sociale ou de son adresse, ce dernier peut obtenir un duplicata sur présentation d'une demande sur imprimé, délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport, accompagnée, selon le cas, des pièces suivantes :

- Le certificat d'immatriculation ou une attestation de perte ou un procès verbal de vol ;

- Un certificat d'identification délivré depuis moins d'un mois par les services spécialisés du Ministère du Transport ;

- Une justification du changement de nom ou d'adresse, le cas échéant ;

- Un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Article 30: Toute demande de transcription de privilège doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

-Un contrat de prêt ou de financement enregistré, portant les signatures légalisées du créancier et du débiteur ;

-L'ancien certificat d'immatriculation pour les véhicules déjà immatriculés dans une série tunisienne ;

-Un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Le certificat d'immatriculation doit porter la mention - Privilège n° .....valable jusqu'au..... pour le compte de.....

Article 31: Toute demande de radiation de privilège doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Une main-levée délivrée par le bénéficiaire de la transcription, enregistrée et portant sa signature légalisée ;

- Le certificat d'immatriculation du véhicule ;

- Un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

La radiation du privilège s'effectue sans présentation d'une main-levée après expiration de la validité portée sur le certificat d'immatriculation, si ce privilège n'a pas été renouvelé.

Article 32: Toute demande d'immatriculation d'un véhicule acquis en leasing doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée, en plus des pièces citées à l'article six (6) ci-dessus, d'un contrat de leasing portant les signatures légalisées des deux parties et d'un reçu de dépôt de déclaration des impôts sur les revenus des personnes physiques ou des impôts sur les sociétés, du locataire conformément à la réglementation en vigueur.

Article 33: Dans le cas de changement de locataire, la demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Le nouveau contrat de leasing ;
- L'ancien certificat d'immatriculation ;
- La justification de dépôt de déclaration des impôts sur les revenus des personnes physiques ou des impôts sur les sociétés, du locataire et du bailleur, conformément à la réglementation en vigueur ;
- Un certificat d'identification délivré depuis moins d'un mois par les services spécialisés du Ministère du Transport ;
- Un certificat de paiement de la taxe unique de compensation du transport routier aux assujettis à cette taxe ;
- Un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Article 34: Toute demande d'opposition sur la mutation d'un véhicule doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

-Une ordonnance du tribunal ou un titre exécutoire en deux copies dont l'une sera rendue au demandeur après apposition du cachet de l'Administration ;

-Un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Article 35: La levée de l'opposition s'effectue sur ordonnance du tribunal ou des services ayant émis le titre exécutoire ou automatiquement six mois après son inscription.

Est considérée comme nulle toute opposition effectuée après la vente du véhicule par le débiteur.

Article 36: La levée de l'opposition s'effectue sur demande présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée d'une ordonnance du tribunal ou des services ayant émis le titre exécutoire .

Article 37: Le propriétaire de tout véhicule retiré définitivement de la circulation doit faire une déclaration sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport, cette déclaration doit être accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule.

Les services spécialisés du Ministère du Transport établissent un procès verbal de réforme du véhicule dont une copie est délivrée au propriétaire.

La réforme est inscrite dans les registres des immatriculations des véhicules.

Article 38: Le certificat d'immatriculation du véhicule dont les dimensions dépassent les limites réglementaires doit porter l'indication que la circulation de ce véhicule ne peut s'effectuer qu'avec une autorisation de transport exceptionnel du Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat et ce, en application de l'article 49 du Code de la Route.

Article 39: Les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé dépassent les limites réglementaires doivent porter une mention indiquant que le véhicule ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat, si le poids réel dépasse les limites réglementaires.

Article 40: Toute transformation notable des caractéristiques techniques d'un véhicule est soumise à une autorisation de principe préalable délivrée par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Toute demande d'autorisation de principe doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. L'autorisation de principe n'est délivrée que si la transformation est possible et après identification du véhicule.

L'autorisation de principe est valable pour une durée de trois ( 3 ) mois au cours de laquelle l'intéressé procède à la transformation demandée et présente un dossier d'immatriculation.

Article 41: Toute transformation notable d'un véhicule donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation. Dans ce cas, l'intéressé doit présenter une demande sur imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- L'autorisation de principe ;
- Le certificat d'immatriculation ;
- Un procès verbal de réception à titre isolé du véhicule après transformation ;

-L'accord des services de la douane pour les véhicules dont leur transformation nécessite le paiement de taxes et droits douaniers supplémentaires;

-Un reçu de paiement des droits exigés ou une attestation d'exonération de ces droits.

Article 42: Les informations sur un véhicule immatriculé ne sont communiquées qu'aux autorités administratives et judiciaires, aux compagnies d'assurances, aux avocats et au propriétaire du véhicule.

Toute demande de renseignements doit être motivée.

Article 43: Les documents constituant les dossiers d'immatriculation des véhicules dans l'une des séries mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du chapitre premier sont conservés durant une période.

-Allant jusqu'à la cessation de la circulation du véhicule sur le territoire tunisien pour les opérations de première immatriculation et de réimmatriculation ;

-De dix (10) ans pour les opérations de mutation ou de cession à partir de la date de la mutation ou de la cession et les opérations de transcription de privilège à compter de la date de leur inscription ;

-D'une année pour les autres opérations d'immatriculation.

Ces délais peuvent être prorogés si le véhicule fait l'objet d'un litige entraînant la poursuite judiciaire de son propriétaire.

ARTICLE 44: Le certificat d'immatriculation est retiré .

#### -1- à titre temporaire, dans les cas suivants :

1-Transformation notable d'un véhicule sans autorisation ;

2-Utilisation d'un véhicule muni d'une fausse plaque d'immatriculation ;

3-Etablissement par les services de la Police et de la Garde Nationale d'un procès - verbal constatant la destruction d'un véhicule suite à un accident ;

4-Absence de la plaque du constructeur.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire dès qu'il se conforme aux prescriptions du code de la route et des textes pris pour son application et ce dans les cas 1, 2 et 4 indiqués dans le présent article.

Le certificat d'immatriculation n'est restitué à son titulaire, dans le troisième cas indiqué dans le présent article, que s'il a été prouvé que le véhicule peut être remis en circulation.

#### -2- à titre définitif, dans les cas suivants :

-Retrait définitif du véhicule de la circulation ;

-Mise en circulation d'un véhicule dont les inscriptions relatives au type et au numéro d'ordre dans la série du type gravé à froid sur le châssis ou sur un élément indémontable du véhicule ont été effacées ou ont été entièrement entourées par la soudure ;

-Mise en circulation d'un véhicule non identifiable par défaut de plaque du constructeur et des inscriptions relatives au type et au numéro d'ordre dans la série du type gravé à froid sur le châssis ou sur un élément indémontable du véhicule ;

-Mise en circulation d'un véhicule dont le numéro d'ordre dans la série du type gravé à froid a été falsifié de sorte qu'il ne soit plus possible d'identifier le véhicule.

ARTICLE 45: Toute demande d'une attestation sur la situation d'un véhicule doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée d'un reçu de paiement des droits exigés ou d'une justification d'exonération de ces droits.

Les services spécialisés du Ministère du Transport délivrent l'attestation sur la situation du véhicule sur un imprimé destiné à cet effet.

### CHAPITRE III

#### Les plaques d'immatriculation

ARTICLE 46: Tout véhicule soumis à l'immatriculation dans l'une des séries prévues par le présent arrêté doit porter, selon le cas, une ou deux plaques d'immatriculation de forme rectangulaire sur laquelle ou sur lesquelles est inscrit le numéro d'immatriculation tel que prévu par le présent chapitre. L'inscription doit être maintenue constamment claire .

Il est interdit de mettre sur les véhicules immatriculés dans l'une des séries tunisiennes des plaques d'immatriculation autres que celle prévues par le présent arrêté.

#### Section 1

##### Dispositions et couleurs

ARTICLE 47: Le numéro d'immatriculation s'écrit sur une seule ligne sur la plaque avant, il s'écrit sur une ou deux lignes sur la plaque arrière.

Le tableau suivant donne, selon la série d'immatriculation, la composition du numéro d'immatriculation et la couleur des plaques

#### a - Séries normales :

| Série             | Symbole de la série | Inscription sur une seule ligne | Inscription Sur deux lignes | Couleur de la plaque                                                       | Couleur des Caractères |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| tracteur agricole | « ج.ف »             | ج.ف ( 0000 )                    | ج.ف<br>( 0000 )             | N<br>O<br>I<br>R<br><br>à l'exception des véhicules destinés à la location | B<br>L<br>A<br>N<br>C  |
| véhicule remorqué | « ع.م »             | ع.م ( 0000 )                    | ع.م<br>( 0000 )             |                                                                            |                        |
| appareil agricole | « أ.ف »             | أ.ف ( 0000 )                    | أ.ف<br>( 0000 )             |                                                                            |                        |
| engins spéciaux   | « م.خ »             | م.خ ( 0000 )                    | م.خ<br>( 0000 )             |                                                                            |                        |
| motocyclette      | « د.ن »             | —                               | د.ن<br>( 0000 )             |                                                                            |                        |
| régime suspensif  | « ن.ت »             | ن.ت ( 0000 )                    | ن.ت<br>( 0000 )             |                                                                            |                        |
| تونس ( Tunisie )  | « تونس »            | ( 0000 ) تونس (00)              | ( 0000 )<br>تونس ( 00 )     |                                                                            |                        |

**b - Séries spéciales :**

| Série                                       | Symbole de la série | Inscription sur une seule ligne | Inscription sur deux lignes | Couleur de la plaque            | Couleur des caractères |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Chef de mission diplomatique</b>         | CMD ر ب د           | (00) ر ب د CMD (000)            | (00) ر ب د<br>(000) CMD     | B<br>L<br>A<br>N<br>C<br>H<br>E | N<br>O<br>I<br>R<br>E  |
| <b>Corps Diplomatique</b>                   | CD س د              | (00) س د CD (000)               | (00) س د<br>(000) CD        |                                 |                        |
| <b>Mission Diplomatique</b>                 | MD ب د              | (00) ب د MD (000)               | (00) ب د<br>(000) MD        |                                 |                        |
| <b>Personnel Administratif et Technique</b> | PAT م ا ف           | (00) م ا ف PAT (000)            | (00) م ا ف<br>(000) PAT     |                                 |                        |
| <b>Corps Consulaire</b>                     | CC س ق              | (00) س ق CC (000)               | (00) س ق<br>(000) CC        |                                 |                        |
| <b>Mission Consulaire</b>                   | MC ث ق              | (00) ث ق MC (000)               | (00) ث ق<br>(000) MC        | BLANCHE                         | ROUGE                  |
| <b>Propriété de l'Etat</b>                  | —                   | (00) - (000000)                 | (00)<br>(000000)            |                                 |                        |

**c - Séries temporaires :**

| Série                             | Symbole de la série | Inscription sur une seule ligne | Inscription sur deux lignes | Couleur de la plaque | Couleur des caractères |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Immatriculation temporaire</b> | ت م                 | ت م (0000)                      | ت م<br>(0000)               | JAUNE                | NOIRE                  |
| ع ع                               | ع ع                 | (00) ع ع (0000)                 | (0000)<br>(00) ع ع          |                      |                        |

Article 48: Contrairement aux dispositions de l'article 47 du présent arrêté relatives aux couleurs des plaques d'immatriculation, les plaques d'immatriculation des véhicules destinés à la location doivent être de couleur bleue portant des inscriptions de couleur blanche.

## Section 2 Dimensions

Article 49: Le tableau ci-après donne les dimensions des plaques et des numéros d'immatriculation des véhicules

| Dimensions<br>(en millimètres)                                                         | Motocyclettes<br>(une seule plaque<br>à l'arrière) | Autres catégories de véhicules*       |                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                        |                                                    | Plaque avant<br>(Sur une seule ligne) | Plaque<br>Sur une ligne | Plaque<br>arrière<br>Sur deux lignes |
| <b><u>Plaque:</u></b>                                                                  |                                                    |                                       |                         |                                      |
| - longueur                                                                             | 170                                                | 450                                   | 520                     | 275                                  |
| - largeur                                                                              | 120                                                | 100                                   | 110                     | 200                                  |
| <b><u>Ecriture:</u></b>                                                                |                                                    |                                       |                         |                                      |
| - hauteur des chiffres et<br>des lettres en français.....                              | 45                                                 | 70                                    | 80                      | 80                                   |
| - largeur des chiffres<br>sauf le chiffre 1.....                                       | 24                                                 | 40                                    | 46                      | 46                                   |
| - largeur du chiffre 1.....                                                            | 13                                                 | 20                                    | 22                      | 22                                   |
| - largeur du mot « تونس »<br>».....                                                    |                                                    | 110                                   | 135                     | 125                                  |
| - largeur des<br>lettres en français..                                                 |                                                    | 48                                    | 55                      | 55                                   |
| -épaisseur des caractères<br>arabes.....                                               | 8                                                  | 8                                     | 8                       | 8                                    |
| <b><u>Séparations:</u></b>                                                             |                                                    |                                       |                         |                                      |
| - distance séparant le<br>bas des caractères du<br>bord inférieur de la<br>plaque..... | 10                                                 | 15                                    | 15                      | 15                                   |
| -distance séparant le<br>haut des caractères du<br>bord supérieur de la<br>plaque..... | 10                                                 | 15                                    | 15                      | 15                                   |
| - distance séparant les<br>chiffres.....                                               | 8                                                  | 10                                    | 11                      | 12                                   |

\* Pour les remorques et les semi-remorques, seule la plaque arrière est exigée.

**Remarque :** La disposition de l'écriture doit être centrée sur la plaque en longueur et en largeur. La largeur maximale des caractères arabes est de 50 mm.



### Section 3

#### Emplacement

Article 50 : Les plaques d'immatriculation sont placées aux endroits prévus par le constructeur et doivent être dans des plans verticaux de sorte qu'elles soient visibles quel que soit le chargement du véhicule.

La plaque d'immatriculation peut être une partie de la carrosserie du véhicule ou une plaque bien fixée, en métal ou en matière présentant une solidité équivalente.

#### Chapitre IV

##### Dispositions Diverses

Article 51: Le propriétaire d'un véhicule ne peut être détenteur de plus d'un certificat d'immatriculation pour le même véhicule.

Article 52: Le demandeur de l'immatriculation est tenu de présenter à l'Administration si celle-ci le lui demande, tout document se rapportant aux caractéristiques techniques du véhicule à immatriculer.

Article 53: La demande d'immatriculation doit être présentée dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date de signature du contrat de vente par le vendeur ou de la date de délivrance par les services de la douane, de l'attestation pour l'immatriculation du véhicule dans une série tunisienne.

Article 54: Une commission des certificats d'immatriculation, est créée à la Direction Générale des Transports Terrestres au Ministère du Transport.

Cette commission émet un avis sur les dossiers d'immatriculation se rapportant à certains cas particuliers non prévus par la réglementation et les dispositions en vigueur.

Article 55: La commission, prévue à l'article 54 du présent arrêté, est composée comme suit:

- Le Directeur Général des Transports Terrestres ou son représentant : Président ;
- Un représentant de la Direction Générale des Transports Terrestres : Membre et vice - président ;
- Trois (3) représentants de l'Agence Techniques des Transports Terrestres : Membres.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Agence Techniques des Transports Terrestres.

#### CHAPITRE V

##### Dispositions transitoires

Article 56: Les propriétaires des véhicules concernés doivent procéder au changement des numéros et des plaques d'immatriculation de leur véhicule conformément aux dispositions des articles 4 et 13 du présent arrêté dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la parution du présent arrêté.

Article 57: Les oppositions inscrites sur la mutation des véhicules sont radiées automatiquement dans un délai de six mois à compter de la date de parution du présent arrêté si elles n'ont pas été renouvelées en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'un titre exécutoire.

Article 58: Les propriétaires des véhicules dont les dimensions et les poids dépassent les limites réglementaires, doivent renouveler les certificats d'immatriculation de ces véhicules dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de parution du présent arrêté si ces certificats ne portent pas la restriction prévue par les articles 38 et 39 ci-dessus.

Article 59: Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 24 février 1979 sus-visé, seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 60: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*

**Houssine Chouk**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

#### ANNEXE 1

**Les véhicules pouvant circuler avec des certificats d'immatriculation portant des numéros dans la série normale au lieu de ceux réservés aux véhicules de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques.**

A - Les véhicules appartenant à certains services de la Présidence, du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Défense Nationale ;

B - Les véhicules des services du Ministère du Commerce chargés du contrôle économique ;

C - Les véhicules des services du Ministère du Transport chargés du contrôle routier et ferroviaire ;

D - Les véhicules des services du Ministère de l'Équipement et de l'Habitat chargés de constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce Ministère ;

E- Les véhicules relevant des services de la douane chargés du contrôle ;

F - Les véhicules utilisés pour le transport des fonds ;

G - Les véhicules du Ministère du Domaine de l'Etat et des Affaires Foncières réservés au contrôle des véhicules administratifs ;

H - Les véhicules mis à titre personnel à la disposition :

- des membres du gouvernement ;
- des nantis d'un emploi donnant lieu aux mêmes avantages que ceux des membres du gouvernement ;
- des chargés des fonctions de directeur ou chef de cabinet d'un Ministère ;
- des chargés de fonction de secrétaire général d'un Ministère ;
- des juges chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages de secrétaire général de Ministère au Ministère de la Justice ;
- des gouverneurs ;
- des chargés de fonctions donnant lieu aux avantages de président d'une entreprise publique.



## **Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif aux cycles et aux motocycles.**

Le Ministre du Transport,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et notamment ses articles 53 et 73 ;

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000 ,relatif aux règles générales de la circulation routière et notamment son article 57 ;

Vu l'arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 29 août 1985, fixant les conditions du port du casque;

Vu l'arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 29 août 1985, fixant les conditions de transport de personnes;

Arrête :

### **Chapitre premier**

#### **LE TRANSPORT DE PERSONNES**

Article premier: Le transport de personnes sur les cycles, les cyclomoteurs, les vélomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et les quadricycles à moteur est interdit si ces véhicules ne sont pas pourvus d'un siège pour le conducteur et d'un siège par passager. Ces sièges doivent être aménagés de telle sorte que la manœuvre de l'organe de direction ne soit pas gênée et le champ de visibilité du conducteur ne soit pas caché et que la stabilité du véhicule soit assurée.

Pour l'application du présent article, la selle double est assimilée à deux sièges si elle est de dimensions suffisantes.

Article 2: Il est interdit de transporter sur les cycles et les motocycles à deux roues des personnes placées soit à califourchon devant ou derrière le conducteur sans dispositif spécial, soit dans une position où les deux jambes sont d'un seul côté du véhicule.

Article 3: Le transport d'une personne sur les cycles et les motocycles à deux roues n'est autorisé qu'en position assise, sur un siège solidement fixé au véhicule et muni d'une poignée et de repose-pieds.

Les dispositions nécessaires doivent être prises afin d'éviter que les pieds des enfants ne soient coincés entre les parties fixes et mobiles du véhicule ou entraînés par les rayons des roues.

Article 4: Il est interdit de transporter plus d'une personne, en sus du conducteur, sur les véhicules à deux roues, à l'exception :

- des cycles de plusieurs tandems ;
- des véhicules munis d'un side-car, à condition de ne pas dépasser deux passagers;
- des véhicules spécialement aménagés.

Article 5: Il est interdit aux conducteurs de cycles et de motocycles à deux roues de rouler :

- sans tenir le guidon ;
- sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds.

Il est interdit de remorquer les cycles et les motocycles à deux roues par un autre véhicule.

Article 6: Le transport de personnes sur les cyclomoteurs est interdit si l'âge du conducteur est inférieur à 18 ans.

Article 7: L'âge de tout passager accompagnant le conducteur d'un cycle, ne peut être inférieur à six ans et supérieur à douze ans.

Article 8: Le passager accompagnant le conducteur d'un motocycle à deux roues doit être âgé de plus de six ans.

### **Chapitre 2**

#### **PORT DU CASQUE**

Article 9: Les conducteurs des motocycles à deux roues ainsi que les passagers les accompagnant doivent utiliser le casque lors de la circulation à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations .

Article 10: Le casque de protection, qu'il soit de fabrication tunisienne ou étrangère, doit être conforme à la norme tunisienne NT 31-20.

Article 11: Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux casques utilisés par les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure.

Article 12: Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les arrêtés du 29 août 1985 sus-visés seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999..

Article 13: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*

**Houssine Chouk**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à la réception et l'homologation des véhicules.**

Le Ministre du Transport

Vu la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 portant promulgation du Code de la Route et notamment ses articles 62, 68 et 72.

Vu le décret n° 99-2876 du 27 décembre 1999, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules

Vu l'arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 30 octobre 1979 relatif à la réception et l'homologation des véhicules.

Arrête:

## **CHAPITRE PREMIER**

### **RECEPTION DES VEHICULES**

Article premier: Les véhicules suivants sont soumis à la règle de la réception prévue aux articles 62,68 et 72 du Code de la Route :

- les automobiles .
- les remorques et les semi-remorques .
- les véhicules et appareils agricoles, le matériels de travaux publics , les matériels industriels et les engins spéciaux .
- les cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes et tricycles et quadricycles à moteur.

La réception s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté .

Article 2: La réception des véhicules cités à l'article premier peut s'effectuer soit par type, soit à titre isolé.

### **SECTION I**

#### **RECEPTION PAR TYPE**

Article 3: Les véhicules suivants sont soumis à l'opération de réception par type:

- les véhicules ou les châssis neufs fabriqués ou montés en Tunisie ;
- les véhicules ou les châssis neufs importés et dont le constructeur a en Tunisie, un représentant ou un concessionnaire.

Article 4: La vente en série , en Tunisie , de tout type de véhicule, doit au préalable faire l'objet d'une réception par type .

Article 5: Toute demande de réception par type doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée de :

- trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule, établies suivant un modèle délivré par les services spécialisés du Ministère du Transport et signées par le constructeur;
- toutes les pièces justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type de véhicule et de ses équipements à la réglementation en vigueur;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits .

Article 6: Si au vu du dossier prévu à l'article cinq du présent arrêté et après constat du véhicule, il s'avère que les caractéristiques techniques du type de véhicule sont conformes à celles mentionnées sur la notice descriptive et avec la réglementation en vigueur , les services spécialisés du Ministère du Transport établissent un procès-verbal de réception par type en trois exemplaires suivant un modèle réservé à cet effet .

Deux exemplaires de ce procès-verbal seront remis au demandeur.

Article 7: Si le véhicule objet de la demande de réception ne répond pas aux dispositions réglementaires, aucun procès-verbal de réception ne peut être remis au demandeur qui sera informé des motifs de rejet de sa demande.

Article 8: Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type réceptionné, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal et un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est conforme à la notice descriptive .Le modèle de ce certificat est fixé par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Le certificat de conformité doit être signé par le constructeur ou par son concessionnaire qui doit faire connaître aux services spécialisés du Ministère du Transport les noms et qualités des personnes qu'il autorise à signer ce certificat.

Article 9: Les fonctionnaires des services spécialisés du Ministère du Transport peuvent contrôler ,chez le constructeur ou son concessionnaire, des véhicules déjà réceptionnés par type en vue de vérifier la conformité de ces véhicules aux notices descriptives de leur type .

Si après contrôle, il s'avère que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du Ministre du Transport.

### **SECTION II**

#### **RECEPTION A TITRE ISOLE**

Article 10: Les véhicules suivants sont soumis à l'opération de réception à titre isolé :

- les véhicules neufs importés dont le constructeur n'a pas de représentant accrédité en Tunisie ;
- les véhicules neufs non vendus en série ;
- les véhicules neufs carrossés dont le châssis a été précédemment réceptionné par type;
- les véhicules usagés démunis de certificats d'immatriculation ;
- les véhicules déjà réceptionnés et ayant subi une ou plusieurs transformations notables ;
- les véhicules spécialement aménagés pour être conduits par une personne atteinte d'un handicap physique ou d'une maladie;
- les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite ;
- les véhicules dont la circulation nécessite une autorisation pour le transport exceptionnel en application de l'article 49 du Code de la Route;
- les véhicules dont le certificat d'immatriculation a été saisi par les agents de la Police ou de la Garde Nationale suite à un accident de circulation.

Article 11: Est considérée comme transformation notable d'un véhicule déjà réceptionné ou immatriculé, toute transformation touchant le châssis ou engendrant la modification d'une ou de plusieurs caractéristiques portées sur la notice descriptive ou sur le certificat d'immatriculation . Ces modifications sont notamment :

- la modification des poids ;
- la modification ou le remplacement du châssis ;
- l'adjonction d'une nouvelle énergie ;
- le remplacement du moteur ;
- la diminution ou l'augmentation du nombre de places ;
- le changement de la carrosserie.

Article 12: La réception à titre isolé des véhicules neufs importés et dont le constructeur n'a pas un représentant accrédité en Tunisie, des véhicules usagés démunis de certificats d'immatriculation et des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été saisi par les agents de la Police ou de la Garde Nationale suite à un accident de circulation s'effectue au vu d'une demande établie sur imprimé fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée de :

- tous les documents justifiant la conformité des caractéristiques techniques du véhicule et de ses équipements à la réglementation en vigueur ;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits.

Article 13: Les dispositions de l'article cinq du présent arrêté s'appliquent aux opérations de réception à titre isolé des véhicules neufs non vendus en série.

Article 14: La réception à titre isolé des véhicules neufs carrossés et dont le châssis a été précédemment réceptionné par type doit faire l'objet d'une demande établie sur imprimé fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Cette demande doit être accompagnée de :

- une copie de la notice descriptive du châssis ;
- une copie du procès-verbal de réception du châssis ;
- l'original ou une copie du certificat de conformité ;
- trois exemplaires du certificat de montage de carrosserie établi suivant un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport et dûment signé par le carrossier ;
- une attestation de poids à vide du véhicule (total et par essieu) délivrée par les services de pesage public ;
- une attestation précisant les dimensions et les équipements du véhicule délivrée par les services spécialisés du Ministère du Transport ;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits .

Article 15: La réception à titre isolé des véhicules destinés à l'enseignement de la conduite s'effectue au vu d'une demande établie selon un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Cette demande doit être accompagnée de :

- une copie du certificat d'immatriculation ;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits .

Article 16: La réception à titre isolé des véhicules spécialement aménagés pour être conduits par une personne atteinte d'un handicap physique ou d'une maladie s'effectue au vu d'une demande établie selon un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée de :

- une copie du procès-verbal de prescription de l'aménagement nécessaire ;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits .

Article 17: La réception à titre isolé d'un véhicule dont la circulation nécessite une autorisation pour le transport exceptionnel en application de l'article 49 du Code de la Route s'effectue au vu d'une demande établie selon un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée de :

- une copie de la notice descriptive du type de véhicule ou d'une attestation des poids admissibles par essieu délivrée par le constructeur ;
- un certificat de montage de carrosserie établi selon un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport dûment signé par le carrossier ;
- une attestation de poids à vide du véhicule (total et par essieu) délivrée par les services de pesage public ;
- une attestation précisant les dimensions et les équipements du véhicule délivrée par les services spécialisés du Ministère du Transport ;
- un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits .

Article 18: La réception à titre isolé d'un véhicule ayant subi une transformation notable s'effectue au vu d'une demande établie selon un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette demande doit être accompagnée de :

- l'autorisation des services spécialisés du Ministère du Transport pour effectuer la transformation demandée ;
- un certificat d'identification du véhicule avant transformation ;
- les documents nécessaires pour la justification de la conformité du véhicule après transformation, à la réglementation en vigueur ;
- Un reçu de paiement des droits exigés ou une justification d'exonération de ces droits .

Article 19: Pour le changement du moteur la demande de réception à titre isolé doit être accompagnée, en plus des pièces mentionnées à l'article 18 du présent arrêté, de :

- la justification de la provenance du moteur monté sur le véhicule ;
- une justification de la nouvelle puissance administrative du véhicule.

Article 20: Outre les pièces mentionnées à l'article 18 du présent arrêté, la demande de réception à titre isolé pour la modification de la carrosserie ou du châssis doit être accompagnée de :

- une copie de la notice descriptive ou une attestation délivrée par le constructeur précisant les poids admissibles par essieu s'ils ne sont pas mentionnés sur la plaque du constructeur
- le cas échéant, une autorisation du constructeur ou de son représentant pour le rallongement ou le raccourcissement du châssis au niveau des portes-à-faux avant ou arrière du châssis.

Ces deux documents ne sont pas exigés pour la réparation de l'emplacement des identifiants du véhicule qui est considérée comme une modification du châssis et qui nécessite l'accord préalable des services spécialisés du Ministère du Transport .

Article 21: S'il s'avère, après constat, que le véhicule soumis aux dispositions de la présente section est conforme à la réglementation en vigueur, les services spécialisés du Ministère du Transport établissent un procès-verbal de réception à titre isolé conforme à un modèle réservé à cet effet .

Article 22: Les services spécialisés du Ministère du Transport peuvent ordonner le retapage du numéro d'ordre dans la série du type sur le châssis d'un véhicule suite à la réparation de son emplacement ou à son usure; dans ce cas, il sera procédé à la délimitation du numéro retapé de part et d'autre par le poinçon des services précités.

Article 23: Les services spécialisés du Ministère du Transport peuvent ordonner la confection d'une plaque ou le remplacement de la plaque du constructeur en cas de destruction ou de perte de cette dernière. Cette plaque sera fixée à la place ou à côté de l'ancienne. Dans ce cas, le poinçon des services précités sera frappé sur les rivets de fixation de cette plaque.

Article 24: Les services spécialisés du Ministère du Transport peuvent ordonner la confection d'une plaque et sa fixation à côté de la plaque du constructeur si cette dernière ne comporte pas toutes les indications prévues par la réglementation en vigueur.

Article 25: Les services spécialisés du Ministère du Transport attribuent un numéro d'identification spécial aux véhicules dont le constructeur n'a pas prévu de numéro d'ordre dans la série du type. Ce numéro sera porté sur le véhicule et poinçonné selon le cas, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du présent arrêté.

## CHAPITRE II L'HOMOLOGATION

Article 26: L'homologation des équipements des véhicules, soumis à cette règle, est effectuée par les services spécialisés du Ministère du Transport. Cette opération consiste à vérifier la conformité des équipements aux dispositions réglementaires et à des normes reconnues.

Article 27: Le dossier d'homologation doit comporter les documents relatifs aux résultats de tous les essais nécessaires à cet effet.

Article 28: Les essais visés à l'article précédent sont effectués par les services compétents des ministères concernés ou par des organismes et des bureaux de contrôle agréés par l'Etat.

Article 29: Les agents des services spécialisés du Ministère du Transport peuvent contrôler des équipements prélevés chez le fabricant ou le vendeur et déjà homologués en vue de vérifier leur conformité avec les modèles homologués.

## CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30: Contrairement aux dispositions de l'article dix du présent arrêté, les autocars et les autobus dont le châssis a été précédemment réceptionné par type peuvent être réceptionnés par type.

La demande de réception par type de ces véhicules doit être accompagnée en plus des pièces mentionnées à l'article 14 du présent arrêté de trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule carrossé signée par le carrossier. Cette notice doit être conforme à un modèle fourni par les services spécialisés du Ministère du Transport.

Article 31: Le procès-verbal de réception de véhicules précédemment réceptionnés par type peut être annulé par décision du Ministre du Transport, si dans un délai ne dépassant pas une année à partir de leur réception, des défauts au niveau de la construction ou au niveau des équipements de ces véhicules, qui risquent de mettre en danger la sécurité routière, ont été constatés.

Article 32 : L'augmentation du poids total autorisé en charge d'un véhicule déjà réceptionné et l'augmentation du poids total roulant autorisé d'un véhicule à moteur déjà

réceptionné ne sont autorisées que s'il s'agit d'un véhicule pouvant effectuer un transport exceptionnel et ce, dans les limites de poids déclarés par le constructeur.

Article 33 : Un châssis ne peut être remplacé par un autre que si ce dernier est neuf et de même type.

Article 34: Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 30 octobre 1979 sus-visé seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999.

Article 35: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*  
**Houssine Chouk**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

## **Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.**

Le Ministre du Transport,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 14 ;

Arrête :

Article premier : Tout conducteur doit laisser une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précède afin d'éviter la collision avec celui-ci, notamment en cas de réduction brusque de sa vitesse ou de son arrêt imprévisible.

Article 2 : La distance de sécurité est la distance parcourue par le véhicule pendant une seconde pour un conducteur possédant les capacités physiques et mentales prévues par l'article sept du Code de la Route.

Article 3 : L'annexe du présent arrêté indique les distances de sécurité approximatives minimums à respecter entre les véhicules à partir d'une vitesse de soixante kilomètres par heure et ce, pour un conducteur possédant les capacités physiques et mentales visées à l'article deux ci-dessus.

Article 4 : Nonobstant les dispositions des articles deux et trois du présent arrêté, les conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède trois mille cinq cents (3500) kilogrammes ou dont la longueur dépasse sept (7) mètres doivent respecter, entre leurs véhicules, à l'extérieur des agglomérations et sur les autoroutes, une distance de sécurité minimale de :

- Soixante-quinze mètres pour les véhicules transportant des matières dangereuses ;
- Cinquante mètres pour les autres véhicules.

Article 5 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*  
**Houssine Chouk**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**ANNEXE**  
Estimation de la distance de sécurité en fonction de la vitesse (\*)

| Vitesse<br>(en Km/h)                  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|
| Distance de sécurité<br>( en mètres ) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30  | 33  |

(\*) La distance de sécurité est calculée selon la formule suivante :

$$\frac{\text{vitesse (km/h)}}{10} \times 3$$

10

**Arrête du Ministre du Transport 25 janvier 2000, fixant les caractéristiques et les dimensions des indications de la vitesse maximale autorisée et les conditions de leur emplacement.**

Le Ministre du Transport,

Vu la loi n° 71 du 26.07.1999 portant promulgation du code de la route et notamment son article 15

Vu la loi N° 97-37 du 02 juin 1997 relative au transport par route de matières dangereuses

Vu le décret n° 2000-151 du 25 janvier 2000, relatif aux règles générales de circulation routière et notamment ses articles 6,7,12 et 13.

Arrête:

Article premier: Les véhicules suivants doivent porter l'indication de leur vitesse maximale autorisée sur les autoroutes et sur les autres routes en dehors des agglomérations :

-Les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé dépasse 3500 kg ;

-Les autocars dont le poids total autorisé en charge excède 10000 kg ;

-Les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3500 kg.

Article 2: Ces indications doivent avoir la forme d'un disque répondant aux conditions suivantes:

-Etre de couleur blanche et d'un diamètre égal à 190 mm ;

-Porter la vitesse en km/h en chiffres arabes de couleur noire et d'une hauteur de 150 mm ;

-Entouré d'une couronne, de couleur noire, d'un diamètre de 190 mm à l'intérieur et de 200 mm à l'extérieur.

Article 3: Ces disques doivent être peints ou placés de façon visible à l'arrière, sur la partie gauche de la carrosserie du véhicule, leurs centres doivent être situés

dans un même plan horizontal ou à défaut, dans un même plan longitudinal vertical.

Le disque indiquant la vitesse maximale sur autoroutes doit être peint ou placé à gauche ou en dessous du disque indiquant cette vitesse sur les autres catégories de routes en dehors des agglomérations.

Pour les ensembles de véhicules, ces disques doivent être peints ou placés sur le dernier véhicule de l'ensemble.

Article 4: Les véhicules conduits par des stagiaires doivent porter deux indications de leur vitesse maximale autorisée sur les routes en dehors des agglomérations.

Article 5: Les dispositions de l'article deux du présent arrêté s'appliquent aux indications prévues à l'article quatre ci-dessus, toutefois elles peuvent avoir les dimensions suivantes :

-Diamètre du disque : 140 mm ;

-Hauteur de l'écriture : 100 mm ;

-Diamètre de la couronne: 140 mm à l'intérieur et 150 mm à l'extérieur;

Article 6: Les indications prévues à l'article quatre du présent arrêté doivent être peintes ou placées sur le côté gauche de la lunette arrière du véhicule et sur la partie inférieure droite du pare-brise.

A défaut de lunette arrière, l'indication doit être peinte ou placée sur la partie gauche à l'arrière de la carrosserie du véhicule.

Article 7: Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du Code de la Route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999.

Article 8: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2000.

*Le Ministre du Transport*  
**Houssine Chouk**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité      ISSN.0330.7921      Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 29 janvier 2000"